



پوهنځی حقوق

حقوق تجارت بین المللی

استاد: ابراهیم رضایی

سمستر اول 1405



منابع

- 1. حقوق تجارت بین الملل، دکتر عبدالحسین شیروی
- 2. حقوق بیع بین المللی، دکتر حسین صفایی
- 3. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، مهرا ب داراب پور
- 4. حقوق تجارت بین الملل، کلایوام اشمیتوف، ترجمه بهروز اخلاقی



معرفی سرفصل

• مقدمه:

• عوامل ایجاد و ضرورت تجارت بین الملل

• 1. نظریه های سیاسی - اقتصادی

• 2. وابستگی اقتصادی و جهانی شدن

• فصل اول: مفاهیم

• حقوق تجارت بین الملل

• حقوق بازرگانی بین المللی

• حقوق اقتصادی بین المللی

• حقوق بازرگانی فراملی

• حقوق کسب و کار بین المللی

• حقوق معاملات بین المللی



• فصل دوم: منابع حقوق تجارت بین الملل

- معاهدات
- رویه تجاری
- اصول کلی حقوقی
- حقوق عرفی بازرگانی
- قوانین داخلی



• فصل سوم: یکسان سازی مقررات ناظر به حقوق تجارت بین الملل

- دلایل نیاز به یکسان سازی مقررات حقوقی
- راه های ایجاد مقررات متحد الشكل
- یکسان سازی مقررات حقوقی در سطح ملی
- یکسان سازی مقررات حقوقی در سطح بین المللی
- پذیرش داطلبانه مقررات
- سازمانهای فعال در زمینه یکسان سازی مقررات حقوقی
- سازمانهای جهانی
- سازمانهای منطقه ای



• فصل چهارم: سازمان تجارت جهانی

• تاریخچه

• اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

• موافقتنامه های بنیادی سازمان تجارت جهانی

• پیوستن به سازمان تجارت جهانی



• فصل پنجم: تنظیم قراردادهای بین المللی

- قانون حاکم بر قراردادها
- - تعارض قوانین
- - تعیین قانون حاکم
- قراردادهای استندرد و شرایط عمومی



• فصل ششم کنوانسیون بیع

• تاریخچه

• قراردادهای مشمول این کنوانسیون

• قلمرو اعمال کنوانسیون



• فصل هفتم اصطلاحات تجارت بین المللی (انکوترمز)

- تاریخچه و اهداف
- جایگاه حقوقی
- اصطلاحات حمل و نقل عمومی
- اصطلاحات حمل و نقل دریایی



• فصل هشتم روشهای پرداخت بین المللی

- پرداخت بعدی
- پیش پرداخت
- روش وصولی
- اعتبارات اسنادی



• مقدمه:

• عوامل ایجاد و ضرورت تجارت بین الملل

• 1. دیدگاه‌های سیاسی - اقتصادی

- - **مکتب سوداگری (میرکانتیلیسم):** این مکتب، اقتصاد قوی را به میزان ذخایر طلا می دیدند، لذا تئوری اینان افزایش صادرات و کاهش واردات بود. نتیجه این سیاست ایجاد سهولت برای صادرات و ایجاد محدودیت برای واردات، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و نهایتاً منجر به افزایش صادرات و جذب طلا و نقره بیشتر می شد.
- به صورت ساده، میرکانتیلیسم تفکر اقتصادی و سیاسی است که تقویت قدرت سیاسی و اقتصادی را در کنترل تجارت، حمایت از تولید داخلی، محدود سازی واردات و افزایش ذخایر پولی و طلا و نقره می داند.
- نتیجه این تئوری افزایش استعمارگری غربی ها و غارت کشورهای تحت استعمار بود. بسیار از جنگها نیز بر سر مستعمره و قلمرو استعماری بود.



از نظر میرکانتیلیسم ها ثروت جهان محدود است، ثروت مند شدن یک کشور باعث فقیر تر شدن کشور دیگر می گردد. از این جهت بحث توسعه قلمرو، استعمال و غارت منابع کشورها، کاهش واردات، افزایش صادرات و ... مورد توجه این مکتب فکری بود.

مهمترین اصول مکتب مرکانتیلیسم:

- اهمیت ذخایر طلا و نقره: مرکانتیلیست ها معتقد بودند که طلا و نقره تنها شکل واقعی ثروت هستند و هر چه یک کشور ذخایر بیشتری از این فلزات گران بها داشته باشد، ثروتمندتر است.
- تراز تجاری مثبت: مرکانتیلیست ها بر این باور بودند که یک کشور باید صادرات بیشتری نسبت به واردات داشته باشد تا مازاد تجاری ایجاد کند و ذخایر طلا و نقره خود را افزایش دهد.
- حمایت از صنایع داخلی: دولت ها باید با اعمال تعرفه ها و محدودیت های وارداتی، از صنایع داخلی خود حمایت کنند.
- استعمار: مرکانتیلیست ها استعمار را راهی برای دسترسی به منابع طبیعی و بازارهای جدید می دانستند.
- نقش دولت: مرکانتیلیست ها به نقش فعال دولت در اقتصاد اعتقاد داشتند و معتقد بودند که دولت باید با اعمال سیاست های اقتصادی، به افزایش ثروت ملی کمک کند.



- ابزار تراز تجاری مثبت
- برای تحقق تئوری «افزایش صادرات و کاهش واردات»، دولت‌های سوداگر از ابزارهای زیر استفاده می‌کردند:
- وضع تعرفه‌های سنگین گمرکی: بر روی کالاهای ساخته شده وارداتی تا مردم مجبور به خرید کالای داخلی شوند.
- ممنوعیت صدور مواد خام: مواد خام (مثل پشم یا فلزات) نباید از کشور خارج می‌شد، بلکه باید در داخل به کالای نهایی تبدیل می‌شد تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.
- سوبسایدی صادراتی: دولت به تولیدکنندگانی که کالای خود را به خارج می‌فروختند، پاداش یا کمک مالی می‌داد.
- انحصار تجارت: ایجاد شرکت‌های بزرگ دولتی یا نیمه‌دولتی (مثل کمپانی هند شرقی) برای کنترل کامل بازارهای خارجی.



- **مزیت مطلق:** مزیت مطلق دیدگاه آدام اسمیت است. وی معتقد بود که ثروت ملل محدوده خاصی ندارد و کشورها می توانند از طریق افزایش تولید محصولاتی که در آنها دارای مزیت مطلق هست، ثروت خود را افزایش داده و اقتصادش را رشد دهد.
- مزیت مطلق به این معنا است که در برخی کشورها در برخی محصولات به دلیل دانش فنی، عوامل طبیعی مثل مواد اولیه، نیروی کار ارزان و ... دارای مزیت مطلق است و با هزینه بسیار پایین نسبت به کشورهای دیگر آن محصول را تولید می کند.
- یک کشور زمانی دارای مزیت مطلق در تولید یک کالا است که بتواند آن کالا را با استفاده از منابع کمتر یا با همان منابع، مقدار بیشتری از آن کالا را نسبت به سایر کشورها تولید کند. به عبارت دیگر، کشوری که در تولید یک کالا نسبت به سایر کشورها بهره‌وری بالاتری دارد، دارای مزیت مطلق در تولید آن کالا است.
- مطابق این نظریه دولت‌ها نباید در زمینه تجارت دخالت کند و عدم دخالت دولت‌ها در تجارت خود بخود باعث رونق تجارت بین الملل می شود.



• 2. وابستگی اقتصادی و جهانی شدن

- وابستگی اقتصادی به وضعیتی اشاره دارد که در آن اقتصاد یک کشور به شدت به اقتصاد کشورهای دیگر وابسته است. این وابستگی می‌تواند در زمینه‌های مختلفی مانند تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری و منابع طبیعی وجود داشته باشد.
- جهان امروزه به یک دهکده تبدیل شده و پدیده جهانی شدن به سرعت در حال حرکت است و این موضوع باعث رونق بیشتر تجارت بین الملل شده است. کشورهای توسعه یافته به نیروی کار و مواد اولیه ضرورت دارد و کشورهای در حال توسعه به محصولات و تکنالوژی ضرورت دارد و مبادله این موارد روز به روز بر رونق تجارت بین الملل می‌افزاید.



• انواع فعالیتهای تجاری بین المللی

• - تجارت کالا

• - تجارت خدمات

• - حمل و نقل و بیمه

• - فعالیتهای مالی (گشایش اعتبار اسنادی، ضمانت نامه های بانکی و تأمین مالی)

• - بهره برداری و واگذاری و اجازه استفاده از مالکیت فکری

• - سرمایه گذاری



• فصل اول: مفاهیم

- حقوق تجارت بین الملل (Law of International Trade)(International Trade Law)
- مجموعه قواعدی است که دارای ماهیت حقوق خصوصی و مرتبط با کشورهای مختلف است؛ مثل قواعد خرید و فروش، اسناد قابل معامه، اعتبارات بانکیها، بیمه، حمل و نقل، مالکیت صنعتی، حق مؤلف و داوری تجاری بین المللی.
- نکات: قواعد تجارت بین الملل ماهیت خصوصی دارد، قواعد که جنبه عمومی داشته باشد از حوزه حقوق تجارت بین الملل خارج است.



• حقوق بازرگانی بین المللی (International Commercial Law)

- این اصطلاح به مجموعه قواعد و مقررات اطلاق می شود که روابط تجاری بین المللی را تنظیم می کند. ممکن است قواعد دارای ماهیت حقوق خصوصی یا حقوق عمومی باشد.
- قواعدی که دارای ماهیت خصوصی است از قبیل قواعد حاکم بر قراردادهای تجاری بین تجار، بیمه، حمل و نقل و ...
- قواعدی که ممکن است دارای ماهیت عمومی باشد، از قبیل قواعد حاکم بر حمایت از تولید داخلی، حمایت از سرمایه گذاری، حمایت از مصرف کننده و ...



• حقوق اقتصادی بین المللی (International Economic Law)

- مجموعه قواعد و مقرراتی است که رفتار دولتها در خصوص اتخاذ سیاستها و وضع قوانین و مقررات راجع به تبادلات اقتصادی و تجاری فرامرزی تنظیم و کنترل می کند.
- مثلاً: مقررات بین المللی راجع به کنترل و تنظیم تجارت کالا، خدمات، تعهدات کشورهای راجع به ایجاد سهولت در زمینه واردات و صادرات، منع تعرفه گمرکی و ...



• حقوق کسب و کار بین المللی (International Business Law)

• حقوق کسب و کار بین المللی نسبت به حقوق تجارت بین المللی یا بازرگانی بین المللی از قلمرو بسیار وسیع تری برخوردار است. این شاخه از حقوق شامل سه بخش عمده می شود:

• 1. قواعد مربوط به قراردادها:

• - مباحث مربوط به انعقاد قرارداد

• - شیوه پرداخت

• 2. قواعد مربوط به حل و فصل اختلافات:

• - انتخاب قانون حاکم

• - انتخاب مرجع صلاحیت دار

• - دآوری

• - رسیدگی قضایی

• اجرای آرای دآوری و قضایی



- 3. مقررات کنترل کننده:
- - مقررات واردات و صادرات
- - مقررات ارزی
- - مقررات مالیاتی
- - مقررات تشکیل شرکتها
- - مقررات مربوط به رقابت و مبارزه با انحصار
- - حمایت از مصرف کننده
- - قوانین کار
- - قوانین زیست محیطی



• منابع حقوق تجارت بین الملل

- الف) معاهدات

- انواع معاهدات:

- - دو جانبه

- - چند جانبه

- هدف معاهدات:

- - ایجاد قواعد متحد الشكل در زمینه تجارت

- - ایجاد نهاد کنترل کننده تجارت

- - ایجاد اتحادیه یا سازمانهای اقتصادی و تجاری



- (ب) رویه تجاری بین المللی
- مفهوم رویه تجاری: عملکرد و رفتاری است که بین تجار و شرکتهای تجاری ایجاد و تا اندازه الزام آور شده باشد.
- الزم آوری رویه:
- - نظریه شرط ضمنی
- - نظریه عرف: تکرار و اعتقاد به الزام آوری
- رویه تجاری امروزه به صورت مکتوب آمده است:
- - مجموعه اصول قراردادهای تجارتی که توسط موسسه یکسان سازی حقوق خصوصی تهیه شده است.



• (ج) اصول کلی حقوقی

- اصول کلی قواعد و کلی است که اختصاص به ملت خاص یا حرفه خاص ندارد و عام الشمول است. مثل اصل لزوم قراردادهای، اصل وفای به عهد، اصل حسن نیت، اصل جبران خسارت، اثر قوه قاهره، تغییر کلی اوضاع و احوال، ناممکن شدن تعهد و ...
- ممکن است بسیاری از این اصول در معاهدات منعکس باشد.

• (د) حقوق عرفی بازرگانی

- - عرفهای تجاری که بین تجار شکل گرفته و به صورت قانون تدوین نشده است.
- - عرفها و رویه های که توسط کنوانسیونهای یا قواعد متحدالشکل تبدیل به قانون شده است.



- (ح) قوانین داخلی کشورها
- - قانون تجارت
- - سرمایه گذاری
- - ثبت شرکتها
- - تعرفه گمرکی
- - محدودیتهای ارزی
- - حکمیت و داوری
- - پالیسیهای دولت در زمینه واردات و صادرات
- - طرز العملها
- - معادن
- - مالیه
- و



• یکسان سازی قواعد حقوقی در تجارت بین المللی

- ضرورت یکسان سازی
- - منافع اقتصادی و جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه کشورهای دیگر
- - قابلیت پیش بینی برای تجار
- - عدم امکان کنترل برخی پدیده ها بدون قواعد متحد الشكل
- - قاچاق
- - مالکیت فکری
- - تطهیر پول
- - و ...



- سطوح یکسان سازی
 - یکسان سازی تقنینی
 - ملی
 - مطالعه قوانین داخلی کشورها
 - قوانین نمونه آنسیترال
-
- Uncitral (**U**nited **N**ations **C**ommission on **I**nternational **T**rade **L**aw)



• منطقه ای

• کمیسیون اقتصادی اروپا

• کمیسیون اقتصادی- تجاری آفریقا

• این کمیسیون ها مستقیما وظیفه ایجاد قواعد متحد الشکل را به عهده دارد و نهادهای منطقه ای زیادی وجود دارد که فعالیتهای اقتصادی آنان منجر به ایجاد قواعد متحد الشکل در منطقه می گردد.

• جهانی

• یکسان سازی غیرتقتینی (پذیرش داوطلبانه قواعد و قراردادهای نمونه)

• الف) استفاده از قراردادهای استاندارد

• ب) حاکم کردن قواعد و قوانین ایجاد شده توسط نهادهای بین المللی (مثلا قواعد داوری آنسیترال، مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی)



- سازمانهای دخیل در یکسان سازی قواعد

- سازمان های بین المللی

- 1. آنسیترال

- **United Nations Commission on International Trade Law**

- زمان ایجاد: 17 دسامبر 1966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد

- هدف: یکسان سازی و نو سازی حقوق تجارت بین الملل

- اقدامات برای رسیدن به اهداف:

- 1. تشویق کشورها به پیوستن به معاهدات و پذیرش قوانین نمونه

- 2. تهیه کنوانسیونهای بین المللی جدید، قوانین نمونه، قواعد متحد الشكل و ...



- 3. تفسیر واحد از کنوانسیونها و قواعد متحد الشکل
- 4. کمک به کشورها برای قانونگذاری داخلی در زمینه تجاری
- 5. ایجاد و حفظ هماهنگی با کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد.
- **شیوه فعالیت:**
- **تقنینی:** در این بخش تلاش برای تهیه و تصویب کنوانسیونهای لازم و قوانین نمونه صورت می گیرد.
- معاهدات تهیه شده توسط آنسیترال:
- 1. کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین
- این معاهده در 1980 تصویب و در سال 1988 لازم الاجرا شد.



• بخشهای کنوانسیون

- **Part I: Sphere of application and general provisions(article 1-13)**
- **Part II: Formation of the contract(article 14- 24)**
- **Part III: Sale of goods (article 25 – 88)**
- **Part IV: Final provisions (89- 101)**

• 2. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حمل کالا از طریق دریا

- United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea(Hamburg Rules, 1978)

• این کنوانسیون یکی از منابع حقوق تجارت بین الملل است و در سال 1978 تصویب و در سال 1992 لازم الاجرا شده است.



- کنوانسیون حمل و نقل کالا از طریق دریا به منظور ایجاد قواعد متحد الشكل در مورد حقوق و تکالیف صاحبان کشتی، متصدیان حمل و نقل دریایی، صاحبان کالا ایجاد شده است.
- 3. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص برات و سفته بین المللی
- Uncitral convention on international bills of exchange and international promissory notes, 1988
- هدف این کنوانسیون ایجاد قواعد متحد الشكل در مورد صدور و استفاده از برات و سفته بین المللی به تصویب رسیده است. ظاهرا هنوز اجرایی نشده است.



• 4. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص ضمانتنامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی

• **United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit New York, 11 December 1995**

- این کنوانسیون از سال 2000 لازم الا اجرا شده است.
- 5. کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داورى خارجى (کنوانسیون نیویورک 1958)
- - مطابق این کنوانسیون کشورهای عضو مکلف به عدم رسیدگی قضایی در اختلافات تجاری است که طرفین توافق کرده است که اختلاف شان از طریق داورى حل و فصل شود.
- - کشورهای عضو مکلف به اجرای آرای داورى است که در یکی از کشورهای عضو صادر شده است.



- یکی دیگر از فعالیتهای انسیتراال ارائه قوانین نمونه است، موارد ذیل را می توان از فعالیت های این نهاد نام برد:

- 1. قانون نمونه دآوری انسیتراال

- این قانون در سال 1985 تنظیم شده و در سال 1996 نسخه جدید آن ارائه شده است.

- 2. قانون نمونه تجارت الکترونیکی انسیتراال

- این قانون در سال 1996 تنظیم شده است. هدف از این قانون کمک به کشورها در زمینه تدوین قانون ملی و در اختیار قراردادن تجربه این نهاد است.



- 3. قانون نمونه آنسیترال در خصوص ورشکستگی فرامرزی
- ورشکستگانی که در چندین کشور طلبکار دارد، ضرورت به قانون ورشکستگی فراملی است.
از یکسو ضرورت به دسترسی اتباع کشور دیگر به محاکم تجارتي است که به امور مالي تاجر ورشکسته رسيدگي مي کند. از سوي ديگر ضروري است آراي محکمه صادر کننده حکم ورشکستگی در کشورهای ديگر مورد شناسايي و تطبيق قرار گيرد، اين موارد بدون قانون متحد الشکل امکان پذير نيست.
- 4. قانون نمونه آنسیترال در خصوص انتقالات بين المللي اعتبارات اسنادی
- 5. قانون نمونه آنسیترال در خصوص تهيه تجهيزات، ساخت و خدمات
- 6. قانون نمونه آنسیترال در خصوص امضای الكترونيکی
- 7. قانون نمونه آنسیترال در مورد واگذاري اسناد قابل وصول در تجارت بين الملل



• شیوه قراردادی: (قاعده سازی)

- یکی دیگر از شیوه های آنسیترال برای متحدالشکل سازی شیوه قراردادی است. این نهاد بین المللی مقررات متحد الشکل را تنظیم و در اختیار تجار قرار میدهد تا در صورت توافق ضمیمه قرارداد طرفین قرارگیرد. به عنوان نمونه می توان به قواعد داوری آنسیترال اشاره نمود. قواعدی داوری غیر از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی است. این قواعد مجموعه از قواعد شکلی است که در صورت توافق طرفین ضمیمه قرارداد شده و اختلافات شان از این طریق حل و فصل می شود.



• شیوه تبیینی:

• منظور از شیوه تبیینی این است که آنسیترال از طریق تدوین و توزیع راهنمای انعقاد قرارداد یا ارائه تفسیر از معاهدات و کنوانسیونها به متحدالشکل سازی حقوق تجارت بین الملل کمک می کند.

• 2. مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی رم

• این موسسه در سال 1940 توسط معاهده چند جانبه ایجاد شده است و جایگزین کمیته بین المللی رم شده است که توسط جامعه ملل در سال 1926 ایجاد شده بود.

• هدف اصلی موسسه ایجاد قوانین متحد الشکل در زمینه حقوق خصوصی است و تا کنون معاهدات زیادی را به تصویب رسانده است.

• در کنار تصویب معاهدات مجموعه قواعد بین المللی که تجار بتواند در قراردادهای حاکم نماید، نیز ایجاد نموده است که مهم ترین آنها اصول قراردادهای تجاری بین المللی است.



• 3. کنفرانس لاهه مربوط به حقوق بین الملل خصوصی

- این کنفرانس در سال 1893 تأسیس شده و در سال 1951 تبدیل به یک سازمان جهانی شده است. حوزه فعالیت این نهاد متحد الشکل سازی قواعد بین المللی در زمینه بین الملل خصوصی است.

• 4. اتاق تجاری بین المللی

- این سازمان یک نهاد بین المللی غیر دولتی است. این نهاد ارتباط نزدیک با اتاق های تجاری ملی دارد. در واقع اتاقهای تجارت کشورها نقطه نظرات این سازمان را به دولت های خویش منعکس می کند. مهم ترین وظیفه اتاق تجاری بین المللی هماهنگ کردن رویه های تجاری، توسعه سرمایه گذاری است.



- مهم ترین دستاورد این نهاد اصطلاحات تجاری بین المللی (اینکوترمز) است. این اصطلاحات در سال 1920 ایجاد و به صورت منظم مورد بازبینی قرار می گیرد و آخرین ورژن آن در سال 2022 منتشر شده است.



اینکو ترمز ۲۰۲۰

نقطه تحویل و انتقال ریسک

فروشنده	محل فروشنده	انتقال به بندرگاه فروشنده	بارگیری در بندرگاه فروشنده	حمل به بندر مقصد	تخلیه در بندرگاه مقصد	بارگیری در بندرگاه مشتری	حمل به مقصد مشتری	مشتری
EXW	!	Ex Works	تحویل کالا در کارخانه					
FCA	!	Free Carrier	تحویل کالا داخل کامیون در مبدا					
FAS	!	Free Alongside Ship	تحویل کالا در کنار کشتی در مبدا					
FOB	!	Free On Board	تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدا					
CFR	!	Cost & Freight	هزینه و کرایه حمل تا مقصد					
CIF	!	Cost, Insurance & Freight	هزینه، بیمه و کرایه حمل تا مقصد					
CPT	!	Cost Paid To	تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد					
CIP	!	Carrier & Insurance Paid To	تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد					
DPU	!	Delivery At Place Unloaded	تخلیه در بندر مقصد					
DAP	!	Delivery At Place	تحویل در محل معین با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی					
DDP	!	Delivery Duty Paid	تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی					



- مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی
- یکی دیگر از دستاوردهای اتاق تجاری بین المللی تدوین و نشر مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی است که آخرین نسخه تحت عنوان یو سی پی 600 در سال 2007 اجرایی شد.
- UCP(Uniform Customs and Practice for Documentary Credits)
- استفاده از اعتبارات اسنادی یک شیوه معمول در پرداختهای تجاری بین المللی است.
- در آینده به صورت مفصل به این موضوع پرداخته می شود.



• 5. فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک) (FIDIC)

• این نهادی بین المللی نیز در زمینه مهندسی تلاش می نماید تا قواعد متحد الشكل ایجاد نماید.

• سازمانهای منطقه ای

• 1. کمیسیون اقتصادی اروپا وابسته سازمان ملل متحد

• 2. اتحادیه اروپا

• 3. سازمان هماهنگ کننده قوانین تجاری - اقتصادی افریقا



سازمان تجارت جهانی

- سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تأسیس شد. این سازمان جانشین گات شد. گات موافقتنامه چند جانبه ای بود که در نبود سازمان بین المللی متصدی تجارت جهانی به صورت سازمان عمل می کرد و حدود 48 سال به فعالیت سازمانی ادامه داد.
- هدف گات و سازمان تجارت جهانی توسعه همکاریهای اقتصادی بین المللی، تقویت اقتصاد جهانی، ایجاد ثبات اقتصادی، رشد و توسعه تجارت آزاد و منصفانه می باشد.
- سازمان تجارت جهانی زمینه حل و فصل اختلافات تجاری بین اعضا و حل مشکلات تجاری را فراهم می نماید. حل و فصل مشکلات و اختلافات از طریق تفسیر معاهدت و موافقتنامهها، ایجاد موافقتنامههای جدید صورت می گیرد.
- موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی مجموعه از اصول و قواعدی است که کشورهای عضو را ملزم به تنظیم سیاستهای تجاری خود در چهار چوب آن اصول و مقررات می نماید. کشورهای عضو در روشنی این اصول ملزم به ارائه سیاستهای تجاری شفاف نشر آن می باشد تا تجار و سایر کشورها بتواند با آگاهی از آن برنامه ریزی تجاری داشته باشد.



• تاریخچه (زمینه‌های شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی)

1. **توسعه تجارت: تا ابتدای قرن بیستم به صورت قابل توجه تجارت جهانی توسعه پیدا کرده بود که این توسعه به دلیل استعمارگری کشورهای اروپایی و توسعه تجارت آنان با مستعمرات بود.**
2. رکود سال 1930 : در این سال دنیا با رکود اقتصادی مواجه شد که باعث سقوط بازارهای بورس، کاهش ارزش پول و توقف یا کاهش تولیدات داخلی بسیار از کشورها شد.
3. سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولتها: دولتهای مخصوصاً آمریکا و انگلیستان سیاستهای حمایت‌گرایانه از تولیدکنندگان داخلی را در پیش گرفت از قبیل افزایش تعرفه‌های کمرگی در برابر واردات و تلاش برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، این سیاستها در سایر کشورها نیز توسعه پیدا کرد و باعث کاهش وارات و در نتیجه کاهش صادرات کشورهای دیگر شد و در نتیجه کشورها متوسل به اقدامات تلافی جویانه گردید و نتیجه این اقدامات کاهش صادرات، کاسته شدن از حجم تجارت بین الملل و وخامت اوضاع اقتصاد جهانی بود.



4. پایان جنگ جهانی دوم: با توجه به آثار اقتصادی رکود اقتصادی و فروکش کردن جنگ جهانی دوم، ملتها احساس می نمود که برای جلوگیری از جنگ بین کشورهای باید وابستگی اقتصادی ایجاد شود و این وابستگی از طریق توسعه تجارت بین کشورها امکان پذیر است و توسعه تجارت ضرورت به آزاد سازی تجاری و کاهش موانع و تعدیل سیاستهای حمایوی از تولیدات داخلی است.

5. تلاش برای همگرایی و آزادسازی تجارت: بعد از پایان جنگ جهانی دوم کشورها تلاش نمود که جهت آزاد سازی تجاری موافقتنامه های چند جانبه امضا کنند و این اندیشه باعث شد که کشورهای که از تجارت بین المللی بهره مند بود توافق کردند که با همکاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سازمان تجارت بین المللی (ITO) به عنوان یک نهاد تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد ایجاد نماید.



6. کشورها توافق کردند که در کنفرانس تجارت و استخدام سازمان ملل متحد در هاوانای کوبا در سال 1947 سازمان تجارت بین المللی را ایجاد نماید. همزمان با این روند تعداد از همین کشورها مذاکراتی را جهت کاهش تعرفه‌های تجاری و اصلاح سیاستهای حمایوی آغاز کردند که نتیجه آن در 30 اکتبر 1947 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) بود. با وجود این موافقتنامه کشورهای عضو تشکیل سازمان تجارت بین المللی را نیز پیگیری می نمود که در نتیجه در 21 نوامبر 1947 مذاکرات تشکیل این سازمان آغاز و در در مارس 1948 منشور این سازمان به امضاء رسید.

منشور این سازمان باید به تأیید مراجع قانونی داخلی می رسید اما کنگره آمریکا این منشور را به معنای خدشه دار شدن حاکمیت ملی تلقی و علاقه ای به تأیید آن نشان نداد و در نتیجه دولت آمریکا اصلاً آن را به کنگره ارائه نکرد و باعث شد که این سازمان عملاً متولد نشود.

7. شکست ITO و توفیق یک بخش آن: با شکست سازمان تجارت بین المللی و موجودیت گات، این موافقت نامه در شکل یک سازمان نمود و ظهور پیدا نمود و اقدام به تشکیل دبیرخانه نمود.

8. دوره‌های مذاکره بین کشورها و الحاق تعدادی موافقت نامه جدید به موافقت نامه گات: اعضای گات دوره‌های مختلف مذاکرات را تشکیل داد و در هر دوره موافقتنامه‌های به گات اضافه شد.



9. 1995 ایجاد سازمان تجارت جهانی (WTO): در آخرین دور مذاکرات گات که معروف به دوره‌ی اروگوئه است، موافقتنامه ایجاد سازمان تجارت جهانی به امضاء رسید. این سازمان در اول ژانویه 1995 به صورت رسمی تشکیل شد و با تشکیل این نهاد صلاحیتها و وظایف گات به این سازمان واگذار شد.



سازمان تجارت جهانی

• اصول حاکم بر تجارت جهانی

1. تضمین آزادی تجارت بین اعضا (تسهیل تجارت)

آزادی تجارت بین اعضا باعث می شود که کشورهای که در تولید برخی محصولات از مزیت مطلق برخوردار هست تمرکز بیشتر به تولید آن کالا و صادرات آن نموده و سایر نیازهای خود را از کشورهای دیگر تأمین نماید. آزادی تجاری باعث رشد اقتصادی کشورها را عضو خواهد شد. آزادی تجاری به بهبود کیفیت کالا و خدمات و کاهش قیمت و حمایت از اقشار مختلف خواهد شد و به صورت کلی مزایای بیشتر از سیاستهای حمایتی دارد. بر این اساس هیچ یک از اعضا حق ندارد غیر از تعرفه گمرکی موانع دیگری از قبیل ممنوعیت برخی کالاها، محدودیت برخی کالاها موانع در زمینه اخذ مجوز و ... ایجاد نماید.



• آثار آزادی تجارت

- 1. کشورها توجه بیشتر به تولید محصولاتی می کند که در آن زمینه دارای مزیت هستند.
- موارد ذیل را می توان به عنوان مزیت مطرح کرد:
 - - دانش فنی،
 - - نیروی کار؛
 - - مواد اولیه،
 - - هزینه حمل و نقل با توجه به موقعیت
 - - در اختیار داشتن منابع انرژی ارزان؛
 - - تکنالوژی
- - و ...



- 2. تأمین نیازهای از کشورهای دیگر با هزینه کمتر
- آزادی تجارت باعث می گردد که کشورهای محصولاتی را که در آن دارای مزیت نیست تولید نکند و آنها را از کشورهای دیگر با هزینه کمتر وارد نماید.
- 3. رشد اقتصادی
- تمرکز بر تولید کالای دارای مزیت نسبی و تأمین هزینه از طریق صادرات آنها و واردکردن نیازهای دیگر با هزینه کمتر سبب رشد اقتصادی خواهد شد.
- 4. اشتغال بیشتر،
- 5. توسعه کشور
- توسعه منوط رشد اقتصادی است، بدون رشد اقتصادی توسعه امکان پذیر نیست.



2. کاهش تعرفه‌های گمرکی

در سازمان تجارت جهانی و سلف آن گات، تعرفه گمرکی ممنوع نشده است و این عدم ممنوعیت ممکن است سبب از بین رفتن آزادی تجاری شود. کشورها با وضع تعرفه بالا می‌توانند عملاً محدودیت یا موانع جدی برای ورود برخی کالاها ایجاد نمایند و روند آزادی تجارت را خدشه دار نمایند. از این جهت یکی از تعهدات کشورهای عضو کاهش تعرفه تجاری است و این موضوع از طریق تکلیف به مذاکرات دو یا چندجانبه حاصل می‌شود.



- چرا سازمان تجارت جهانی به دنبال ممنوعیت تعرفه نیست؟
- آثار و پیامدهای ذیل را می توان در پاسخ به سوال فوق ارائه نمود:
- - حمایت دولتها از صنایع و تولیدات داخلی به جای تعرفه به سمت حمایتهای غیر تعرفه‌ای می‌رود، مثل استانداردهای کیفی سختگیرانه، استانداردهای صحتی سختگیرانه و ... حمایتهای غیر تعرفه‌ای بیشتر به آزادی تجارت لطمه وارد می‌کند. (به مقاله بیژن آزاد تحت عنوان: موانع غیر تعرفه‌ای در سازمان تجارت جهانی و ناهمسوی این موانع در بازرگانی خارجی ایران، مراجعه شود)
- - ممنوعیت تعرفه جلوی صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه را می‌گیرد، تولیدات داخلی کشورهای در حال توسعه توان رقابت با کشورهای صنعتی را ندارد.
- - کاهش درآمد دولتها، یک بخش مهم از درآمد دولتها را تعرفه تشکیل میدهد، با ممنوعیت تعرفه عملاً دولتها از بخش عمده درآمد خود محروم می‌گردد.



• آثار مثبت ممنوعیت تعرفه:

- - کاهش قیمت کالا برای مصرف کننده، این موضوع به نفع عموم مصرف کنندگان مخصوصا مصرف کننده عادی و طبقه ضعیف جامعه است.
- - تخصیص منابع کشور به تولید کالای که در تولید آن مزیت مطلق دارد. (مزیت مطلق قبلا توضیح داده شده است.)
- - افزایش نو آوری، در صورت ممنوعیت تعرفه، شرکتها متکی به حمایت دولت نیست و برای رقابت مجبور به نو آوری است.
- - با وجود این مزایا حمایت از تولیدات داخلی از سوی دولتها به دلایل مختلف صورت می گیرد، در صورت ممنوعیت تعرفه دولتها به موانع غیر تعرفه ای گسترده تر روی خواهد آورد.



3. لغو تبعیض بین کشورها

- عدم تبعیض و رفتار برابر (عدم تبعیض بین اعضاء و عدم تبعیض بین کالای داخلی و وارداتی) در توافقنامه گات، گاتز و تریپس این موضوع تذکر داده شده است.
- لغو تبعیض با دو شیوه تعهد تضمین شده است:
- (یک) اصل دولت کامله الوداد (most favored nation MFN)
- مطابق این اصل هر کشوری که به یکی از کشورهای طرف تجاری خود، کاهش تعرفه اعمال می کند، مکلف است به سایر کشورهای عضو تعمیم دهد.
- (دو) اصل رفتار ملی، (National Treatment) مطابق این اصل، دولتها مکلف است، با کالای خارجی همان رفتاری را داشته باشد که با کالای داخلی دارد.
- تطبیق این اصل از طریق ممنوعیت مالیاتهای اضافه بر کالای خارجی یا معافیتهای اعمال شده برای کالاهای داخلی، هم چنین تعیین استندهای متفاوت با کالای داخلی است.



- استثنای اصل عدم تبعیض:
- - اتحادیه‌ها، مثلاً اتحادیه اروپا ممکن است، بین خود کاهش شدید تعرفه را اعمال کند، اما ملزم نیست، که قوانین تشکیل اتحادیه را به کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم دهد.
- - رفتار ترجیحی با کشورهای در حال توسعه، سازمان تجارت جهانی کشورهای توسعه یافته را همیشه تشویق به رفتار ترجیحی و دادن امتیازات یا برخورداری از برخی امتیازات نسبت به کشورهای در حال توسعه نمی نماید. رفتارهای ترجیحی شامل کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نمی گردد.
- - اقدامات حفاظتی و امنیتی: این موضوع را می توان با عناوین فرعی ذیل مورد بررسی قرارداد:
- الف- حفاظت از سلامت افراد: ممکن است یک کشور در برابر کالای خاص که نسبت آن ملاحظات صحتی دارد، تعرفه بلند وضع کند، یا واردات آن را محدود یا ممنوع کند. این موضوع در تضاد با اصل عدم تبعیض نیست. مثل اعمال محدودیت نسبت به پسته ایران توسط اتحادیه اروپا، در سال 1403.



• ب - حفاظت از اخلاق جامعه: سازمان تجارت جهانی به اعضا اجازه می دهد که نسبت به کالاها یا خدماتی که برخلاف اخلاق عمومی جامعه است، محدودیت تعرفه ای و غیر تعرفه ای ایجاد شود. مثل شراب، آلات قمار، گوشت برای کشورهای اسلامی، هم چنین ارائه بسیاری از خدماتی که از نظر دینی جواز نداشته باشد.

• ج - امنیت ملی: ممکن است برخی کالاها به صورت کلی یا برخی کالاها در صورتیکه به صورت انبوه وارد یک کشور شود، امنیت ملی یک کشور را دچار آسیب نماید، لذا سازمان تجارت جهانی به کشورهای عضو اجازه اعمال محدودیت تعرفه ای و غیر تعرفه ای را میدهد.

• بحث امنیت ملی می تواند نسبت به کالای خاص باشد، همانند اعمال محدودیت آمریکا نسبت به محصولات شرکت هوواوی که با توجیه جاسوسی این شرکت به نفع چین صورت گرفت.



- موضوع امنیت ملی می تواند مربوط به مالکیت فکری باشد، برخی کشورها مثل ایالات متحده آمریکا نسبت به کالای مثل کشور چین به بهانه نقض مالکیت فکری و سرقت تکنالوژی اعمال محدودیت می کند.

- تعرفه های اعمال شده از سوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا علیه کشورهای دیگر براساس قوانین تجارت داخلی آمریکا که هدف آنها مقابله با تجارت غیر عادلانه و منصفانه و مقابله با تجارت که امنیت ملی را با خطر مواجه می کند، صورت می گیرد. در عین حال تلاش می کند آن را مطابق استثناهای مربوط به امنیت و حفاظت سازمان تجارت جهانی توجیه نماید.



4. شفافیت در مقررات ناظر بر تجارت

مقررات، احکام قضایی و پالیسیهای اتخاذ شده در زمینه تجارت به نحوی که در فروش، توزیع، حمل و نقل، بیمه و ... تأثیر گذار باشد به صورت شفاف نشر و در اختیار عموم قرارگیرد.

شفافیت موجب آگاهی از وضعیت اقتصادی شده و باعث می شود که تجار به سرمایه گذاری اقدام نمایند. اصل ثبات و پیش بینی پذیری باعث اطمینان تجار شده و امکان سرمایه گذاری را فراهم می کند.

شفافیت از طرق زیر اعمال می شود:

الف) انتشار: اعضاء سازمان تجارت جهانی مکلف است، قوانین و مقررات مرتبط با تجارت جهانی، پالیسیها و تصامیم را به منظور در دسترس قراردادن برای عموم، نشر کند.

ب) اطلاع رسانی: کشورهای عضو مکلف است، تغییرات در قوانین، مقررات و پالیسیهای مرتبط با تجارت بین الملل را به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی گزارش دهد.

ج) بررسی دوره ای سیاستهای کشورهای عضو توسط سازمان تجارت جهانی.



5. کمک به توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته

یکی از تعهداتی که براساس موافقتنامه گات و سیاستهای سازمان تجارت جهانی است، کمک به کشورهای کمتر توسعه یافته هست. کشورهای توسعه یافته مکلف است که بازار خود را به روی کالاهای کشورهای کمتر توسعه یافته باز کنند و به آنان خدمات فنی ارائه نمایند تا بتوانند به اقتصاد آزاد دسترسی پیدا نموده و تعهدات خویش را در قبال سازمان تجارت جهانی ادا نمایند.

البته هنوز چشم انداز روشنی برای این وجود ندارد.



سازمان تجارت جهانی

• موافقت نامه‌های بنیادی سازمان تجارت جهانی

موافقت نامه‌ها عموماً تعیین کننده حداقل استاندارد لازم برای کشورهای عضو است که بر اساس آن باید قوانین داخلی خود را با آن استانداردها تطبیق دهند.

الحاق به سازمان تجارت جهانی به معنی پذیرش تمامی این موافقت نامه‌هاست. در واقع موافقتنامه‌ها به صورت یک بسته در اختیار اعضا قرار دارند که یا همه را بپذیرند یا از عضویت در سازمان تجارت جهانی انصراف دهد. البته موافقتنامه‌های وجود دارد که به صورت استثنایی اعضا از پذیرش آنها معاف است که بعد از موافقتنامه‌های بنیادی توضیح داده خواهد شد.

1. موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی

این موافقتنامه شامل تأسیس، تشکیلات، عضویت، خروج و نحوه بازنگری در موافقت نامه است. تعداد زیادی موافقتنامه دیگر به موافقتنامه تأسیس ضمیمه شده و همگی بسته واحد را تشکیل می‌دهد.



2. موافقت نامه گات 1994 (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت)

این موافقتنامه به موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی ضمیمه شده است. موافقتنامه گات حاوی مهمترین تعهدات کشورهای عضو در مورد تجارت کالا می باشد. اصول حاکم بر تجارت جهانی از قبیل اصل عدم تبعیض، اصل برطرف کردن موانع تجاری، تعهد به کاهش تعرفه گمرکی و برقراری تجارت منصفانه در این موافقتنامه انعکاس یافته است.



اهداف اصلی: GATT

- کاهش تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری
- هدف اصلی گات کاهش تدریجی تعرفه‌ها و حذف سایر موانع تجاری برای تسهیل تجارت آزاد بین کشورها بود. همانگونه قبلاً ذکر شد، تعرفه ممنوع نشده است بلکه تعهد کشورها کاهش تعرفه می باشد.
- اصل عدم تبعیض
- یکی از اصول اساسی GATT، اصل "کشور کامله الوداد" (- Most-Favored-Nation MFN) بود. بر اساس این اصل، هر کشور عضو موظف است با تمام کشورهای عضو دیگر به طور یکسان در زمینه تجارت رفتار کند. هرگونه امتیاز تجاری که یک کشور به یک عضو می‌دهد، باید به طور یکسان به سایر اعضا نیز اعطا شود.



• رفتار ملی

- اصل دیگر گات، اصل "رفتار ملی" (National Treatment) است. بر اساس این اصل، کشورهای عضو موظف هستند پس از ورود کالاهای خارجی به بازار داخلی، با آنها رفتاری مشابه کالاهای تولید داخل داشته باشند و از اعمال مقررات تبعیض آمیز خودداری کنند. مثلاً الزام ادارات دولتی به تهیه کالای داخلی، سهولت در ایجاد خدمات فنی به کالای داخلی و ممانعت از آن برای کالای خارجی، عدم تفاوت بر مالیات بر مصرف و ...

• شفافیت

- موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت بر شفافیت در سیاست‌های تجاری کشورها تأکید داشت تا سایر اعضا از مقررات و رویه‌های تجاری یکدیگر آگاه باشند. شفافیت از طریق نشر و در اختیار عموم قرار گرفتن پالیسیهای تجاری فراهم می گردد. (ماده 10)



• 3. گاتس General Agreement on Trade in Services

- موافقنامه گاتس در مورد ارائه خدمات در سطح بین المللی بین اعضاء تنظیم شده است. قبل از 1995 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت GATT تنها بر موری تجارت کالا بود. با تصویب گاتس مقررات مربوط به ارائه خدمات نیز بین اعضاء قانونگذاری شد.
- مطابق گاتس ارائه خدمات به یکی از چهار حالت ارائه می گردد:
- 1. عرضه خدمات فرامرزی: در این شیوه شرکتهای کشور ارائه کننده خدمات بدون حضور در کشور مستفید شونده ارائه خدمات دارند. مثل خدمات مخابراتی، خدمات انتقال داده یا امواج صوتی و تصویری و ...



• 2. ارائه خدمات به شکل مصرف خارجی:

• ارائه این نوع خدمات به این معنا است که کشور ارائه دهنده خدمات در داخل کشور خود به افراد یا شرکتهای کشور مصرف کننده به ارائه خدمات می پردازند. مثل ارائه خدمات گردشگری، هوتل داری، خدمات مخابراتی و ...

• 3. ارائه خدمات از طریق تأسیس شعبه نمایندگی:

• در این شیوه کشور ارائه کننده خدمات در کشور مستفید شونده نمایندگی های نهاد خود را ایجاد و از طریق نمایندگی ها به ارائه خدمات می پردازد. مثل خدمات بانکی، بیمه، آموزش، حمل و نقل و ...



• 4. ارائه خدمات از طریق اشخاص حقیقی:

• در این شیوه کشور ارائه کننده خدمات با اعزام کارشناس، مشاور، تکنیسین و ... به کشور مستفید شونده ارائه خدمات انجام می‌دهد. مثل ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های مختلف یا خدمات مستشاری و ...

• مقررات گاتس را می‌توان در این سه دسته مورد مطالعه قرار داد:

• دسته اول: مقررات حاکم بر تجارت خدمات و تعهدات دولتهای عضو از قبیل، عدم تبعیض، شفافیت، تضمین آزادی تجارت خدمات و ...

• دسته دوم: مقررات حاکم بر آزادسازی خدمات خاص توسط اعضا، از قبیل آزاد سازی خدمات حمل و نقل، بیمه، مخابرات و ... در این قسمت اعضا مکلف است، محدودیت های مورد نظر خود را ذکر کند: مثال: محدودیت در تعداد عرضه کننده، مثلا ممکن است در زمینه خدمات بانکی، کشورها فقط تعداد مشخصی بانک خارجی را اجازه فعالیت بدهد و بیشتر از آن را اجازه ندهد.



- مثال: محدودیت در زمینه میزان سهام شرکتهای مشترک بین اتباع و خارجیها، برخی کشورها ممکن است الزام کند، تأسیس شرکت توسط اتباع خارجی در صورتی ممکن است که بیش از 51 فیصد سهام مربوط به اتباع داخلی باشد.
- ممکن است این محدودیت مربوط به حوزه های خاص باشد، مثلاً مخابرات، بیمه، حمل و نقل، بانکداری و ...
- دسته سوم: پیوستها که مقررات حاکم بر خدمات خاص است. مثل خدمات انتقال نیروی کار، ارائه خدمات حمل و نقل و ...
- برخی حوزه ها به دلیل اهمیت خاص، ممکن است قواعد گاتس به تنهای کافی نباشد، لذا در این موارد، گاتس به کشورها اجازه میدهد که در این موارد قواعد خاص خود را در کنار قواعد گاتس داشته باشد.



• 4. تفاهم‌نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف

- Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute
- یکی از موافقتنامه های مهم سازمان تجارت جهانی این تفاهم‌نامه می باشد. اصولاً یک از ضعفهای گات 1947 عدم وجود روش حل و فصل دعاوی بین اعضاء بود. این تفاهم‌نامه این ضعف را بر طرف نمود.
- طبیعی است که بین کشورهای عضو به دلیل تضاد منافع در اقدامات تجاری و پالیسهای تجاری اختلافات بروز نماید، این تفاهم‌نامه نحوه حل و فصل اختلافات، مرجع رسیدگی کننده و صلاحیتهای آن را مشخص نموده است و اعضاء مکلف است که از طریق نهاد مربوطه سازمان تجارت جهانی اختلافات شان را حل و فصل نمایند.



• 5. موافقتنامه راجع به حقوق مالکیت فکری

- The Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)
- این موافقتنامه شامل مقررات تفصیلی در بیان وظایف اعضای سازمان تجارت جهانی در جهت رعایت و تضمین حقوق مالکیت فکری در سرزمین خود از طرق مختلف و حتی وضع مقررات جزایی است.
- این موافقتنامه پیشنهاد کشورهای صنعتی و توسعه یافته بود، آنان معتقد بود که عدم شناسای و عدم رعایت قواعد مالکیت فکری مانع تجاری بوده و سازمان تجارت جهانی به صورت جدی باید به آن بپردازد. آنان همچنین می خواستند از طریق این موافقتنامه زمینه صادرات محصولات خویش را فراهم و از کپی برداری محصولات خویش جلوگیری نماید.



- کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مخالف این موافقتنامه بودند؛ زیرا وجود این موافقتنامه با توجه به وضعیت اقتصادی و توان علمی آنان، مسیر توسعه را مختل و هزینه‌های آنان را بالا می‌بردند.

- در نهایت با توجه به مقررات حمایت از کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و برخی معافیتها، این موافقتنامه تصویب و جزء اسناد لازم الاجرای سازمان تجارت جهانی گردید.

- محورهای اصلی موافقتنامه:

- 1. در مورد مالکیت فکری محصولات وارداتی کشورهای عضو رفتار بدون تبعیض وجود داشته باشد. همچنین بین محصولات داخلی و محصولات وارداتی در مورد حقوق مالکیت فکری تبعیض وجود نداشته باشد.



- 2. کشورهای عضو مکلف به حمایت‌های استاندارد از مالکیت فکری است و کشورهای عضو که عضو معاهدات برن یا پاریس نمی باشند، ملزم و الحاق به آنها است.
- 3. کشورهای عضو باید ضمانت اجراهای جزایی مؤثر برای تضمین اجرای حقوق مالکیت فکری را ایجاد نماید.
- 4. کشورهای عضو باید زمینه دسترسی به محاکم به صورت کم هزینه برای همه فراهم نماید و امکان رسیدگی منصفانه و بی طرفانه را نیز فراهم نماید.
- 5. تریپس کشورهای عضو را مکلف نموده اند که جعل عمدی علائم تجاری و نقض عمدی کپی رایت را جرم انگاری نماید.



• اهداف تریپس:

• کاهش سو استفاده از مالکیت فکری

- با ایجاد یک چارچوب حقوقی مشترک، تریپس به کاهش اختلافات ناشی از تفاوت در قوانین مالکیت فکری بین کشورها کمک می‌کند. تفاوت قانون یا تفاوت در اجرای قانون زمینه سو استفاده از مالکیت فکری را فراهم می‌کند.

• ارتقای تجارت و سرمایه‌گذاری

- حفاظت قوی از حقوق مالکیت فکری، انگیزه برای نوآوری، خلاقیت و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و به توسعه تجارت بین‌المللی کمک می‌کند. ایجاد یک اثر هنری، علمی، صنعتی و ... نیازمند سرمایه‌گذاری و صرف زمان زیاد است، در صورتیکه از مالکیت فکری حمایت صورت نگیرد و بعد از انتشار یک اثر، کشورهای دیگر بتواند به راحتی از آن کپی برداری کند، کسی سرمایه‌گذاری و فکر و اندیشه و نوآوری نخواهد نمود.



• تضمین اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری

- تریپس علاوه بر تعیین استانداردهای حفاظت از مالکیت فکری، شیوه‌های مؤثر اجرای حقوق مالکیت فکری را نیز تعیین می‌کند.

- تریپس با الزام اعضا به پیش بینی موارد ذیل در قوانین داخلی به اجرای مؤثر مالکیت فکری کمک می‌کند:

- - شیوه‌های جبران خسارت؛

- - مکانیسم مشخص برای ثبت مالکیت فکری مبتنی بر عدم ثبت این اثر در کشورهای دیگر؛

- - تعیین مکانیسم جزایی برای مجازات کسانی که مالکیت فکری را نقض می‌کند.



• تعادل بین حقوق دارندگان و تعهدات کشورها

- این توافقنامه تلاش می‌کند تا بین حقوق دارندگان مالکیت فکری و منافع عمومی، از جمله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فناوری، تعادل برقرار کند.
- آثار عدم تعادل بین حقوق دارندگان و تعهدات کشورها:
- - محدودیت دسترسی به دانش و فناوری: حقوق انحصاری قوی می‌توانند مانع از انتشار و استفاده از دانش و فناوری شوند، که ممکن است روند توسعه اقتصادی و فناوری را کند کند. (می‌توان به منظور توسعه علمی به صورت محدود اقدام به کپی بدون مجوز نمود، مثلاً کپی بخشی از کتاب را در صنوف آموزشی)



- - افزایش قیمت کالاها و خدمات: حقوق انحصاری می‌توانند به دارندگان اجازه دهند تا قیمت‌های بالاتری برای محصولات و خدمات خود تعیین کنند، که ممکن است دسترسی به آنها را برای عموم مردم محدود کند (ماجرای ایدز در آفریقای جنوبی و مجوز تولید داروهای ژنریک)، (اجازه داشتن کشاورزان به ذخیره سازی بخشی از محصول خود به عنوان بذر سال بعدی در محصولات تحت حمایت مالکیت فکری است)



- - مانع نوآوری‌های بعدی: حقوق مالکیت فکری گسترده می‌توانند مانع از نوآوری‌های بعدی شوند، زیرا نوآوران ممکن است برای استفاده از فناوری‌های موجود نیاز به کسب مجوز از دارندگان حقوق داشته باشند.
- مکانیسم ایجاد تعادل بین حقوق دارندگان و تعهدات کشورها:
- - محدودیت حمایت از حقوق دارندگان مالکیت فکری: به این معنا که تریپس به کشورهای اجازه می‌دهد که استثنای‌های را در حمایت از مالکیت فکری پیش بینی کند، مثل استفاده برای آموزش، برای استفاده شخصی و غیر تجاری، برای کتابخانه و ...
- - محدودیت زمانی حمایت: اگر از یک مالکیت فکری حمایت ابدی صورت گیرد، به منافع عمومی لطمه وارد می‌شود، لذا به کشورها اجازه می‌دهد که زمان متعارف برای حمایت تعیین کند.



• - مقررات مربوط به رفتارهای ضد رقابتی در قراردادهای لایسنس

• مالکیت فکری ذاتا به دارنده حق انحصاری میدهد و حق انحصاری برای دارنده در برابر کسانی که از این حق می خواهند استفاده نماید، قدرت تحمیل شرایط غیر عادلانه و ضد رقابتی میدهد، تریپس به کشورهای عضو اجازه میدهد که از رفتارهای ضد رقابتی حمایت نکند.

• مثال: محدودیت صادرات محصولات تولید شده تحت لایسنس: ممکن است دارنده حق اختراع با استفاده از حق مالکیت فکری انحصاری از دارنده قرارداد لایسنس بخواهد که محصولات تولیدی به کشورهای خاص صادر نشود. این یک رفتار ضد رقابتی است، تریپس به کشورهای عضو اجازه میدهد که در قوانین داخلی خود از این گونه رفتارها حمایت قانونی انجام ندهد.



• مثال: تعیین قیمت ثابت: در قرارداد لایسنس ممکن است دارنده مالکیت فکری برای محصولات تولیدی قیمت ثابتی را وضع کند و این تعیین قیمت ثابت یک رفتار ضد رقابتی است.

• و



• 6. موافقتنامه راجع به تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت

- Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)
- این موافقتنامه در مورد موانع سرمایه گذاری است. هدف این موافقتنامه قابل پیش بینی پذیری رفتار و پالیسی های دولت مقصد سرمایه گذاری است. از طریق این قابلیت پیش بینی پذیری سرمایه گذاران تصمیم به سرمایه گذاری بگیرند.
- کشورها ممکن است برای حمایت از تولیدات داخلی خود سرمایه گذاران را وادار به تهیه مواد مصرفی در زمینه سرمایه گذاری از منابع داخلی نماید، یا آنان را مکلف به فروش میزان مشخص در داخلی نماید و ...
- تریمز به منظور مقابله با موانع این چنینی ایجاد شده است و از موافقتنامه های بینادین سازمان تجارت جهانی است و کلیه کشورهای که به تجارت جهانی ملحق می شود، مکلف به اجرا و تطبیق تریمز می باشد.



• اهداف تریمز:

1. تسهیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: با ایجاد یک محیط تجاری عادلانه‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر برای سرمایه‌گذاران خارجی.
2. جلوگیری از اقدامات تبعیض‌آمیز: اطمینان از اینکه سرمایه‌گذاران خارجی از رفتاری مشابه با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار باشند.
3. حذف محدودیت‌های کمی: جلوگیری از اعمال محدودیت‌های کمی بر واردات یا صادرات که می‌تواند تجارت را مختل کند.
4. افزایش شفافیت: الزام کشورهای عضو به اطلاع‌رسانی در مورد اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت خود.



نمونه‌هایی از اقدامات ممنوعه تحت موافقتنامه: (موانع سرمایه گذاری خارجی)

الزامات مربوط به محتوای داخلی: الزام سرمایه‌گذاران خارجی به استفاده از میزان مشخصی از کالاها یا خدمات تولید داخل در فرآیند تولید خود.

- بسیار از کشورها ممکن است از سرمایه‌گذاران بخواهد که در مورد حوزه سرمایه گذاری مواد لازم برای راه اندازی و مصرفی خود را از تولیدات داخلی استفاده کند تا از این طریق از تولیدات داخلی حمایت شود و این حمایت زمینه رقابت عادلانه را از بین می برد و یکی از موانعی است که تریمز با آن مقابله می کند.



• الزامات مربوط به تراز تجاری:

- الزام سرمایه‌گذاران خارجی به صادرات مقدار یا ارزشی معادل با واردات خود.
- درواقع الزاماتی است که دولت‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی وضع می‌کنند و بر اساس آن، این سرمایه‌گذاران موظف می‌شوند که میزان یا ارزشی معادل با واردات خود، صادرات داشته باشند. به عبارت دیگر، این الزامات تلاش می‌کنند تا یک تعادل مصنوعی بین جریان ورودی و خروجی ارز ناشی از فعالیت‌های یک شرکت خارجی ایجاد کنند.
- مثال: ممکن است از سرمایه‌گذار خارجی خواسته شود به میزان ارزش وارداتی قطعات و لوازم مورد نیاز شرکت، باید صادرات داشته باشد.
- در واقع این الزام به منظور حفظ ذخایر ارزی یک کشور مقصد سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.



• الزامات مربوط به عملکرد صادرات:

- این مورد به الزاماتی اطلاق می‌شود که دولت‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی وضع می‌کنند و بر اساس آن، این سرمایه‌گذاران موظف می‌شوند که درصد معینی از تولیدات خود را صادر کنند. به عبارت دیگر، این الزامات، میزان صادرات یک شرکت خارجی را به عنوان شرطی برای سرمایه‌گذاری یا ادامه فعالیت در آن کشور تعیین می‌کنند.
- این الزام ممکن به منظور درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و دسترسی به بازار بین المللی صورت گیرد.
- تریمز به دلیل تبعیض، مداخله در تصامیم تجاری و برهم زدن آزادی تجارت و ... با این الزامها مخالفند و تلاش می‌کند آنها را از بین ببرند.



• الزامات مربوط به انتقال فناوری:

• این مورد به الزاماتی اطلاق می‌شود که دولت‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی وضع می‌کنند و بر اساس آن، سرمایه‌گذاران خارجی موظف می‌شوند دانش فنی، فرآیندهای تولید، اختراعات، یا سایر اشکال مالکیت فکری خود را به شرکت‌های داخلی یا نهادهای دولتی در کشور مقصد منتقل کنند. این انتقال ممکن است به عنوان شرطی برای ورود به بازار، دریافت مجوز فعالیت، بهره‌مندی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری، یا ادامه فعالیت در آن کشور تعیین شود.

• چرا کشورهای این الزامها را انجام می‌دهد؟

• 1. توسعه صنعتی و ارتقای دانش داخلی،

• 2. کاهش وابستگی به فناوری خارجی،

• 3. افزایش توان رقابت صنایع داخلی،

• 4. ایجاد اشتغل.



- الزامات مربوط به فروش داخلی:
- الزام سرمایه‌گذاران خارجی به فروش درصد مشخصی از محصولات خود در بازار داخلی.
مطابق این الزام شرکت‌های خارجی برای مجوز فعالیت و سرمایه‌گذاری، بهره‌مندی از تسهیلات و حمایت از ادامه فعالیت ممکن است ملزم به فروش در صدر مشخصی از تولیدات شان در بازار داخلی شوند.
- دولت‌ها ممکن است به دلایل ذیل این محدودیت را اعمال کند:
- 1. تأمین نیازهای داخلی،
- 2. حمایت از مصرف کنندگان داخلی،
- 3. تأمین نیازهای صنایع داخلی، در صورتیکه سرمایه‌گذاری تولید قطعات یا مواد لازم برای صنایع دیگر باشد.
- 4. کنترل بازار



7. موافقتنامه ضد دامپینگ

- مفهوم دامپینگ

- دامپینگ: فروش کالایی در یک کشور خارجی به قیمتی کمتر از قیمت عادی آن در کشور صادرکننده یا به قیمت کمتر از قیمت تولید شده، می باشد. در واقع کشور صادر کننده از طریق دامپینگ رقابت تجاری را به صورت غیر عادلانه و غیر منصفانه تغییر می دهد.

- هدف موافقتنامه ضد دامپینگ:

- هدف اصلی سازمان تجارت جهانی ترویج و حفظ آزادی تجارت است و تمامی موافقتنامه ها در راستای این هدف تدوین شده است.

- در واقع موافقتنامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی، اقداماتی است که برای رسیدن به هدف اصلی که آزادی تجارت است، انجام گرفته است.



• اهداف موافقتنام ضد دامپینگ:

• جلوگیری از تجارت غیرمنصفانه

• هدف اصلی این موافقتنامه، مقابله با رویه دامپینگ است که می‌تواند رقابت سالم در بازارهای بین‌المللی را مختل کند و به صنایع داخلی کشورهای واردکننده آسیب برساند .

• تعیین رویه‌های قانونی برای اقدامات ضد دامپینگ

• این موافقتنامه چارچوب قانونی مشخصی را برای کشورها تعیین می‌کند تا در صورت اثبات وقوع دامپینگ و وجود آسیب به صنایع داخلی، بتوانند اقدامات ضد دامپینگ (مانند وضع تعرفه‌های ضد دامپینگ) را به صورت قانونی اعمال کنند .

• ایجاد تعادل بین حمایت از صنایع داخلی و تجارت آزاد

• این موافقتنامه تلاش می‌کند تا تعادلی بین حق کشورها برای حمایت از صنایع داخلی خود در برابر تجارت غیرمنصفانه و اصول تجارت آزاد و کاهش موانع تجاری ایجاد کند .



• انواع دامپینگ:

• دامپینگ مستمر

• در این نوع دامپینگ، یک شرکت به طور مداوم کالاهای خود را در بازار خارجی با قیمتی کمتر از بازار داخلی به فروش می‌رساند تا سود خود را در بازار داخلی (با قیمت بالاتر به دلیل قدرت انحصاری یا عدم رقابت) به حداکثر برساند و در عین حال در بازار خارجی نیز سهمی به دست آورد.

• این نوع دامپینگ معمولاً در مورد کالاهایی رخ می‌دهد که هزینه نهایی تولید با افزایش حجم تولید کاهش می‌یابد.

• این نوع دامپینگ مورد توجه موافقنامه ضد دامپینگ نیست و در واقع با این نوع دامپینگ مبارزه صورت نمی‌گیرد.



• دامپینگ غارتگرانه یا مخرب :

• این نوع دامپینگ شامل فروش موقتی کالا در بازار خارجی با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت داخلی و حتی پایین‌تر از هزینه تولید است. هدف اصلی از این کار، حذف رقبا از بازار خارجی و به دست آوردن قدرت انحصاری است.

• پس از حذف رقبا، شرکت دامپینگ‌کننده می‌تواند قیمت‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

• موافقنامه ضد دامپینگ با این نوع دامپینگ مبارزه و مقابله می‌کند و این نوع دامپینگ رقابت تجاری غیر عادلانه و غیر منصفانه می‌نماید و آزادی تجارت را از بین می‌برد.



• دامپینگ تصادفی یا فصلی

- این نوع دامپینگ زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت با مازاد تولید غیرمنتظره یا کالاهای فاسدشدنی مواجه می‌شود و برای جلوگیری از انباشت کالا و کاهش قیمت در بازار داخلی، آنها را با قیمت پایین‌تر در بازار خارجی به فروش می‌رساند.
- این نوع دامپینگ معمولاً موقتی است و پس از فروش مازاد کالا متوقف می‌شود. این نوع دامپینگ نیز مورد توجه موافقنامه ضد دامپینگ نیست.



• دامپینگ ناشی از پرداخت سوبسایدی:

- در این حالت، کشور صادرکننده به تولیدکنندگان سوبسایدی پرداخت می‌کند و این امر به آنها اجازه می‌دهد کالاهای خود را با قیمت پایین‌تر در بازار خارجی به فروش برسانند.
- این نوع دامپینگ نیز مورد توجه موافقنامه ضد دامپینگ است. این نوع دامپینگ آزادی تجارت را از بین می‌برد و سازمان تجارت جهانی از طریق موافقنامه ضد دامپینگ با این وضعیت مقابله می‌نماید.



- اقدامات ضد دامپینگ:

- تعرفه های ضد دامپینگ

- در صورتی که تحقیقات نشان دهد دامپینگ رخ داده و به صنعت داخلی آسیب مادی وارد شده است، کشور واردکننده می تواند تعرفه های ضد دامپینگ بر واردات کالاهای دامپ شده وضع کند.

- حمایت از صنایع داخلی

- همکاریهای بین المللی برای مبارزه با دامپینگ

- ممنوعیت و محدودیت ورود کالای دامپ شده



• 8. موافقتنامه راجع به سوبساید و اقدامات جبرانی

- Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (“SCM Agreement”)

- موافقتنامه راجع به سوبساید و اقدامات جبرانی یکی از موافقتنامه‌های اصلی سازمان تجارت جهانی (WTO) است که به طور خاص به سوبساید و اقدامات جبرانی مرتبط با آن می‌پردازد. این موافقتنامه در سال 1995 به اجرا درآمد و چارچوبی را برای کشورهای عضو WTO برای بررسی، تحقیق و اعمال اقدامات جبرانی در صورت لزوم ایجاد می‌کند.
- سوبساید: کمک مالی یا دیگر مزایای مالی که توسط دولت یا یک نهاد دولتی به یک شرکت یا صنعت خاص اعطا می‌شود. این سوبساید می‌تواند برای تولید کننده یا صادر کننده باشد.
- اقدامات جبرانی: اقداماتی که توسط یک کشور برای مقابله با اثرات زیان‌بار سوبساید اعطا شده توسط کشور دیگر اعمال می‌شود، مانند تعرفه‌های اضافی یا ممنوعیت‌های واردات.



• اهداف موافقتنامه:

- **ترویج رقابت عادلانه:** با جلوگیری از اعطای سوبساید مخرب که می‌تواند رقابت بین شرکت‌ها در بازارهای جهانی را غیر منصفانه نماید.
- **محافظت از صنعت داخلی:** با جلوگیری از آسیب به صنعت داخلی در برابر واردات کالاهایی که با سوبساید مخرب تولید یا صادر می‌شوند.
- **ترویج تجارت آزاد:** با ایجاد یک محیط تجاری شفاف و قابل پیش‌بینی برای تجارت بین‌المللی



• شیوه‌های جبرانی:

- کشورهای عضو صنایع داخلی شان به دلیل سوبساید مخرب کشورهای دیگر با خطر مواجه می‌شوند، مطابق موافقتنامه می‌تواند اقدامات ذیل را انجام دهد:

- 1. وضع تعرفه برای کالاهای وارداتی که کشور صادر کننده سوبساید مخرب اعطاء کرده است. میزان تعرفه می‌تواند تا حدی باشد که شرکت‌های داخلی توان رقابت را پیدا کند. یکی از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی عدم تبعیض است، اما در صورتیکه کشورها از طریق اعطای سوبساید بخواهد صنایع کشور دیگر را با خطر مواجه کند، ایجاد تعرفه تبعیض آمیز مورد پذیرش قرار گرفته است.



- 2. ایجاد محدودیت یا ممنوعیت برای ورود کالای که سوبساید مخرب صادرات دریافت کرده است.
- 3. اعطایی سوبساید به شرکتهای داخلی به منظور جایگزین کردن واردات کالای سوبسایدی.
- انواع سوبساید پیش‌بینی شده در موافقتنامه:
- 1. سوبساید ممنوع: به منظور تضمین آزادی تجارت این موافقتنامه سوبسایدهای ذیل را ممنوع قرار داده است:
- - سوبساید برای صادرات
- - سوبساید به تولیدات داخلی به منظور جایگزین کردن کالاهای وارداتی



• 2. سوبساید قابل تعقیب: این سوبسایدها اگر تجارت آزاد را با خطر مواجه کند، کشور ذینفع می‌تواند به سازمان تجارت جهانی برای توقف آن متوسل شود. سوبسایدهای ذیل می‌تواند در این ردیف قرار گیرد:

• - سوبساید مستقیم به بخش تولید؛

• - سوبساید برای استفاده از محصولات داخلی؛

• 3. سوبساید غیر قابل تعقیب: این سوبسایدها آزاد هستند و کشورها می‌تواند در نظر بگیرد. موارد ذیل را می‌توان در این بخش قرارداد:

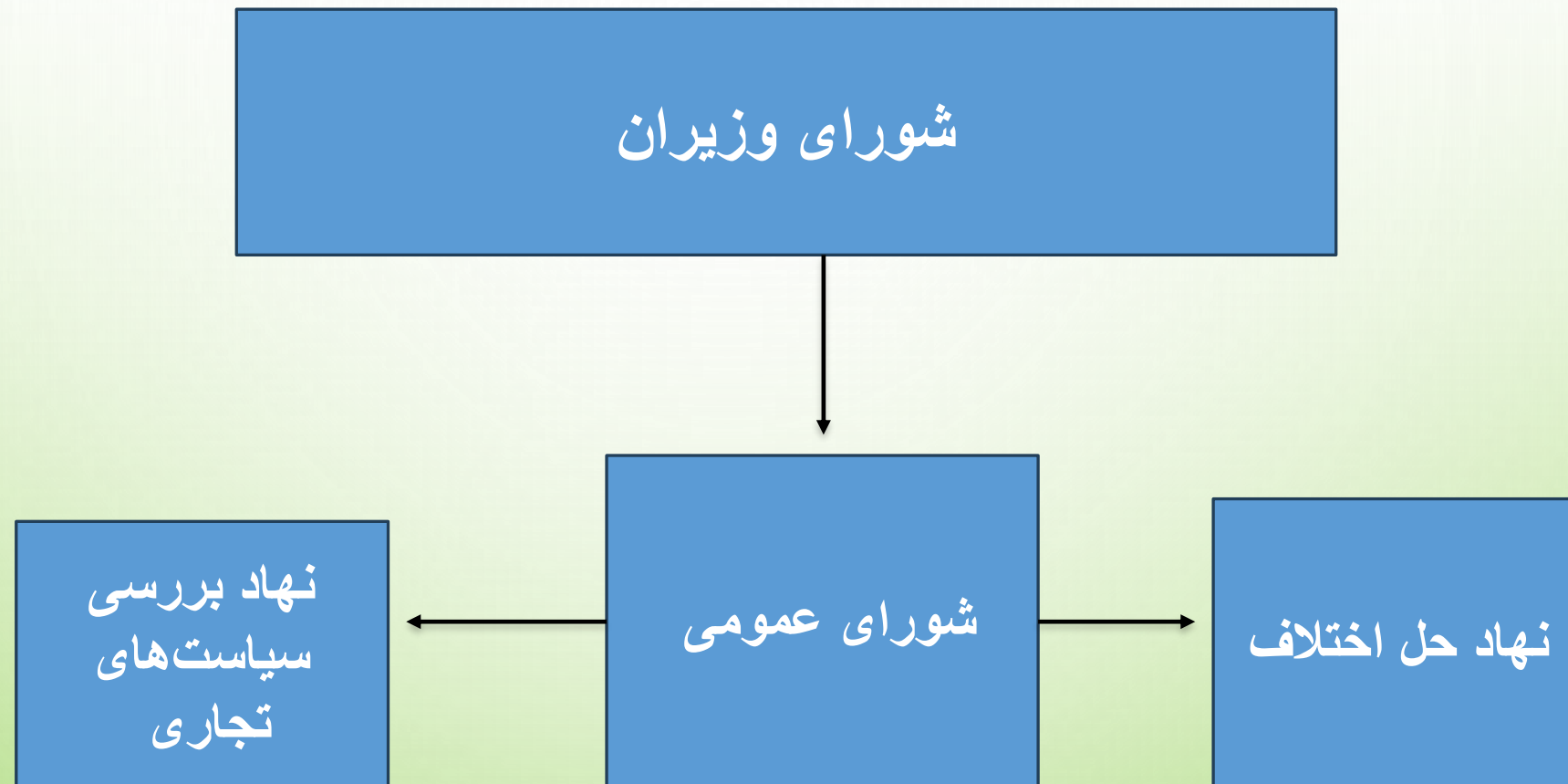
• - سوبساید عمومی؛

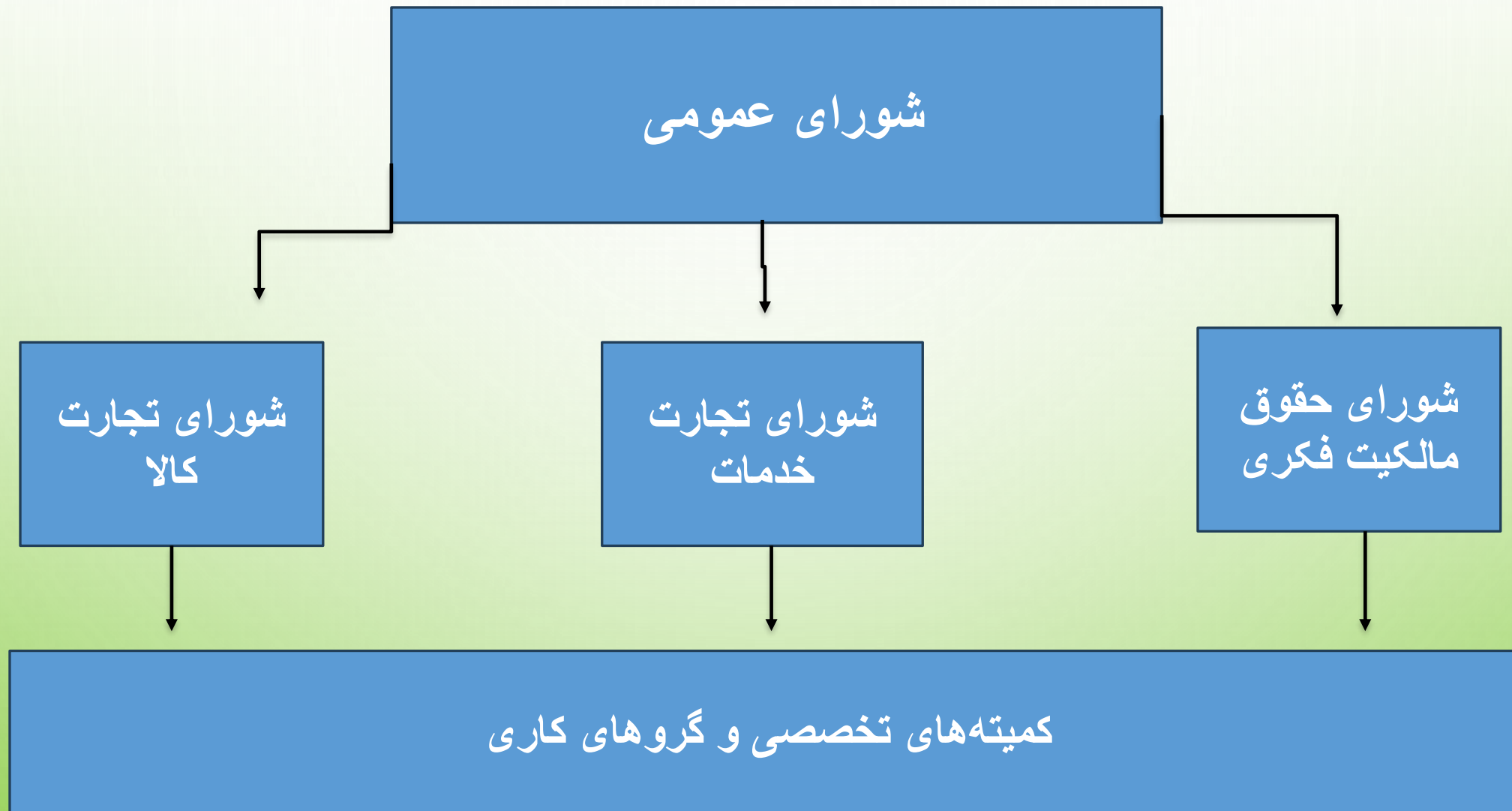
• - سوبساید زیست محیطی؛

• - سوبساید برای توسعه مناطق محروم؛

• - سوبسایدهای شرایط اضطرار.

• ساختار سازمان تجارت







• ساختار سازمان تجارت جهانی:

- 1. کنفرانس وزیران: این شورا عالی ترین رکن سازمان تجارت جهانی است و مرکب از وزیران کشورهای عضو می باشد. این کنفرانس هر دو سال یکبار تشکیل می شود و وظایف اصلی آن موارد ذیل می باشد:
 - تعیین سیاست های کلی سازمان؛
 - بررسی عملکرد سازمان؛
 - تصویب موافقتنامه های جدید؛



• **2. شورای عمومی:** این شورا وظایف روزمره WTO را انجام می‌دهد و به عنوان مجمع عمومی سازمان عمل می‌کند. وظایف اصلی این شورا عبارتند از:

- نظارت بر اجرای موافقتنامه‌های WTO؛
- حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو؛
- رسیدگی به گزارش‌ها و پیشنهادات مدیر کل.

• **3. شوراهای فرعی:**

- الف) شورای تجارت کالا
- ب) شورای تجارت خدمات
- ج) شورای تجارت مرتبط با موضوعات مالکیت فکری



• 4. کمیته‌ها

- بخش‌های مختلف سازمان تجارت جهانی کمیته‌های فرعی دارد که در زمینه‌های تخصصی فعالیت می‌نماید. مثل کمیته مالکیت فکری، محیط زیست، کشاورزی و ...

• 5. دبیرخانه:

- دبیرخانه تحت مدیریت دبیرکل فعالیت می‌نماید. دبیرکل توسط کنفرانس وزیران انتخاب می‌شود.



• **تصامیم در سازمان تجارت جهانی:**

• **توافق جمعی:** در سازمان تجارت جهانی اصل بر این است که رأی گیری نشود و تصامیم

بر اساس توافق جمعی حاصل شود. منظور از توافق جمعی عدم مخالفت هیچ کدام از

اعضاء می باشد. امروزه تصامیم ذیل الزاما بر اساس توافق جمعی است: تصویب

موافقتنامه های جدید، حل و فصل اختلافات تجاری و تعیین بودجه سازمان. برای

تصویب این تصمیمات، نباید هیچ عضوی سازمان به طور صریح مخالفت نماید.

• **تصمیماتی که با اکثریت آراء اتخاذ می شود:** این تصمیمات شامل مواردی مانند صدور

بیانیه ها، تشکیل کارگروه ها و تعیین دستور کار جلسات می شود. برای تصویب این

تصمیمات، ممکن است اکثریت متفاوت ضروری باشد.



• ارکان تصمیم‌گیری:

• **کنفرانس وزیران:** این بالاترین رکن تصمیم‌گیری در WTO است که هر دو سال یکبار تشکیل می‌شود. در این کنفرانس، وزرای تجارت یا مقامات ارشد تجاری از تمام کشورهای عضو حضور دارند. صلاحیت تصمیم

گیری:

- تعیین سیاست‌های کلی سازما؛
- بررسی عملکرد سازمان؛
- تصویب موافقتنامه‌های جدید؛
- انتخاب مدیر کل

• **شورای عمومی:** این شورا وظیفه نظارت بر فعالیت‌های روزمره WTO و اجرای تصمیمات کنفرانس وزیران را بر عهده دارد. شورای عمومی از نمایندگان تمام کشورهای عضو تشکیل شده است. همچنین در موارد ذیل حق تصمیم‌گیری دارد.

• نظارت بر اجرای موافقتنامه‌های WTO؛

• حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو؛

• رسیدگی به گزارش‌ها و پیشنهادات مدیر کل.



• **ارکان تخصصی:** WTO دارای ارکان تخصصی متعددی مانند شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات و شورای حقوق مالکیت فکری است. این ارکان وظیفه بررسی مسائل مربوط به حوزه‌های تخصصی خود و ارائه توصیه به شورای عمومی را بر عهده دارند.



سازمان تجارت جهانی

❖ عضویت در سازمان تجارت جهانی

1. تقاضا به دبیرخانه (دارالانشاء)

مطابق ماده 12 موافقتنامه تأسیس کشورهای که قصد الحاق به سازمان تجارت جهانی را دارد، باید درخواست خویش را به دبیرخانه ارائه نماید.

ضمیمه نامه درخواست عضویت کشور درخواست کننده باید پیشرفتهای تجاری و شرایط که برای تجارت آزاد لازم و ضروری است شرح دهد.



2. تشکیل کار گروه

دبیر کل سازمان تجارت جهانی، درخواست عضویت را به شورای عمومی ارسال می‌کند. شورای عمومی سازمان تجارت جهانی در صورتیکه متقاعد شود که کشور درخواست کننده آمادگی الحاق به سازمان تجارت جهانی را دارد، کارگروه ویژه را تشکیل می‌دهد. کارگروه متشکل از یک رئیس و نمایندگان کشورهای عمده تجاری، نمایندگان کشورهای که از الحاق درخواست کننده تحت تأثیر قرار می‌گیرد، می‌باشد.



- **وظایف کارگروه الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)**
- کارگروه الحاق به WTO وظایف مختلفی در فرآیند عضویت یک کشور جدید در این سازمان دارد. وظایف اصلی این کارگروه عبارتند از:
- **بررسی درخواست عضویت کشور متقاضی:** کارگروه الحاق درخواست عضویت کشور متقاضی را به دقت بررسی می‌کند و اطلاعات لازم را در مورد وضعیت اقتصادی، سیاسی، حقوقی و تجاری آن کشور جمع‌آوری می‌کند.
- **تهیه گزارش از وضعیت کشور متقاضی:** کارگروه الحاق گزارشی جامع از وضعیت کشور متقاضی تهیه می‌کند که در آن به بررسی انطباق قوانین و مقررات داخلی آن کشور با اصول و مقررات WTO می‌پردازد.
- **مذاکره با کشور متقاضی:** کارگروه الحاق با کشور متقاضی مذاکره می‌کند تا شرایط و تعهدات خاص آن کشور برای پیوستن به WTO را تعیین کند.



- تهیه پیش نویس پروتکل الحاقی: کارگروه الحاق پیش نویس پروتکل الحاقی را که شامل شرایط و تعهدات خاص کشور متقاضی است، تهیه می کند.
- ارائه گزارش به کنفرانس وزیران: کارگروه الحاق گزارش خود را به همراه پیش نویس پروتکل الحاقی به کنفرانس وزیران WTO ارائه می کند.
- پاسخ به سوالات کنفرانس وزیران: کارگروه الحاق به سوالات کنفرانس وزیران WTO در مورد درخواست عضویت کشور متقاضی پاسخ می دهد.



• 3. تهیه یادداشت مربوط به سیاستهای تجاری و مقررات در این زمینه

• یکی از وظایف کشور متقاضی عضویت این است که سیاستهای تجاری و مقررات موجود در این زمینه را تهیه و در اختیار کارگروه قرار دهد.

• این یادداشت باید تمام جزئیات از قبیل مقررات راجع به تعرفه، موانع تجاری، مشوقها برای تولیدات داخلی، مقررات راجع به سرمایه‌گذاری، سیاستهای پولی و بانکی، مقررات حاکم بر تجارت کالا، تجارت خدمات، وضعیت مالکیت فکری... را در برگیرد.

• هدف از این یادداشت این است که کشورهای عضو با توجه به این سیاستها و مقررات بتواند در خصوص عضویت این کشور تصمیم بگیرد و مشخص باشد که چه اصلاحاتی باید کشور متقاضی در سیاستهای تجاری خود اتخاذ کند و اصولاً تغییرات امکان پذیر هست یا خیر؟



• 5. پاسخگویی به سؤالات مطرح شده توسط اعضا

- یاد داشت تدابیر و سیاستهای تجاری کشور متقاضی در اختیار کارگروه قرار می‌گیرد و این کارگروه آن را به تعداد کشورهای عضو تکثیر و در اختیار شان قرار می‌دهد. با توجه به مقررات و سیاستهای که در یاد داشت ارائه شده است، ممکن است کشورهای عضو سؤالاتی از کشور متقاضی داشته باشد و کارگروه سوالها را جمع آوری و در اختیار کشور متقاضی قرار میدهد تا به صورت کتبی و رسمی پاسخ ارائه نماید.
- هرچه مقررات تجارتی کشور متقاضی پیچیده و مبهم باشد، سوالهای بیشتری ممکن است مطرح شود.



• 6. تشکیل جلسات بررسی

- یکی از مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی تشکیل جلسات بررسی و تحلیل پاسخ‌ها، سیاست‌های تجاری متقاضی و ... توسط کارگروه می‌باشد. معمولاً بین دو تا چهار جلسه برنامه ریزی می‌شود و ممکن است جلسات فوق العاده به درخواست کشور متقاضی تشکیل شود.
- بررسی عضویت ممکن است سالهای زیادی را در بر گیرد.

• 7. مذاکرات چند جانبه و دو جانبه با کشورهای اصلی و مهم تجاری

- موارد مورد بحث در این مذاکرات به طور کلی شامل موارد زیر است:

• 7.1. تعرفه‌ها:

- سطح تعرفه‌های اعمال شده توسط کشور متقاضی بر واردات کالا از سایر کشورهای عضو WTO
- برنامه زمانی برای کاهش یا حذف تعرفه‌ها
- تعرفه‌های اعمال شده توسط سایر کشورهای عضو WTO بر واردات کالا از کشور متقاضی



• 7.2. سوبسایدها:

- انواع سوبسید که توسط کشور متقاضی به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت می‌شود
- میزان سوبسیدهای پرداختی؛
- برنامه زمانی برای کاهش یا حذف سوبسیدها؛
- قوانین و مقررات مربوط به سوبسید در کشور متقاضی.



• 7.3. قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی:

- شرایط و ضوابط سرمایه‌گذاری خارجی در کشور متقاضی؛
- محدودیت‌های اعمال شده بر سرمایه‌گذاری خارجی؛
- قوانین و مقررات مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی؛

• 7.4. قوانین مربوط به خدمات:

- سطح محدودیت‌های اعمال شده بر ارائه خدمات توسط سایر کشورهای عضو WTO در کشور متقاضی؛
- برنامه زمانی برای کاهش یا حذف محدودیت‌ها؛
- قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمات در کشور متقاضی؛



• 7.5. مالکیت معنوی:

- قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت معنوی در کشور متقاضی؛
- سطح حمایت از حقوق مالکیت معنوی؛
- تعهد به اجرای توافق‌نامه‌های مربوط به مالکیت معنوی WTO.

7.6. سایر موارد:

- هرگونه موضوع دیگری که برای کشور متقاضی یا سایر کشورهای عضو WTO مربوط باشد.



- در این دسته‌ها تعهد کشور متقاضی و امتیازات او و امتیازاتی که به کشورهای عضو می‌دهد، مشخص می‌گردد. کشورهای عضو به راحتی اجازه نمی‌دهد که کشور متقاضی بدون اعطای امتیازات از تسهیلاتی که توسط کشورهای عضو ایجاد شده است، بهرمند شود.

• 8. رأی‌گیری:

- بعد از اینکه بررسی و تجزیه و تحلیل سیاستها و تدابیر کشور متقاضی عضویت به سازمان تجارت جهانی توسط کارگروه بررسی شد و مذاکرات دو یا چند جانبه نیز خاتمه پیدا کرد، سازمان تجارت جهانی تصمیم می‌گیرد که عضویت کشور متقاضی را قبول یا رد کند. مطابق اساسنامه رأی اکثریت به میزان دو ثلث کافی است، اما رویه این است که صورت توافق جمعی انجام می‌شود.



• 9. تنظیم پروتکل الحاقی

- در صورتیکه عضویت کشور متقاضی در شورای وزیران تصویب شود، کارگروه الحاق، یک پروتکل الحاقی با هماهنگی کشور متقاضی تهیه می کند، در صورت پذیرش پروتکل از سوی کشور متقاضی و اعلام موافقت به دبیر کل، رسماً عضویت سازمان را به دست می آورد.



• محتوای پروتکل الحاقی:

- شرایط اقتصادی و سیاسی کشور متقاضی: این بخش به بررسی وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور متقاضی و توانایی آن برای تعهد به اصول و مقررات WTO می‌پردازد.
- تعهدات خاص کشور متقاضی: این بخش تعهدات خاصی را که کشور متقاضی باید برای پیوستن به WTO انجام دهد، مانند اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود، کاهش تعرفه‌ها و افزایش شفافیت در تجارت، مشخص می‌کند.
- برنامه زمانی برای اجرای تعهدات: این بخش جدول زمانی مشخصی را برای اجرای تعهدات کشور متقاضی تعیین می‌کند.
- مکانیسم نظارت بر اجرای تعهدات: این بخش مکانیسمی را برای نظارت بر اجرای تعهدات کشور متقاضی توسط WTO تعیین می‌کند.



• تنظیم قراردادهای بین المللی

• در تجارت بین الملل با قراردادهای مختلف مواجه هستیم و در تنظیم هر کدام از آنها برای تضمین منافع تاجر و مشخص بودن حقوق و تعهدات طرفین دقت بیشتر از قراردادهای داخلی لازم است.

• الف). تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم

• به دلیل اینکه تجارت بین الملل با چندین کشور ارتباط دارد، لذا تعارض قوانین مطرح می گردد. در صورتیکه قانون حاکم در قرارداد مشخص نشده باشد، بستگی به طرح دعوا در محکمه کشورهای متفاوت قانون حاکم متفاوت خواهد بود و تفاوت قانون حاکم به معنای عدم مشخص بودن وضعیت نهایی برای تاجر و عدم قابلیت پیش بینی تعهدات طرفین، میباشد.



- حتی در صورت مشخص بودن قانون حاکم در قراردادهای بستگی طرح دعوا در محاکم کشورها، قانون حاکم دچار محدودیت شود. براین اساس در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی به این موارد توجه شود:

- 1. باید در قرارداد قانون حاکم بر حل و فصل اختلافات تعیین شود.
- عدم تعیین قانون حاکم طرفین را با وضعیت نا معلوم و مبهم مواجه می کند. در صورت بروز اختلاف و طرح دعوا در محاکم داخلی مختلف ممکن است وضعیت متفاوت ایجاد کند. احتمال وضعیت متفاوت به مبهم بودن سرنوشت قرارداد و باعث عدم قابلیت پیش بینی دقیق حقوق و تعهدات طرفین می گردد.



• 2. حتی المقدور در قرارداد، حل اختلافات به داوری ارجاع شود؛

• در صورتیکه حل اختلافات به داوری ارجاع نشده باشد، طرح دعوا در محاکم داخلی ممکن است، قانون حاکم را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ حتی در صورتیکه قانون حاکم انتخاب شده باشد.

• در صورتیکه حل اختلافات به داوری ارجاع شده باشد، طرفین مطمئن هست که هر قانونی که به عنوان قانون حاکم تعیین شده باشد، داوران همان را اعمال و اختلافات طرفین را مطابق آن حل و فصل خواهد کرد. و این به معنای قابلیت پیش بینی برای طرفین است.



• 3. در صورت ارجاع حل اختلافات به شیوه قضایی، محکمه رسیدگی کننده نیز تعیین شود.

• تعیین محکمه صلاحیت‌دار تا حدودی سرنوشت اختلاف و حقوق و تعهدات طرفین را قابل پیش بینی می‌کند.

• قرارداد قانون طرفین است

• در قراردادها یک اصل وجود دارد که قرارداد قانون طرفین است و این اصل در تجارت بین الملل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

• مفهوم این اصل این است که طرفین قرارداد بهتر از هرکسی دیگر منافع و مضار خود را تشخیص می‌دهد و ضمانت اجراها و نحوه حل و فصل اختلافات را تعیین می‌کند.



• (ب) قراردادهای استاندارد

- یکی از سهولتهای که برای تجار ایجاد شده است، وجود قراردادهای نمونه است. در تمامی حوزههای تجاری از سوی نهادهای بین المللی قراردادهای نمونه تنظیم و در دسترس تجار قرارداد دارد. مهمترین نهادهای که قراردادهای استندرد تجاری ارائه می نمایند، نهاد ICC و FIDIC می باشد. (اتاق تجارت بین الملل و فیدراسیون بین المللی اینجینیران مشاور).
- اتاق تجارت بین الملل، همانگونه که قبلا گفته شد، در مورد حمل و نقل کالا، قواعد انکوترمز را ایجاد کرده و در تمامی ساحههای تجاری قرارداد استندرد و نمونه ارائه داده است. هم چنین این سازمان دیوان دآوری بسیار قدرت مند دارد که اختلافات تجاری را از طریق دآوری حل و فصل می نماید.
- قرارداد نمونه قرارداد استندردی هست که تمامی موارد در آن پیش بینی شده و به صورت



- فورمه‌های در اختیار طرفین قرارداد که با پرکردن جاهای خالی به یک قرارداد کامل و دقیق تبدیل می‌شود.

- 1. تفاوت قرارداد استندرد با شرایط عمومی

- منظور از شرایط عمومی همان قواعد عمومی قراردادها است. قواعد مرتبط با توافق، عوامل فاسد کننده قرارداد، نقض، فورس ماژور، جبران خسارت و مانند آن. (کنوانسیون بیع بین المللی کالا، یا ماده‌های 495 تا 750 قانون مدنی)

- این اصطلاح (شرایط عمومی) با قرارداد استندرد متفاوت است. همانگونه که گفته شد شرایط عمومی مقررات کلی است که ممکن است پیوست یک قرارداد شود. مثلاً طرفین ممکن است در مورد قرارداد فروش کالا، در مورد تعهدات طرفین به جایی تنظیم دقیق گفته باشد که تعهدات مطابق مواد چند تا چند کنوانسیون بیع صورت گیرد یا مطابق شرایط عمومی قراردادهای قانون مدنی.

- این بخش از کنوانسیون که ضمیمه قرارداد شده است شرایط عمومی حاکم بر قرارداد طرفین در زمینه ایفای تعهدات است. البته این نحوه رفتار نیز به منظور استندرد کردن قراردادها استفاده می‌شود.



- 3. تفاوت قرارداد استندرد با شروط استندرد

- مفهوم شروط استندرد

- شروط استندرد قواعد متحد الشکلی است که در مورد بخشهای خاص تجارت تهیه و تنظیم شده است. طرفین قرارداد می توانند در آن بخش این قواعد متحد الشکل را به قرارداد ضمیمه نمایند.

- مثلاً طرفین به جایی تنظیم دقیق تعهدات و حقوق طرفین در زمینه حمل و نقل، هزینه‌ها، بیمه و می‌تواند مقرر کند که این موارد طبق FOB 2020 اتاق تجارت بین المللی صورت گیرد.



• 4. انواع قرارداد استندرد

- قراردادهای استندرد در تمامی زمینه‌ها وجود دارد. قراردادهای استندرد ممکن است توسط سازمانهای بین المللی مشخص تنظیم شده باشد یا شرکتهای بزرگ تجاری با توجه به امکانات و نیروی متخصص که در اختیار دارد، در زمینه‌های مختلف اقدام به تنظیم قرارداد نمونه کرده باشد که مورد به مورد ضرورت به تنظیم قرارداد نباشد.
- قراردادهای شرکتهای تجاری بزرگ نوعا با تغییرات اندک از سوی شرکتهای کوچک و تجار مورد استفاده قرار می‌گیرد.



- 5. فواید استفاده از قراردادهای استاندارد

- 5.1. صرف زمان کمتر

- با توجه به اینکه این قراردادهای تمامی موارد را پیش بینی کرده است، زمان مذاکره بر سر جزئیات را کوتاه و در وقت صرفه جویی می‌شود.

- 5.2. ایجاد اطمینان بیشتر

- با توجه به اینکه قراردادهای نموده توسط کسانی که در زمینه تجارت بین المللی آگاهی و تجربه زیادی دارند تهیه شده است و تمامی جوانب مورد توجه واقع شده است، ضریب اطمینان بیشتر برای تجار ایجاد می‌کند.



- 5.3. عدم ظرفیت حقوق داخلی و حقوق دانان داخلی در خصوص قراردادهای پیچیده
- در بسیاری قراردادهای بزرگ حقوق ملی تجار و همین‌طور حقوقدانان ملی ممکن است ظرفیت پاسخگویی را نداشته باشد؛ قراردادهای نمونه با توجه به اینکه توسط سازمانهای بین‌المللی و شرکتهای بزرگ بین‌المللی تنظیم می‌شود ظرفیت پاسخگویی به تمامی جنبه‌ها را دارد.
- 6. ارتباط قرارداد نمونه با قانون حاکم
- مبنای اصلی قانون حاکم و استفاده قرارداد نمونه، اصل آزادی قراردادی یا اصل حاکمیت اراده است. با این وجود قرارداد نمونه نمی‌تواند ناقض قوانین امری قانون حاکم باشد. در صورتیکه طرفین قانونی را به عنوان قانون حاکم بر اختلافات تعیین کرده است، موارد امری آن قانون بر قرارداد نمونه حاکم است.



• 7. قرارداد نمونه و قرارداد الحاقی

• مفهوم قرارداد الحاقی

1. قراردادهای اذعان در یک معنا قرارداد استندرد است با این تفاوت که یکی از طرفین حق تعدیل در متن پیشنهادی را ندارد و فقط می تواند آنرا قبول یا رد کند. (قراردادهای شرکت های دولتی یا غیر دولتی مثل شرکت برشنا، شرکت های مخابراتی و ...)
2. در قراردادهای استندرد، غیر قرارداد اذعان طرفین می توانند جزء به جزء قرارداد را مذاکره کنند و در آن تغییر وارد نمایند. و هیچ یک ملزم به پذیرش تمام و کمال متن پیشنهادی نیست
3. امکان تعدیل قرارداد اذعان به دخالت محکمه، اگر قرارداد غیر عادلانه باشد در برخی کشورها پیش بینی شده است. در تفسیر قرارداد، قراردادهای به زیان کسی تفسیر می شود که متن اولیه قرارداد را تهیه کرده است.



- تفاوت‌های این دو قرارداد:

- - برابری بین طرفین عقد در قراردادهای نمونه و عدم برابری در قرارداد اذعان،
- - عدم انحصار در قراردادهای نمونه؛
- انحصار قانونی یا طبیعی: برخی شرکتها ارائه برخی کالا یا خدمات براساس قانون حق انحصاری آنان است، مثل شرکت برشنا، شرکت راه آهن، و
- در برخی موارد ممکن است انحصاری قانونی نباشد، اما به دلیل توان اقتصادی یک یا چند شرکت انحصار یا شبه انحصار بوجود آید. مثل شرکتهای مخابراتی، شرکتهای خدمات جستجوی آنلاین مثل گوگل و ...



- در شرایط انحصار، طرف قوی تمام شروط خود را تحمیل می‌کند و طرف ضعیف تنها قدرت پذیرش کلی یا رد کلی دارد. تعیین کننده شرایط طرف انحصار کننده است و طبیعی است که تمامی شروط به نفع او تنظیم می‌گردد.
- قانون برای اجرای عدالت همانگونه در سلایدهای قبلی گفته شد، به محکمه صلاحیت داده است که در صورت غیر عادلانه بودن شرایط، آن را تعدیل نماید.
- - قراردادهای نمونه توسط نهادهای معتبر بین المللی تهیه می‌شود که با توجه به منافع دو طرف تنظیم می‌شود.
- - قراردادهای نمونه قابلیت ویرایش و تغییر را دارد.



• (ج) نکات مهم در قراردادهای بین المللی

• 1. تهیه پیش نویس اولیه

• فواید تهیه پیش نویس:

• - کنترل مذاکرات

• - عدم طرح موضوعات جدید توسط طرف مقابل

• هرطرفی که پیش نویس را تهیه می‌کند، فرصت طرح موضوعات و مسائل جدید را از طرف مقابل می‌گیرد. زیرا طرف مقابل تمام توجهش به پیش نویس و موارد مطرح شده در آن است و کمتر به موضوعات دیگر فکر می‌کند



• 2. توافقنامه مقدماتی

• اهداف توافقات ابتدای:

- 1. **متدولوژی مذاکره:** یکی از اهداف این توافقات، تعیین نحوه و چگونگی انعقاد قرارداد اصلی است. مذاکرات مقدماتی در بسیار اوقات برای طرفین تعهدات الزام آور ایجاد می‌کند. طرفین برای انعقاد قرارداد گاهی مذاکرات طولانی و گاهی توافقات پراکنده، صورت می‌گیرد و الزاماتی برای طرفین بوجود می‌آورد. برای جلوگیری از این امر، ممکن است در توافق ابتدای صورت گیرد که هیچ توافقی معتبر نیست، مگر اینکه در مورد همه چیز توافق شده باشد.
- قراردادهای که از طریق تبادل ایمیل انجام می‌شود، ممکن است در هر ایمیل طرفین تعهداتی را بپذیرد و در صورت شکست مذاکرات و عدم امضای نهایی ممکن تعهدات پذیرفته شده اولیه در هر ایمیل تعهداتی ایجاد کند و طرف مقابل از آن استفاده کند. اما در صورتیکه یک توافق ابتدای باشد و مشخص کند که در صورت عدم امضای نهایی قرارداد هیچ تعهدی الزام آور نیست، ریسک مذاکره کاهش پیدا می‌کند.



• **2. تأمین مالی پروژه:** بسیاری از پروژه‌های بین‌المللی نیازمند جذب سرمایه‌گذار یا اخذ تسهیلات از بانک‌های بین‌المللی هستند. بانک‌ها یا نهادهای مالی تا زمانی که مطمئن نشوند دو طرف معامله جدی هستند، سرمایه‌ای تخصیص نمی‌دهند. امضای یک توافقنامه ابتدای به طرفین اجازه می‌دهد این سند را به بانک ارائه کنند تا فرآیند تأمین مالی آغاز شود.

• **سنجش جدیت طرف مقابل:** فرآیند آماده‌سازی پیش‌نویس قرارداد اصلی بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است. امضای سند مقدماتی نشان می‌دهد که طرفین آماده سرمایه‌گذاری زمانی و مالی برای پیشبرد پروژه هستند.



• 3. شکل قرارداد

• الف) اصل آزادی فرمت قرارداد

• براساس اصل حاکمیت اراده و اصل رضائی بودن قرارداد، در تجارت بین الملل اصل براین است که فرمت خاص شرط نیست و حتی کتبی بودن شرط نیست. (ماده 11 کنوانسیون بیع بین المللی کالا)

• باید توجه داشت که برخی کشورها با حق شرط فرمت قراردادهای حقوق داخلی خود را حفظ می‌کند و در صورتیکه در قرارداد قانون آن کشورها حاکم باشد، اصل آزادی شکل قرارداد بی اثر می‌گردد و ممکن است در قراردادهای مهم، اصل کتبی بودن الزامی شود.

• ب) مفصل یا مختصر بودن قرارداد

• شکل تفصیلی یا غیر تفصیلی بودن قراردادها بازگشت به سیستم حقوقی دارد، معمولاً سیستم کامن لا قراردادها به صورت تفصیلی با تمام جزئیات است، ولی در حقوق نوشته معمولاً جزئیات به قوانین سپرده می‌شود.



- تا جایی که ممکن است قرارداد به صورت مفصل تنظیم شود و تمامی جزئیات در قرارداد مشخص باشد و زمینه تفسیر را تا آنجا که امکان دارد کم کند. هرچه قرارداد مفصل تنظیم شود، از شفافیت بیشتر برخوردار است. مهم‌ترین مزیت قراردادهای تفصیلی جلوگیری از تفسیر برخلاف اراده طرفین توسط قاضی یا داور است.

- قراردادهای تفصیلی و با جزئیات زمینه تفسیر را از بین می‌برد و همه چیز روشن است.

- (ج) بخش‌های قرارداد

- از نظر شکلی قراردادهای یک منطق خاص دارد و معمولاً به صورت قرارداد اصلی و ضمایم تنظیم می‌شود. از طرف دیگر قراردادهای به صورت چند زبانه تنظیم می‌شود و مطابقت دو زبان ضرورت به دقت زیاد دارد و یک نسخه اصلی است.



• 4. انتخاب کلمات

- تا حد ممکن باید از کلمات ساده، واضح و غیر تفسیر بردار در قراردادها استفاده شود. در صورتیکه که اصطلاحات پیچیده مجبورا استفاده می شود باید در یک ماده اصطلاحات تعریف شود و زمینه سوء استفاده یا تفسیر برداری از بین برود.



کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)

- تاریخچه
- 1929 توسط موسسه حقوق خصوصی رم کار روی قانون متحد الشكل بین المللی آغاز شد.
- با آغاز جنگ جهانی دوم فعالیت متوقف شد.
- شروع فعالیت مجدد بعد از ختم جنگ جهانی دوم.
- تصویب کنوانسیونهای 1964 لاهه
- کنوانسیون قواعد یکسان راجع به بیع بین المللی کالا
- کنوانسیون قواعد یکسان راجع به تشکیل قرارداد
- عدم موفقیت این دو معاهده



- ورود آنسیترال برای تدوین قوانین متحد الشکل تجاری در سال 1966
- تشکیل کارگروه برای تدوین پیش نویس معاهده از طریق اصلاح دو معاهده قبلی
- 1969
- کنفرانس دیپلماتیک 1980 وین و تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا؛
- تصویب در دهمین عضو باعث لازم الاجرا شدن کنوانسیون شد، 1988.
-



• کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)

- الف) قراردادهای مشمول کنوانسیون: قرارداد بیع بین المللی کالا مشمول کنوانسیون است. برای درک بهتر باید هرکدام از این اصطلاحات جداگانه بررسی شود.

• 1. فروش

- ماده 1 کنوانسیون عقد بیع را مشمول کنوانسیون دانسته است، اما تعریفی از عقد ارائه نداده است.

- شاید عدم تعریف به دلیل اختلاف حقوق کشورهای عضو باشد، عقد بیع در حقوق برخی کشورها عقد تملیکی و در برخی کشورهای عقد تعهدی است. ممکن به دلیل این تفاوت حقوقی تنظیم کنندگان کنوانسیون عقد بیع را تعریف نکرده است.



- قانون مدنی افغانستان در ماده 1035 عقد بیع را به تملیک مال از طرف بایع به خریدار در برابر ثمن تعریف نموده است.

- این تعریف کاملاً به تمکلیکی بودن اشاره دارد. در حالیکه مثلاً ماده 184 تعهدات سوئیس عقد بیع را به تعهد فروشنده به تحویل کالا و انتقال مالکیت آن در برابر ثمن تعریف نموده است.

- A contract of sale is a contract whereby the seller undertakes to deliver the item sold and transfer ownership of it to the buyer in return for the sale price, which the buyer undertakes to pay to the seller.
- Unless otherwise provided by agreement or custom, the seller and the buyer are obliged to discharge their obligations simultaneously quid pro quo.



• تفاوت عقد بیع تملیکی و عهده

- - منافع مبیع از زمان انعقاد تا زمان تحویل؛
- - تصرف عدوانی و امانی بعد از انقضای تاریخ تحویل دهی،
- - میزان خسارت قابل جبران (کاهش قیمت نیز در عقد تملیکی ممکن است مورد مطالبه قرار گیرد)



• قراردادهای خارج از قلمرو کنوانسیون

- این کنوانسیون بر قرارداد بیع حاکم است، بنابراین قراردادهای که عنوان بیع بر آنها صدق نکند، مشمول کنوانسیون نمی‌گردد.
- قراردادهای بیع ذیل نیز از شمول کنوانسیون خارج است:
 - 1. خرید مصارف شخصی، خانوادگی یا استفاده در منزل؛ البته اگر فروشنده از این موضوع اطلاع نداشته یا نمی‌توانسته آگاه باشد، قرارداد گرچه برای مصارف شخصی و خانوادگی باشد، مشمول کنوانسیون خواهد بود.
 - 2. بیع از طریق حراج؛
 - 3. بیع ناشی از اجرای حکم قانون یا محکمه؛
 - 5. بیع سهام، اسناد بهادار؛
 - 6. سفاین یا ایرکرافت؛
 - 7. فروش نیروی برق. (ماده 2)



• 2. کالا

- کالا چیست؟ گرچه تعریف مشخص از کالا در کنوانسیون صورت نگرفته است؛ ولی می‌توان گفت که کالا در مقابل اموال غیر منقول و خدمات قرار دارد.
- اموال غیر منقول یا عقار به دلیل سیاستهای خاص کشورها از شمول کنوانسیون خارج است.
- تجارت خدمات نیز از شمول کنوانسیون خارج است. در صورتیکه قرارداد سفارش ساخت باشد، با شرایط ذیل مشمول کنوانسیون است:
- - تهیه مواد نیز به عهده سازنده باشد؛
- - قسمت اعظم مواد اولیه به عهده سازنده باشد.



- در صورتیکه سازنده تنها وظیفه اش ساختن کالا یا نیروی کار باشد، قرارداد مشمول کنوانسیون نخواهد بود. (ماده 3 کنوانسیون)
- قراردادهای که ترکیبی از خدمات و کالا باشد، باید همان معیار ماده 3 رعایت شود که اگر بخش عمده تجارت خدمات است، مشمول کنوانسیون نیست و اگر بخش عمده کالا است، مشمول کنوانسیون هست.



• 3. بین المللی

- ساحه شمول کنوانسیون قراردادهای بین المللی است. قراردادهای بین المللی از نظر کنوانسیون قراردادهای است که محل کسب طرفین در دو کشور متفاوت قرار داشته باشد.
- برای بین المللی بودن ممکن است معیارهای زیادی باشد از قبیل تابعیت طرفین، محل اجرا و وقوع کالا، محل امضا و نهایتاً محل کسب و کار طرفین.
- از میان این معیارها کنوانسیون محل کسب و کار طرفین را معیار قرار داده است.
- ماده 1 کنوانسیون مقرر نموده است قراردادهای مشمول کنوانسیون است که محل کسب دو طرف قرارداد در دو کشور متفاوت باشد، مشروط به شرایط ذیل:
 - 1. کشورهای مذکور از جمله کشورهای متعاهد باشد،
 - 2. رعایت قواعد حل تعارض منجر به حاکمیت قانون یکی از کشورهای متعاهد شود،



- چنانچه یکی از طرفین در کشورهای مختلف محل تجارت داشته باشد، کدام یک از محل تجارتهایش مورد اعتبار قرار می گیرد؟
- ماده 10 کنوانسیون معیار را آگاهی طرف مقابل قرارداده است یا آنچه قرارداد ذکر شده است. اما در صورتیکه در قرارداد ذکر نشده است که کدام یک از محل تجارت معیار است، یا طرف مقابل آگاهی داشته است که چندین محل تجارت دارد، در این صورت محل اعتبار دارد که نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد.
- چنانچه اگر یکی از طرفین محل کسب نداشته باشد، در این صورت مطابق ماده 10 کنوانسیون اقامتگاه وی تعیین کننده بین المللی بودن و تحت شمول کنوانسیون بودن هست.



• (ب) شرایط اعمال کنوانسیون بر قراردادهای بین المللی

- 1. طرفین قرارداد از کشورهای عضو باشد؛
- 2. یکی از طرفین از کشور عضو باشد به شرطی طبق قواعد حل تعارض قانون همان کشور بر قرارداد حاکم شود،
- 3. طرفین به صورت ارادی قانون کشور عضو را بر قرارداد حاکم کرده باشد،
- 4. در صورتی که کنوانسیون به صورت شرایط استندرد جزء قرارداد شده باشد،



• (ج) معرفی اجمالی کنوانسیون

- به صورت کلی می توان کنوانسیون را شامل مباحث کلان ذیل دانست:
- 1. کلیات: از ماده 1 الی 14
 - 1.1. قلمرو شمول ماده 1. (در سلاهیهای قبلی بحث شد)
 - 1.2. موارد خارج از قلمرو شمول، ماده 2 (قبلا بحث شد)
 - 1.3. سفارش ساخت ماده 3 (قبلا بحث شده)
 - 1.4. قلمرو شمول از حیث صحت و شرایط صحت عقد (ماده 4)
- کنوانسیون در مورد شرایط ماهوی صحت قراردادها بحث نمی کند، صحت قراردادها باید براساس قانون ملی طرفین احراز شود.



• ماده 4: مقررات این کنوانسیون صرفاً ناظر بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و تعهداتی که برای طرفین در اثر چنین قراردادی ایجاد می شود، بوده و ارتباطی خاص با امور ذیل نخواهد داشت، مگر خلاف آن تصریح شده باشد:

• الف) اعتبار قرارداد یا هر يك از شرایط آن یا اعتبار هرگونه عرف مربوط؛

• ب) اثری که ممکن است قرارداد نسبت به مالکیت کالا داشته باشد.

• در مورد بند الف می توان به شرایط مانند اهلیت، اکراه، اشتباه، مشروعیت موضوع و ... اشاره نمود.

• در مورد بند ب می توان گفت که کنوانسیون بحث انتقال مالکیت، زمان انتقال مالکیت، حق و حقوقی را که دائنان فروشنده نسبت به این بیع می تواند داشته باشد، مورد بحث قرار نمی دهد.

• مواردی بند الف و ب باید توسط حقوق مالی بررسی شود.



• 2. تشکیل عقد از ماده 14 تا 24 به این موضوع اختصاص یافته است.

• - ایجاب

• - ایجاب باید به اندازه کافی معین باشد: (حاوی نوع کالا، اوصاف کالا و قیمت باشد)

• - خطاب به فرد یا افراد معین باشد.

• ایجاب می تواند قابل رجوع و غیر قابل رجوع باشد.

• در صورتیکه هنوز به قبول کننده ابلاغ نشده ایجاب قابل رجوع است

• در صورتیکه ارسال قبولی ولو اینکه به ایجاب کننده نرسیده باشد، ایجاب غیر قابل رجوع است.

• ایجاب های مدت دار غیر قابل رجوع است.



• قبول

- قبول می تواند لفظی یا فعلی باشد.
- قبول اگر با تفاوت صد فیصدی با ایجاب باشد، ایجاب متقابل تلقی می شود.
- قبول اگر تفاوت اندک با ایجاب داشته باشد، قبولی مشروط پنداشته می شود.
- سکوت قبول تلقی نمی شود.
- - قبول و زمان اثر گذاری آن؛ (در عقد حضوری قبول فوری اثر دارد)
- - قبول غیر حضوری؛ (نظریه وصول یا اطلاع؟ ماده 18)



• 3. تعهدات بايع و ضمانت اجرای نقض تعهدات توسط بايع (ماده 30 الی 52)

• 3.1. تحویل کالا و مدارک؛

• - محل تحویل کالا؛

• محل ارادی؛

• اولین موسسه حمل و نقل در صورت مشتمل بودن بر حمل و نقل؛

• محل وقوع کالا در صورتیکه طرفین حین امضاء از موقعیت کالا علم داشته است؛

• محل تجارت خانه فروشنده در سایر موارد.



- اسناد مربوط به کالا؛
- اسناد مربوط به بیمه کالا؛
- اسناد مربوط به حمل و نقل در صورت که حمل و نقل به عهده فروشنده باشد؛
- اطلاعات کامل کالا در صورتیکه بیمه به عهده مشتری باشد؛
- و ...
- زمان تحویل
- زمان مشخص شده در قرارداد؛
- دوره مشخص شده یا قابل تعیین؛
- زمان متعارف



• 3.2. مطابقت کالا با قرارداد

- - مقدار معین؛
- - کیفیت معین؛
- - بسته بندی معین؛
- - در صورت عدم تعیین در قرارداد:
- - مناسب با مقصدی باشد که کالا برای آن تهیه شده است؛
- - مناسب با هدفی باشد که در قرارداد تصریح شده است؛
- - مطابق با نمونه ارائه شده باشد؛
- - به صورت متعارف یا متناسب با وضعیت کالا بسته بندی شده باشد؛
- - کالا مورد ادعای شخص ثالث نباشد.



- 3.3. جبران خسارت در صورت نقض تعهدات توسط فروشنده (بایع)
- 4. تعهدات خریدار
- 4.1. پرداخت ثمن؛
- - محل تأدیه ثمن؛
- محل ارادی؛
- محل تجارت فروشنده؛
- محل تحویل کالا و اسناد در صورتیکه تحویل منوط به تحویل کالا یا اسناد باشد.



• 4.2. قبض کالا

- - انجام اموری که زمینه تحویل را فراهم نماید؛
- - تحویل گیری کالا

• 4.3. جبران خسارات نقض تعهدات



• (د) انتقال ضمان

• مفهوم ضمان: مسئولیت حفظ و مراقبت از کالا و سالم تحویل دادن به خریدار را ضمان می گوید. در حقوق داخلی ضمان معاوضی مطرح است. منظور از ضمان معاوضی این است که خریدار و فروشنده تا ضمان تحویل مسئول حفظ و مراقبت از کالا یا ثمن است. این مسئولیت تحت عنوان ضمان معاوضی مطرح می شود.

• انتقال ضمان چه وقت است؟

• در تجارت بین الملل به دلیل اینکه طرفین از هم دیگر دور است و تحویل مستقیم امکان ندارد، باید دید که زمان انتقال ضمان کی است؟ معمولاً در قرارداد مشخص می شود که تحویل کالا در کجا باشد، با تحویل کالا در جایی که در قرارداد ذکر شده است، ضمان انتقال می یابد. در تشخیص زمان انتقال ضمان اصطلاحات تجاری بین المللی انکوئترمز نقش مهم دارد.



- اصطلاحات حمل و نقل کالا در تجارت بین الملل (انکوترمز) (Incoterms)
- (International Commercial Terms)

- اهمیت انکوترمز

- الف) اهمیت حقوقی

- 1. کاهش ابهام در تفسیر قرارداد: بدون اینکوترمز، عباراتی مانند تحویل در مقصد، تحویل در بندر و ... می‌توانست در محاکم کشورهای مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. مثلاً آیا تحویل به معنای رسیدن به بندر است یا تخلیه کالا در محل نگهداری؟ اینکوترمز این تعابیر را در سطح جهانی یکسان‌سازی کرده است. مطابق انکوترمز هرکدام این تعابیر قراردادی، معنای واضح و روشن دارد و تعهدات طرفین نیز روشن است.

- 2. تعیین دقیق انتقال ریسک: در دعاوی حقوقی، حیاتی‌ترین سوال این است: اگر کالا حین حمل و نقل آسیب ببیند، چه کسی مسئول است؟ اینکوترمز به طور دقیق لحظه انتقال مسئولیت (ریسک) را از فروشنده به خریدار مشخص می‌کند.



- در حقوق داخلی در مورد انتقال ریسک قاعده «تلف المبیع قبل قبضه من مال بايعه» را داریم و مطابق این قاعده قانون مدنی در ماده 1085 این قاعده را قانونگذاری نموده است. «هرگاه مبیعه قبل از تسلیمی بنابر اسباب خارج اراده بايع تلف شود عقد فسخ و ثمن به مشتری مسترد می‌گردد، مگر اینکه تلف بعد از ابلاغ به مشتری مبنی بر تسلیمی مبیعه صورت گرفته باشد.»
- ماده 1086 آسیب دیدن به کالا قبل از انتقال ریسک را مطرح کرده است: «هرگاه در قیمت مبیعه قبل از تسلیم نسبت حدوث عیب نقصان عاید شود، مشتری بین فسخ عقد و بقای آن باتنقیص ثمن مخیر است.»
- حقوق داخلی انتقال ریسک را از طریق تحویل در نظر گرفته است، اما در تجارت بین الملل متفاوت است و به همین منظور انکوئترمز فرمولهای مشخص و دقیق را تعریف نموده است که مطابق هر کدام زمان انتقال ریسک مشخص است.



• **3. پشتیبانی از دعاوی در محاکم و داورى:** اتاق‌های داورى بین‌المللى (ICC) در اختلافات تجارى، اینکوترمز را به عنوان معیار عرف تجارى مى‌پذیرند. اگر در قرارداد به یک قاعده اینکوترمز ارجاع داده شده باشد، قاضى یا داور دقیقاً مى‌داند که تعهدات طرفین چیست.

• **4. انفکاک مالکیت از ریسک:** اینکوترمز به‌طور مستقیم انتقال مالکیت کالا را تعیین نمى‌کند این موضوع به قانون حاکم بر قرارداد بستگی دارد، اما انتقال ریسک را به‌طور کامل پوشش مى‌دهد که این خود مبنای اصلی ادعاهای حقوقی در صورت بروز خسارت است.



• (ب) اهمیت عملی

• **1. شفافیت در هزینه‌ها:** از بزرگترین اختلافات تجاری، هزینه‌های پنهان مثل حق الزحمه تخلیه، هزینه‌های انبارداری در گمرک یا هزینه‌های بندری است. اینکوترمز مشخص می‌کند چه کسی باید پرداخت کند تا از توقف کالا در گمرک به دلیل اختلافات مالی جلوگیری شود.

• **2. مدیریت فرایندهای گمرکی**

• قراردادهای تجاری بین المللی ضرورت به انجام تشریفات گمرکی در بندر کشور صادر کننده و بندر کشور وارد کننده دارد. اینکوترمز تعیین می‌کند که مسئولیت انجام تشریفات صادراتی و وارداتی مانند اخذ مجوزها، پرداخت عوارض و مالیات‌های گمرکی با چه کسی است. این امر مانع از معطل ماندن کالا در گمرک به دلیل عدم تعیین مسئول می‌شود.



• تاریخچه:

• ۱. دوران پیش از اینکوترمز:

• پیش از قرن بیستم، تجار در هر شهر و بندر، رویه‌ها و اصطلاحات خاص خود را داشتند. وقتی یک تاجر در لندن با تاجری در بمبئی یا نیویورک معامله می‌کرد، اصطلاحی مانند تحویل در کشتی (FOB) ممکن بود در ذهن هر کدام معنای متفاوتی داشته باشد. این تفاوت در تفسیر، باعث رسیدگی قضایی طولانی و خسارات سنگین مالی می‌شد.

• 2. نسخه 1936

• برای جلوگیری از این وضعیت اتاق تجارت بین المللی در سال 1920 مطالعه روی ایجاد قواعد یکسان را آغاز کرد و در سال 1936 اولین نسخه با تمرکز بر حمل و نقل دریایی ایجاد شد.





• 3. دوران توسعه

- الف) نسخه 1953: با تغییر شیوه حمل و نقل و گسترش تجارت جهانی، نیاز به بازنگری در قواعد احساس می‌شد، لذا در ۱۹۵۳، اصطلاحات جدیدی برای حمل و نقل ریلی و جاده‌ای اضافه شد و تأکید بیشتری بر تقسیم هزینه‌ها صورت گرفت.
- ب) نسخه 1967: در این نسخه، قواعد جدیدی برای رفع ابهامات موجود در تحویل کالا در مقصد اضافه شد. این قواعد عبارت بودند از:
 - **DAF (Delivered at Frontier):** تحویل در مرز.
 - **DDP (Delivered Duty Paid):** تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.
- ج) نسخه 1976:



• نسخه 1976

- مهم‌ترین تغییر در نسخه ۱۹۷۶، اضافه شدن اصطلاح **FOB Airport** (تحويل روی هواپیما در میدان هوایی) بود.
- هدف از این کار، رفع ابهاماتی بود که در استفاده از اصطلاح سنتی FOB (که مخصوص کشتی بود) برای محموله‌های هوایی وجود داشت.
- این اصطلاح مشخص می‌کرد که مسئولیت و ریسک فروشنده دقیقاً در چه نقطه‌ای از میدان هوایی به خریدار منتقل می‌شود.



• 4. نسخه 1980:

- معرفی اصطلاح FRC (تحويل به متصدى حمل)
- این مهم‌ترین نوآوری نسخه ۱۹۸۰ بود. اصطلاح FRC (Free Carrier) برای پاسخ به نیاز حمل و نقل کانتینری و کامیونی ایجاد شد.
- تا قبل از آن، اصطلاحات FOB یا CIF تنها برای حمل دریایی مناسب بودند. با ظهور کانتینرها، کالاها دیگر روی عرشه کشتی تحويل داده نمی‌شدند، بلکه در محوطه‌های کانتینری یا ترمینال‌ها به متصدى حمل تحويل می‌شدند.
- این فرمول به فروشنده اجازه می‌داد کالا را در نقطه‌ای غیر از بندر مثلاً در انبار یا ایستگاه راه‌آهن به اولین متصدى حمل تحويل دهد و ریسک خود را منتقل کند. این اصطلاح بعدها در نسخه‌های بعدی به FCA تغییر نام یافت و امروزه یکی از پرکاربردترین اصطلاحات است.



• 5. نسخه 1990:

• ظهور تبادل الکترونیکی داده‌ها (EDI)

• پیش از سال ۱۹۹۰، مبنای اصلی تجارت بر پایه اسناد کاغذی مانند بارنامه کاغذی و صورت حساب بود. نسخه ۱۹۹۰ اولین باری بود که ICC رسماً اعلام کرد که اگر طرفین توافق کنند، اسناد الکترونیکی (EDI) می‌تواند جایگزین اسناد کاغذی شود.





- ساختاردهی بر اساس گروه‌ها
- برای اولین بار در سال ۱۹۹۰، اینکوترمز به شکل چهار گروه (E, F, C, D) دسته‌بندی شد که ما امروزه نیز از همین ساختار با تغییرات جزئی مورد استفاده می‌گیریم:
- **گروه: E (Departure) فقط EXW.**
- **گروه: F (Main carriage unpaid) مانند FCA, FAS, FOB.**
- **گروه: C (Main carriage paid) مانند CFR, CIF, CPT, CIP.**
- **گروه: D (Arrival) مانند DAF, DES, DEQ, DDU, DDP.**
- این گروه‌بندی به تجار و محققان کمک می‌کند تا بفهمند در هر مرحله، هزینه و ریسک تا کجا بر عهده فروشنده است.



• 6. نسخه 2010

• کاهش تعداد اصطلاحات از ۱۳ به ۱۱

• اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در نسخه ۲۰۱۰، چهار اصطلاح قدیمی را حذف و دو اصطلاح جدید جایگزین کرد تا در مجموع تعداد آن‌ها به ۱۱ اصطلاح برسد.

• اصطلاحات حذف شده: DAF: Delivered At Frontier تحویل در مرز، DES: Delivered Ex Ship تحویل روی عرشه کشتی، DEQ: Delivered Ex Quay تحویل در اسکله و DDU: Delivered Duty Unpaid تحویل بدون پرداخت عوارض.

• اصطلاحات جدید جایگزین:

• DAT (Delivered at Terminal) تحویل در پایانه.

• DAP (Delivered at Place) تحویل در محل.

• دلیل تغییر: اصطلاحات قدیمی مثل DAF یا DDU اغلب با هم تداخل داشتند و خریدار و فروشنده را در مورد نقطه دقیق انتقال ریسک سردرگم می‌کردند. اصطلاحات جدید DAT و DAP انعطاف‌پذیری بیشتری داشتند و برای هر نوع وسیله حمل و نقل قابل استفاده بودند.



• تغییر در فلسفه نرده (کتاره) کشتی (Ship's Rail)

- در نسخه‌های قدیمی مانند ۱۹۹۰ و قبل از آن، در اصطلاحات دریایی مثل FOB، نقطه انتقال ریسک عبور از نرده (کتاره) کشتی تعریف شده بود. این تعریف برای کانتینرهای مدرن بسیار غیر عملی بود.
- در نسخه ۲۰۱۰، این عبارت به‌طور کامل کنار گذاشته شد و به جای آن، نقطه انتقال ریسک، قرار گرفتن کالا در داخل کشتی (On Board) تعریف شد که با واقعیت‌های عملیات بندری منطبق‌تر بود.



- تفکیک قواعد بر اساس روش حمل و نقل
- نسخه ۲۰۱۰ قواعد را به دو دسته اصلی تقسیم کرد که شفافیت قراردادها را بالا برد:
- قواعد برای هر نوع حمل و نقل (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP) که برای حمل و نقل ترکیبی، هوایی و ریلی مناسب بودند.
- قواعد مخصوص حمل و نقل دریایی و آب‌های داخلی (FAS, FOB, CFR, CIF) که صرفاً برای محموله‌های فله یا غیرکانتینری که مستقیماً روی عرشه کشتی بارگیری می‌شوند، کاربرد داشتند.



• 7. نسخه 2020: ویژگیها:

- ۱. تغییر نام DAT به DPU مهمترین تغییر ساختاری
- در نسخه ۲۰۱۰، قاعده DAT تحویل در پایانه وجود داشت. ICC در سال ۲۰۲۰ دریافت که تجار اغلب می‌خواهند کالا را در جایی غیر از پایانه مثلاً در محل کارخانه یا انبار خریدار تخلیه کنند، لذا نام قاعده به DPU (Delivered at Place Unloaded) تغییر یافت.
- اهمیت حقوقی: این تنها قاعده‌ای است که فروشنده را موظف می‌کند کالا را در مقصد تخلیه کند. این نشان می‌دهد که محل تحویل می‌تواند هر جایی باشد، نه فقط ترمینال.



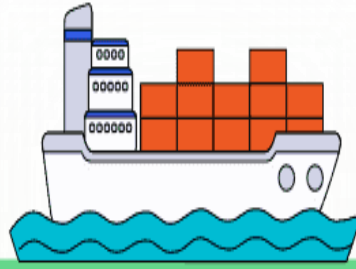
- ۲. تغییر سطح پوشش بیمه‌ای در CIP
- یکی از تغییرات مهم که متأثر از تجارت کالا بود، به قاعده CIP مربوط می‌شود:
- در نسخه ۲۰۱۰ فروشنده ملزم به تهیه حداقل پوشش بیمه‌ای بود.
- در نسخه ۲۰۲۰ برای قاعده CIP، سطح بیمه افزایش یافته و فروشنده ملزم است بیمه با پوشش حداکثری تمام خطر را تهیه کند.



• توضیحات تفصیلی نسخه 2020 اصطلاحات انکوترمز International Commercial Terms

• EXW .1

- این اصطلاح به این معنا است که تحویل کالا و ریسک یا ضمان کالا از فروشنده به خریدار در محل تجارت، فابریکه فروشنده صورت می گیرد.
- در صورتی که طرفین تحویل کالا را براساس EXW تعیین کرده باشد، فروشنده کمترین تعهد را دارد و تمامی تعهدات مربوط به خریدار می گردد.

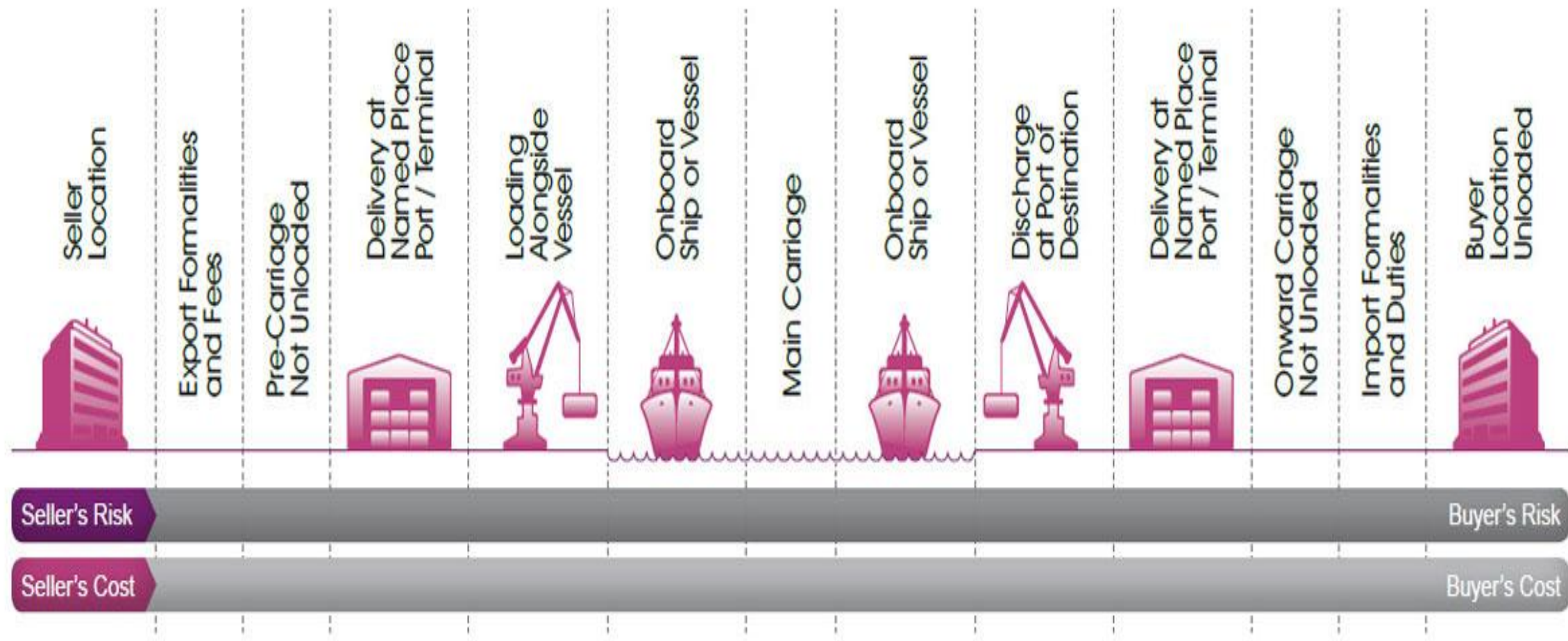


 **Guided Imports**

EXW Incoterm 2020
Ex Works (place)
Any Mode or Modes of Transport

Transfer of Risk: **At Buyer's Disposal**

Export Packaging	Loading Charges	Delivery to Port/Place	Export Duty, Taxes & Customs Clearance	Origin Terminal Handling Charges	Loading on Carriage	Freight Charges	Insurance	Destination Terminal Handling Charges	Delivery to Destination	Unloading at Destination	Import Duty, Taxes & Customs Clearance
SELLER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	Negotiable	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER





• مسئولیت‌های فروشندگان

- تحت اینکوترمز EXW، مسئولیت‌های فروشنده فوق‌العاده کم است. اساساً، تنها الزام آنها این است که کالا را جمع‌آوری نموده و اطمینان حاصل کنند که محموله بسته‌بندی شده و برای صادرات آماده است، این بدان معناست که محصولات از قبل در کارتن‌های صادراتی بسته‌بندی شده‌اند. پس از آماده‌شدن محموله، باید در محلی باشد که خریدار بتواند آن را از فروشنده تحویل بگیرد.

•



• مسئولیت‌های خریداران

- خریدار پس از تحویل کالا از فروشنده، تمام خطرات و مسئولیت‌ها را بر عهده می‌گیرد. این مسئولیت‌ها شامل موارد زیر است:
- هزینه‌های بارگیری: بارگیری محموله در محل بارگیری تا کالاها بتوانند برای صادرات به بندر منتقل شوند.
- تحویل به بندر/محل: حمل کالا به بندر مبدا، برای شروع فرآیند صادرات.
- عوارض صادرات، مالیات و ترخیص گمرکی: تمام اسناد صادرات و پرداخت هرگونه عوارض برای صادرات محموله. خریدار باید به روش‌های صادرات خود متکی باشد.
- هزینه‌های ترمینال مبدا: خریدار مسئول پرداخت کلیه هزینه‌ها در ترمینال است.
- بارگیری روی وسیله حمل و نقل: مسئولیت مربوط به بارگیری محموله روی وسیله حمل و نقل به عهده خریدار است.



- **هزینه‌های حمل و نقل:** تمام هزینه‌های حمل و نقل مربوط به جابجایی محموله از بندری به بندر دیگر.
- **بیمه:** اگرچه الزامی نیست، اما بیمه کردن بار برای محافظت در برابر آسیب، سرقت یا گم شدن مهم است.
- **هزینه‌های ترمینال مقصد:** تمام هزینه‌های مرتبط با هزینه‌هایی که توسط بندر و ترمینال مقصد دریافت می‌شود. هنگامی که محموله به بندر مقصد می‌رسد، ترمینال هزینه‌هایی را برای تخلیه محموله از کشتی و انتقال آنها در سراسر بندر دریافت می‌کند.
- **تحويل به مقصد:** هزینه‌های مربوط به حمل بار از بندر مقصد تا مقصد نهایی.
- **تخلیه در مقصد:** هزینه‌های مربوط به تخلیه بار از آخرین حمل‌کننده پس از رسیدن کالا به مقصد.
- **عوارض، مالیات و ترخیص کالا از گمرک:** کلیه عوارض و مالیات‌های مربوط به واردات کالا به کشور مقصد.



• مزایا و معایب EXW

• الف) مزایا

- 1. فروشندگان که سیستم و امکانات صادراتی ندارند، می توانند از این قاعده استفاده نمایند، تا تمامی مسئولیتها متوجه خریدار باشد.
- 2. فروش به کشورهای که در حال تحریم است و ریسک مواجهه با موانع صادرات دارد، این قاعده مناسب ترین است.
- 3. خریدارانی که خریدهای خرد متعدد از شرکتهای مختلف انجام می دهد، این قاعده مناسب است تا همه را جمع آوری نموده، یکجا به بندر صادرکننده انتقال دهد.
- 4. برای شرکتهای وارداتی که در کشور مقصد نمایندگی ایجاد کرده، تا کارهای ارسال کالا را انجام دهد، این قاعده هزینه را کاهش میدهد.
- 5. هزینه کمتر نسبت به سایر قواعد.



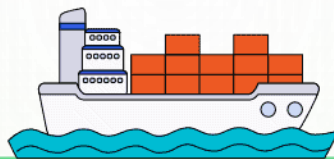
• ب) معایب

- 1. افزایش ریسک، به دلیل اینکه ریسک کالا از محل شرکت فروشنده به خریدار انتقال می‌یابد، تمامی خطرات احتمال از محل شرکت فروشنده تا رسیدن به محل گدام خریدار، متوجه خریدار است.
- 2. بروز موانع صادراتی و حل و فصل آن برای خریدار ممکن است هزینه‌های زیادی را تحمیل کند. مخصوصاً در شرایطی که ممکن است خریدار با تمام پروسه‌های محلی آشنایی نداشته باشد.

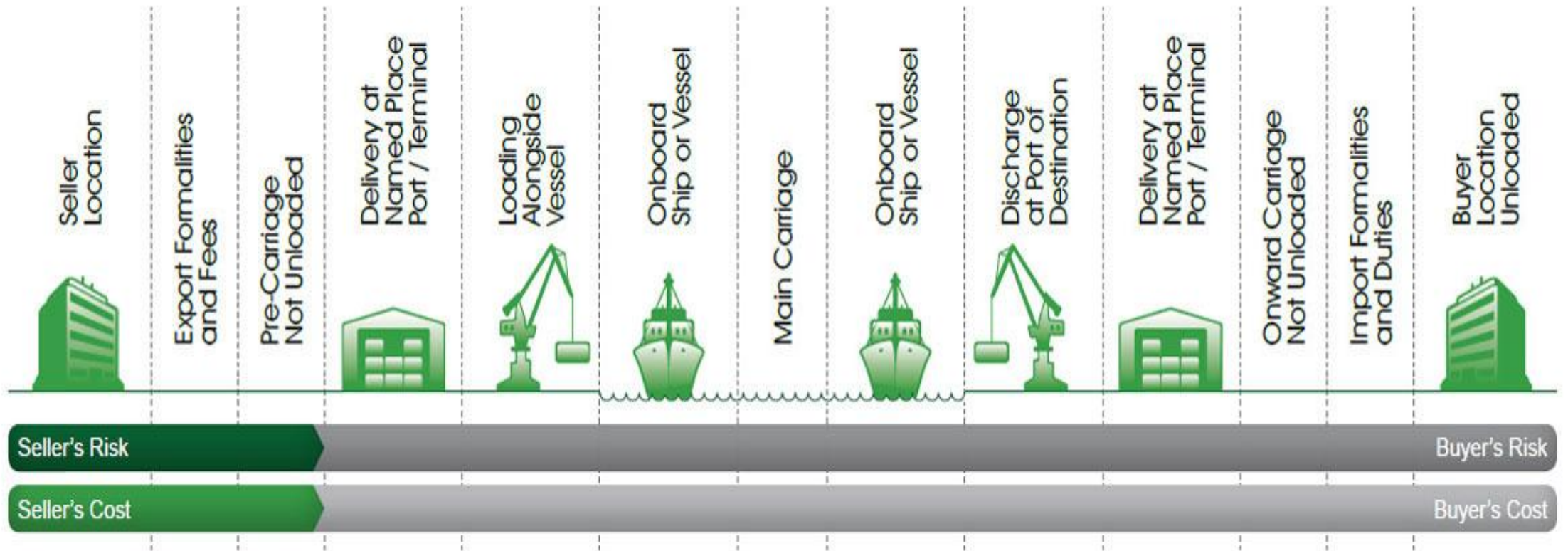


• 2. Free Carrier (FCA)

- در این فرمول ضمان از فروشنده به خریدار با تحویل به بندر مبدأ انتقال می یابد. در این فرمول بسته بندی، هزینه انتقال به بندر، مالیه مربوط به صادرات در بندر مبدأ به عهده فروشنده است.
- آنچه مهم است زمان انتقال ضمان است. تا ضمان انتقال پیدا نکرده است تمامی خسارتهای که ممکن است بوجود آید، به عهده فروشنده است. در واقع قاعده تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه جریان دارد.



Guided Imports		FCA Incoterm 2020 Free Carrier (place) Any Mode or Modes of Transport								Transfer of Risk: On Buyer's Transport	
Export Packaging	Loading Charges	Delivery to Port/Place	Export Duty, Taxes & Customs Clearance	Origin Terminal Handling Charges	Loading on Carriage	Freight Charges	Insurance	Destination Terminal Handling Charges	Delivery to Destination	Unloading at Destination	Import Duty, Taxes & Customs Clearance
SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	BUYER	BUYER	BUYER	Negotiable	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER





• مسئولیت‌های فروشند:

• **بسته‌بندی صادراتی:** محموله باید برای صادرات بسته‌بندی شود. برخی کشورها الزامات منحصر به فردی برای نحوه صادرات محصولات دارند که می‌تواند شامل نشانه‌گذاری‌های خاص روی بسته‌بندی یا نوع بسته‌بندی باشد. طرف مسئول این بخش باید اطمینان حاصل کند که بسته‌بندی مطابق با مقررات صادراتی است.

• **هزینه‌های بارگیری:** زمانی که محموله محل فروشنده را ترک می‌کند، این هزینه‌ها شامل هرگونه مبلغی است که با بارگیری محموله بر روی اولین وسیله حمل و نقل جهت انتقال کالا به محل صادرات مرتبط است.

• **تحويل به بندر/محل:** هنگامی که محموله روی کامیون بارگیری می‌شود، این هزینه‌ها شامل مبالغ مرتبط با حمل کالا از محل فروشنده به بندر یا محل تعیین شده برای صادرات است. در بیشتر موارد، این بندر یا محل، یک بندر دریایی، فرودگاه یا بندر ریلی خواهد بود.



- عوارض، مالیات‌ها و ترخیص گمرکی صادرات: هزینه‌ها و مسئولیت‌های مرتبط با صادرات رسمی محموله از کشور مبدأ. این موارد می‌تواند شامل معاینات گمرکی، بازرسی پیش از حمل، یا هرگونه ترخیص ویژه مورد نیاز برای صادرات محموله باشد.
- هنگام تجارت تحت اینکوترمز **FCA**، مسئولیت‌های فوق کاملاً بر عهده فروشنده است. اگر فروشنده برای هر یک از مسئولیت‌های ذکر شده درخواست جبران هزینه کند، نقض توافقنامه خرید تلقی خواهد شد. هنگامی که فروشنده به خریدار قیمت می‌دهد، این هزینه شامل مخارج لازم برای انجام وظایف فوق توسط فروشنده خواهد بود.
- پس از انجام این مسئولیت‌ها، محموله می‌تواند به خریدار منتقل شود. تمام ریسک‌های مرتبط با مراحل بعدی فرآیند لجستیک بر عهده خریدار خواهد بود.



• مسئولیت‌های خریدار

- **هزینه‌های ترمینال مبدأ:** هرگونه هزینه یا الزامات مرتبط با ترمینال حمل‌ونقلی که در آن، محموله برای بخش اصلی فرآیند حمل‌ونقل بر روی شناور تعیین‌شده بارگیری می‌شود.
- **بارگیری روی وسیله حمل:** هزینه بارگیری مورد نیاز توسط خط کشتیرانی برای اینکه محموله بر روی وسیله حمل بارگیری شود.
- **هزینه‌های حمل:** این همان هزینه باربری (Freight charge) هنگام جابجایی محموله از بندر مبدأ به بندر مقصد است.



• **بیمه :** اگر چه بیمه یک تعهد نیست، اما تصمیم‌گیری در مورد تمایل به دریافت بیمه‌نامه، مسئولیت خریدار است.

- **هزینه‌های ترمینال مقصد :** هنگامی که محموله به بندر مقصد می‌رسد، هر گونه هزینه ترمینالی مرتبط با تخلیه، انتقال و نگهداری بار در انتظار انجام فرآیند رسمی واردات.
- **تحويل به مقصد :** حمل محموله از بندر مقصد به مقصد تحويل مورد نظر خریدار.
- **تخلیه در مقصد :** هر گونه هزینه مرتبط با تخلیه محموله در مقصد تحويل مورد نظر خریدار.

- **عوارض، مالیات‌ها و ترخیص گمرکی واردات :** هزینه‌ها و مسئولیت‌های مرتبط با واردات کالا بر عهده خریدار است. در صورت هر گونه معاینه، عوارض، مالیات یا سایر درخواست‌های مقامات گمرکی، این موارد باید توسط خریدار انجام یا جبران شود.



- مزایای استفاده از قاعده FCA

- انعطاف‌پذیری در محل تحویل: برخلاف قواعد حمل و نقل دریایی مانند FOB ، قاعده FCA می‌تواند در هر مکانی (کارخانه فروشنده، انبار، ترمینال یا هر محل توافق‌شده دیگر) استفاده شود.

- مناسب برای انواع حمل‌ونقل: این قاعده برای کانتینرها و بارهایی که به صورت ترکیبی زمینی، هوایی، دریایی حمل می‌شوند، مناسب است.

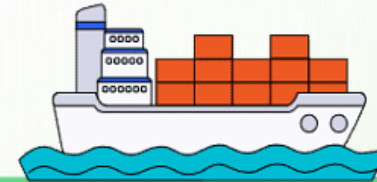
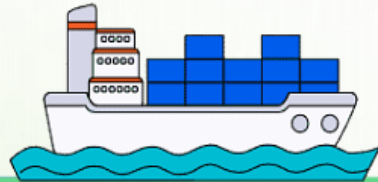
- کنترل بیشتر خریدار بر هزینه‌های حمل: از آنجایی که خریدار مسئولیت انتخاب حمل‌کننده و پرداخت کرایه حمل اصلی را بر عهده دارد، می‌تواند بر هزینه‌ها و کیفیت خدمات حمل‌ونقل کنترل بیشتری داشته باشد.



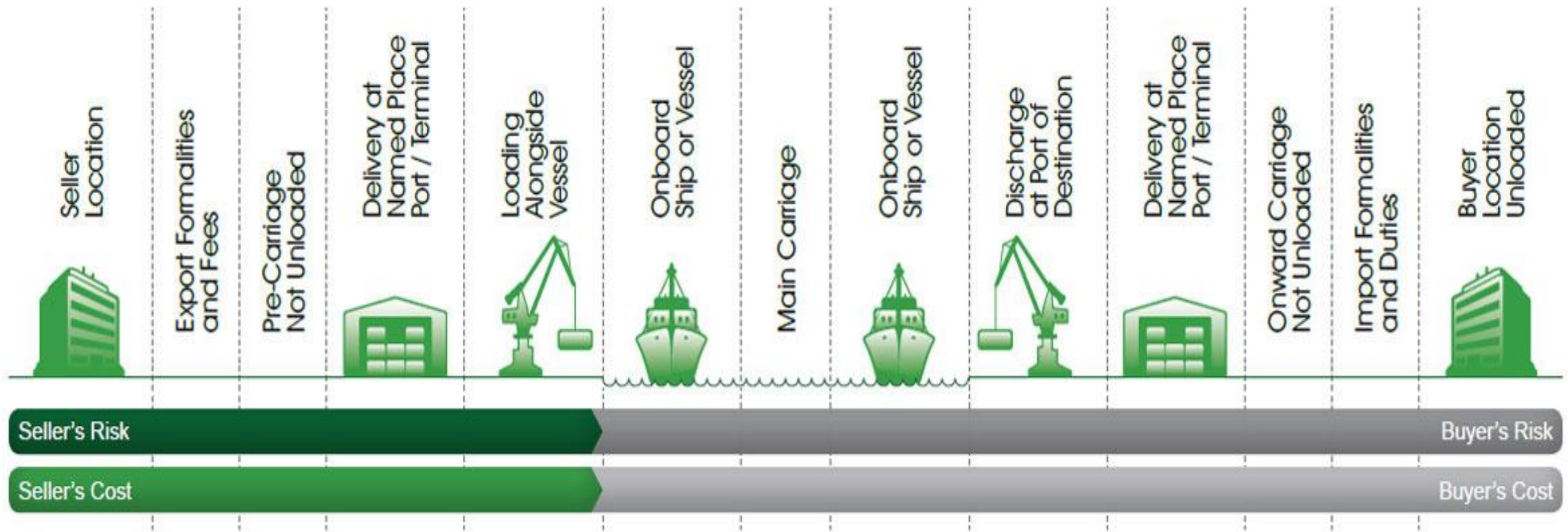
• معایب و چالش‌های استفاده از قاعده FCA

- پیچیدگی در تعیین محل تحویل: اگر محل توافق شده به‌طور دقیق در قرارداد ذکر نشود، ممکن است ابهامات حقوقی درباره زمان دقیق انتقال ریسک و هزینه بین خریدار و فروشنده ایجاد شود.
- نیاز به هماهنگی بالا: به دلیل اینکه فروشنده باید کالا را در اختیار حمل‌کننده مورد نظر خریدار قرار دهد، هرگونه تأخیر از سوی حمل‌کننده می‌تواند روند تحویل را مختل کرده و باعث بروز اختلافات قراردادی شود.
- ریسک‌های خریدار در مسیر اصلی: ز آنجایی که ریسک پس از تحویل به حمل‌کننده در مبدأ به خریدار منتقل می‌شود، در صورت بروز هرگونه حادثه در طول مسیر اصلی حمل، تمام مسئولیت متوجه خریدار خواهد بود.

3. قاعده FAS (Free Alongside Ship)



Guided Imports		FAS Incoterm 2020 Free Alongside Ship (port) Sea and Inland Waterway Only								Transfer of Risk: Alongside Ship	
Export Packaging	Loading Charges	Delivery to Port/Place	Export Duty, Taxes & Customs Clearance	Origin Terminal Handling Charges	Loading on Carriage	Freight Charges	Insurance	Destination Terminal Handling Charges	Delivery to Destination	Unloading at Destination	Import Duty, Taxes & Customs Clearance
SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	BUYER	BUYER	Negotiable	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER





• مقدمه:

در بیشتر موارد، FAS هنوز هم هنگام خرید قطعات بزرگ ماشین آلات استفاده می‌شود که روی یک وسیله شناور بارگیری شده و در امتداد کانال حمل می‌شوند تا محموله در کنار کشتی دیگری قرار گیرد، جایی که خریدار فرایند حمل و نقل را بر عهده می‌گیرد.

• یکی از الزامات قرارداد FAS این است که فروشنده باید محموله را در کنار کشتی خریدار قرار دهد و نمی‌تواند محموله را در بندر رها کند و منتظر رسیدن کشتی بماند. این می‌تواند به عنوان یک مزیت برای خریدار در نظر گرفته شود، به خصوص زمانی که محموله‌ای که آنها تحت FAS خریداری می‌کنند اغلب سنگین و دست و پا گیر است: این تضمین می‌کند که فروشنده و کشتی تعیین شده هنگام انتقال حضور دارند.

• طبق قوانین FAS، خریداران موظفند تمام هزینه‌های حمل و نقل، از جمله بارگیری و تخلیه، را خود بر عهده بگیرند.



• مسئولیت‌های فروشنده

- **بسته‌بندی صادراتی:** فروشنده باید محموله را طوری بسته‌بندی کند که قابل ارسال باشد. (مطابق ماهیت کالا یا مطابق درخواست خریدار)
- **هزینه‌های بارگیری:** فروشنده مسئول هرگونه هزینه بارگیری لازم برای بارگیری محموله به اولین شرکت حمل و نقل است.
- **تحويل به بندر/محل:** هزینه حمل و نقل به بندر یا محل مبدا هزینه‌هایی است که بر عهده فروشنده است.
- **عوارض صادرات، مالیات و ترخیص گمرکی:** هزینه مربوطه به صادرات و هرگونه هزینه مرتبط با آن بر عهده فروشنده است.
- **هزینه‌های جابجایی ترمینال مبدا:** از لحظه ورود کالا به بندر تا زمان قرارگرفته روی کشتی ممکن است هزینه‌های داشته باشد، این هزینه‌ها، نیز بر عهده فروشنده هستند.



• مسئولیت‌های خریدار

- **بارگیری در محل حمل:** هرگونه هزینه مربوط به بارگیری بار در محل حمل انتخابی، بر عهده خریدار است.
- **هزینه حمل و نقل:** خریدار موظف است تمام هزینه‌های حمل و نقل را پرداخت کند.
- **بیمه:** برای خریدار الزامی نیست. با این حال، مسئولیت تعیین اینکه آیا این خدماتی است که مایل به ارائه آن هستند یا خیر، بر عهده خریدار است.
- **هزینه‌های جابجایی ترمینال مقصد:** خریدار تمام هزینه‌های را پس از رسیدن محموله به بندر مقصد پوشش می‌دهد.



- **تحويل به مقصد:** پس از رسیدن محموله به بندر، مسئولیت‌های خریدار ادامه می‌یابد؛ آنها باید تمام هزینه‌های مربوط به تحويل نهایی را پوشش دهند.
- **تخلیه کالا در مقصد:** هزینه تخلیه نیز بر عهده خریدار است.
- **عوارض واردات، مالیات و ترخیص گمرکی:** در صورتی که این محموله تحت اینکوترم FAS به کشور وارد شود، خریدار مسئول تمام هزینه‌های واردات است.



• مزایای FAS

• 1. مناسب برای کالاهای فله‌ای

- بسیار کاربردی برای محموله‌هایی مثل :
 - تل
 - غلات
 - مواد خام

- در تجارت‌های دریایی سنگین رایج است

• 2. کنترل بیشتر برای خریدار

- خریدار از مرحله بارگیری به بعد کنترل کامل دارد
- امکان انتخاب شرکت حمل و بیمه مناسب

• 3. هزینه کمتر برای فروشنده

- فروشنده فقط تا بندر و تحویل کنار کشتی مسئول است
- هزینه حمل دریایی و بیمه بر عهده خریدار است



• معایب FAS

• 1. ریسک بالا برای خریدار

- خریدار از لحظه تحویل کنار کشتی، تمام ریسک را می‌پذیرد
- در صورت تأخیر یا حادثه در بارگیری، مسئولیت با خریدار است

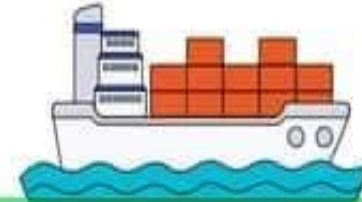
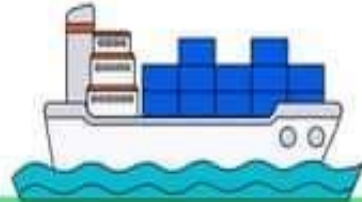
• 2. پیچیدگی برای خریداران کم‌تجربه

- نیاز به هماهنگی دقیق در بندر دارد (تعیین شرکت حمل و نقل و هماهنگی آن با خریدار است)

• 3. وابستگی به شرایط بندری

- عملیات تحویل باید در بندر مناسب و مجهز انجام شود
- هرگونه مشکل در بندر می‌تواند کل فرآیند را مختل کند

FOB: Free on Board .4 •



FOB Incoterm 2020

Free On Board (port)

Sea and Inland Waterway Only

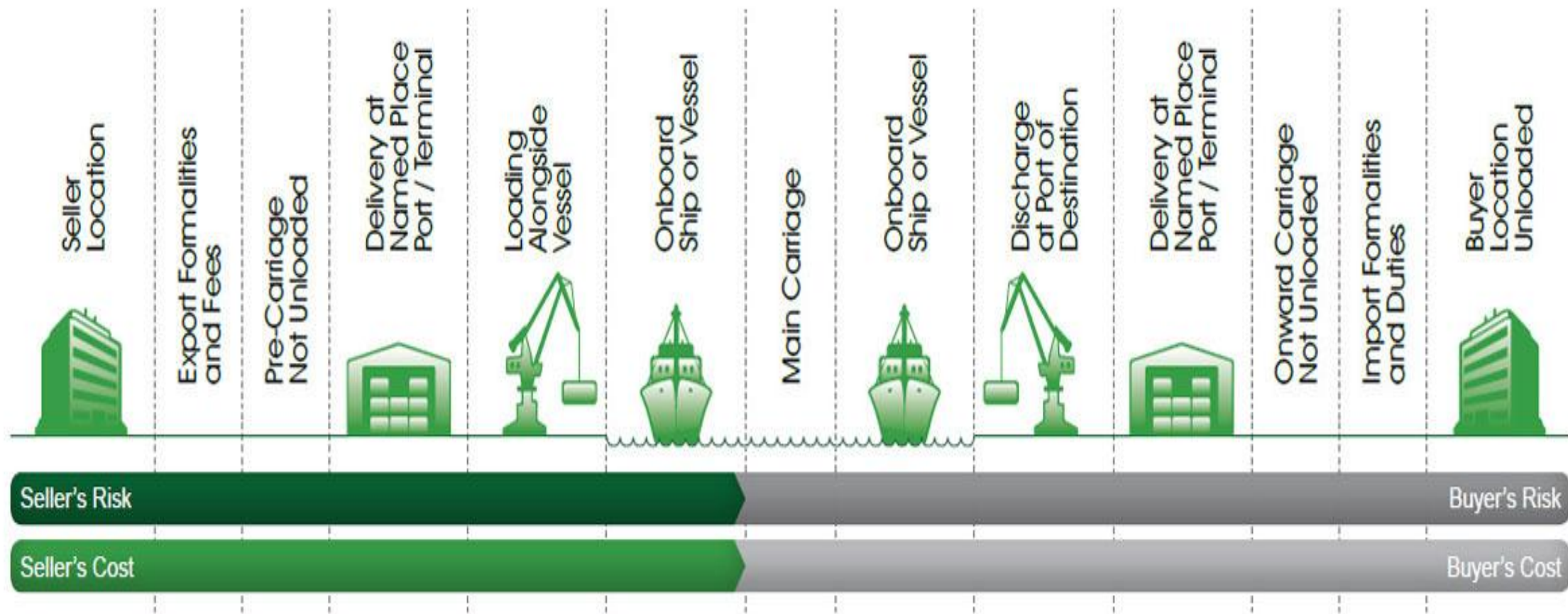


Guided Imports

Transfer of Risk:

On Board
Vessel

Export Packaging	Loading Charges	Delivery to Port/Place	Export Duty, Taxes & Customs Clearance	Origin Terminal Handling Charges	Loading on Carriage	Freight Charges	Insurance	Destination Terminal Handling Charges	Delivery to Destination	Unloading at Destination	Import Duty, Taxes & Customs Clearance
SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	BUYER	Negotiable	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER





منظور از قاعده FOB در شرایط حمل و نقل چیست؟

- تحویل روی عرشه کشتی (Free on Board) یا FOB یک اصطلاح اینکوترمز است، به این معنی که فروشنده مسئول بارگیری محموله خریداری شده روی کشتی و تمام هزینه‌های مرتبط با آن است. به محض اینکه کالا در کشتی ایمن باشد، ریسک به خریدار منتقل می‌شود و او مسئولیت بقیه حمل و نقل را بر عهده می‌گیرد.
- FOB رایج‌ترین توافق بین خریدار و فروشنده بین‌المللی هنگام حمل بار از طریق دریا است. این قاعده اینکوترمز فقط برای حمل و نقل دریایی و آبراه‌های داخلی اعمال می‌شود.



• مسئولیت‌های فروشنده

- **بسته‌بندی صادراتی:** چیدمان تمام بسته‌بندی‌های صادراتی به گونه‌ای که محموله بتواند با خیال راحت ارسال شود.
- **هزینه‌های بارگیری:** هرگونه هزینه‌ای که در طول فرآیند بارگیری در انبار فروشنده متحمل می‌شوید.
- **تحويل به بندر:** هزینه‌های حمل و نقل که هنگام جابجایی محموله از انبار به بندر بارگیری متحمل می‌شوید.
- **عوارض صادرات، مالیات و ترخیص کالا از گمرک:** اطمینان از صادرات صحیح محموله.
- **هزینه‌های جابجایی ترمینال مبدا:** فروشنده مسئول هزینه‌های داخل بندر است.
- **بارگیری در محل حمل:** هزینه‌های مربوط به بارگیری کالا روی وسیله حمل به عهده فروشنده است.



• مسئولیت‌های خریداران

• **هزینه‌های حمل و نقل:** هزینه‌های حمل و نقل برای ارسال محموله از بندر بارگیری به مقصد.

• **بیمه:** تحت FOB، بیمه حمل و نقل الزامی نیست؛ با این حال، تصمیم خریدار در مورد خرید بیمه نامه برای محموله خود، به عهده خریدار است.

• **تحويل به مقصد:** پس از تخلیه محموله از کشتی، خریدار مسئول پرداخت هزینه نهایی حمل و نقل برای تحويل بار به مقصد خود است.

• **تخلیه در مقصد:** در صورت بروز هرگونه هزینه در طول فرآیند تخلیه در انبار خریدار، مسئولیت آن بر عهده خریدار است.

• **عوارض واردات، مالیات و ترخیص گمرکی:** خریدار مسئول تمام مالیات‌ها و هزینه‌های مربوط به ترخیص گمرکی است. در صورت وجود ضایعات، جریمه یا تأخیر، خریدار باید هزینه‌ها و خطرات مرتبط با آن را پوشش دهد.



• مزایای حمل و نقل FOB برای خریدار

- مزیت برای خریدار هنگام خرید تحت این قاعده این است که آنها بیشترین کنترل را بر هزینه‌های لجستیک و حمل و نقل دارند، که به آنها امکان می‌دهد روش‌های حمل و نقل خود را انتخاب کنند.
- FOB به خریدار اجازه می‌دهد تا برای کل محموله، شرکت حمل و نقل خود را انتخاب کند. به جای اینکه برای بخشی یا تمام فرآیند حمل و نقل به تأمین‌کننده متکی باشد، خریدار فقط باید در طول فرآیند حمل و نقل به یک شرکت واحد متکی باشد، بنابراین، رفت و آمد و احتمال سوء تفاهم بین دو شرکت حمل و نقل به حداقل می‌رسد.
- اینکوترمز FOB همچنین مقرون به صرفه‌ترین گزینه است، زیرا به خریدار اجازه می‌دهد تا بهترین نرخ حمل و نقل ممکن را انتخاب کند. در حالی که انتقال ریسک زمانی اتفاق می‌افتد که کالاها با خیال راحت روی کشتی حمل و نقل بارگیری شوند، کارگزار خریدار مسئول کل فرآیند حمل و نقل است. به محض اینکه محموله از انبار فروشنده خارج می‌شود، خریدار بار را در اختیار دارد و می‌تواند نتیجه موفقیت‌آمیز حمل و نقل خود را بهتر کنترل کند.



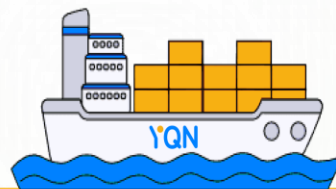
• معایب حمل و نقل FOB برای خریدار

- برای اکثر خریداران، روش FOB معایب کمی دارد یا اصلاً هیچ عیبی ندارد. برای واردکنندگان جدیدتر یا واردکنندگانی که همیشه تحت اینکوترمز خرید کرده‌اند که در آن فروشنده هزینه‌های حمل و نقل را سازماندهی می‌کند، این فرآیند می‌تواند پیچیده‌تر به نظر برسد، زیرا یک مرحله اضافه شده است. با این حال، صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌ها و کنترل به سرعت بر این عیب غلبه می‌کند.



- CFR (Cost and Freight)

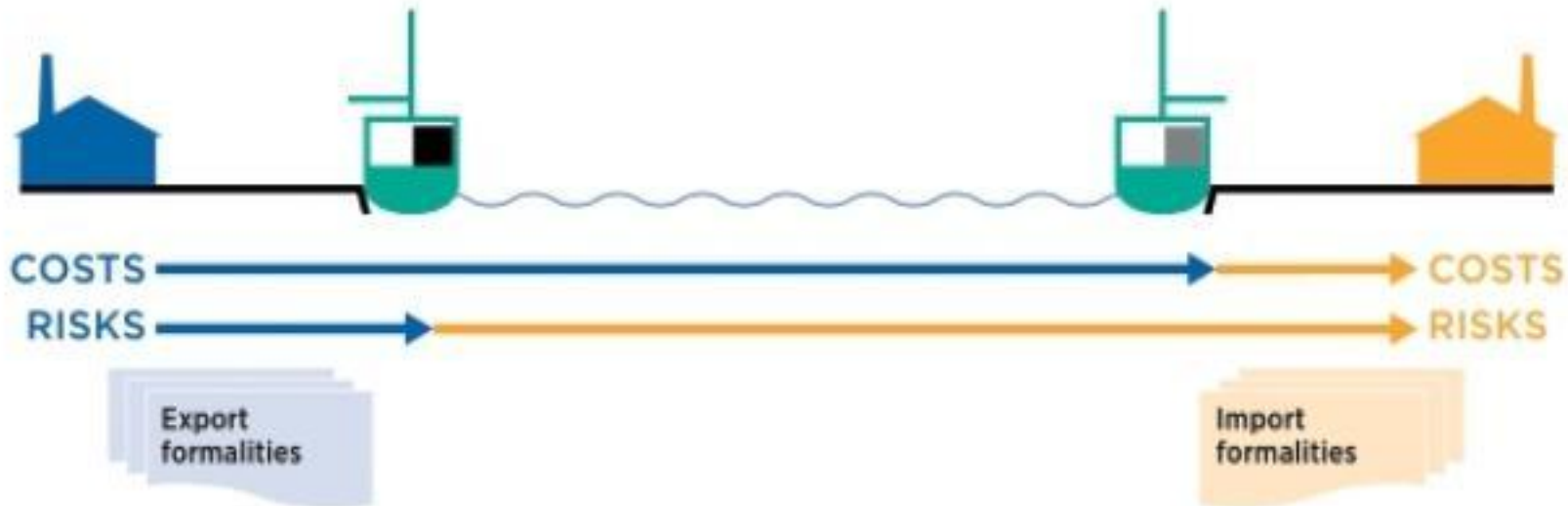
• قاعده **CFR (Cost and Freight)** یکی از اصطلاحات اصلی اینکوترمز است که منحصرأً برای حمل و نقل دریایی به کار می رود. در این قاعده، فروشنده موظف است کالا را تا بندر مقصد تعیین شده حمل کند و تمامی هزینه های لازم شامل کرایه حمل را برای رساندن کالا به آن مقصد پرداخت نماید. با این حال، باید توجه داشت که در این قاعده، ریسک کالا در همان لحظه بارگیری روی عرشه کشتی در بندر مبدأ به خریدار منتقل می شود، نه در بندر مقصد. به عبارت ساده تر، فروشنده هزینه حمل را تقبل می کند اما مسئولیت خسارت یا مفقودی کالا حین مسیر اصلی حمل، بر عهده خریدار است.



YQN GLOBAL DIGITAL LOGISTICS EXPERT		CFR Incoterm 2024 Cost & Freight (port) Sea and Inland Waterway Only								Transfer of Risk: On Board Vessel	
Export Packaging	Loading Charges	Delivery to Port	Export Duty, Taxes & Customs Clearance	Origin Terminal Handling Charges	Loading	Freight Charges	Insurance	Destination Terminal Handling Charges	Delivery to Destination	Unloading at Destination	Import Duty, Taxes & Customs Clearance
SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	NEGOTIABLE	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER

CFR Cost and Freight

(Insert named port of destination) Incoterms® 2020



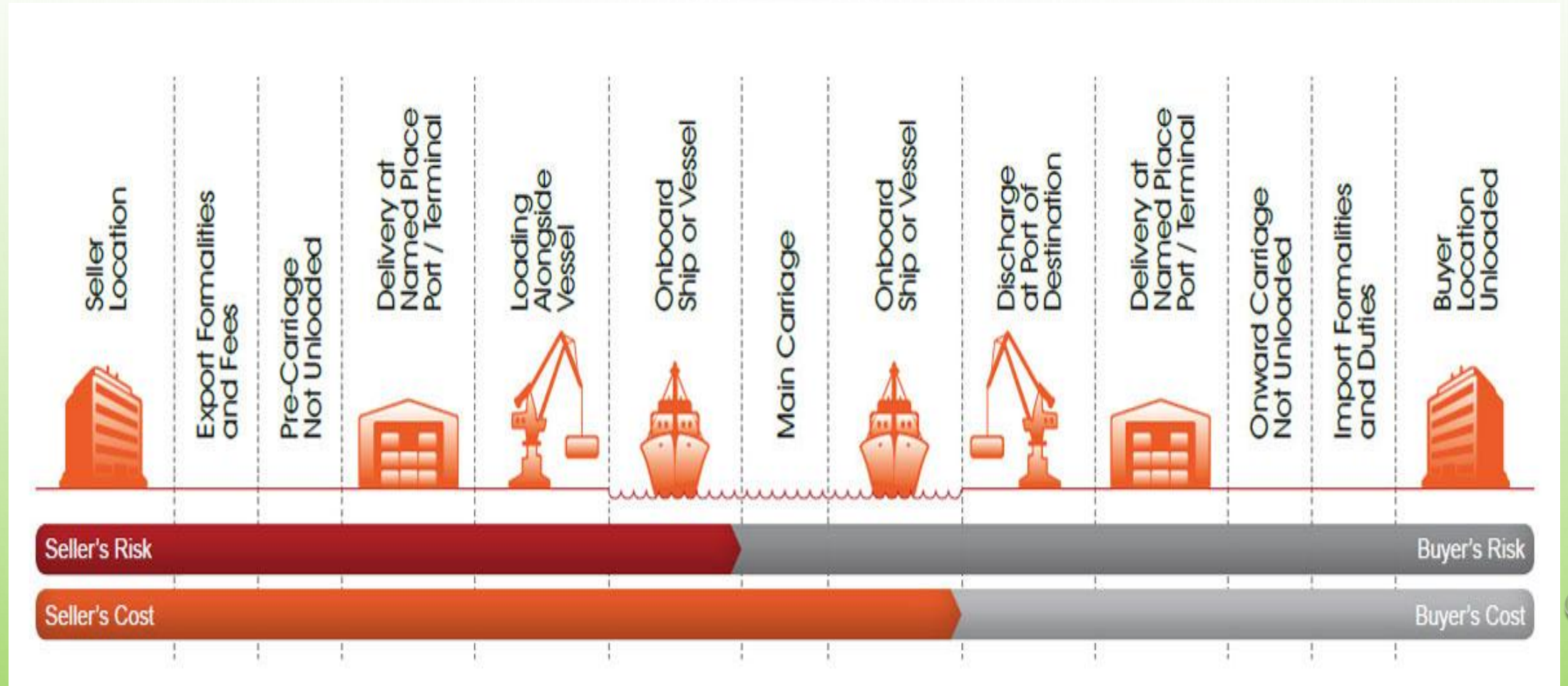
SELLER



MIXED OR
SHARED



BUYER





• تعهدات فروشنده

- آماده کردن کالا، فاکتور تجاری و اسناد مربوطه؛
- بسته بندی و علامت گذاری صادراتی؛
- اخذ مجوزهای صادراتی و تشریفات گمرکی،
- پیش از حمل و تحویل هزینه های بارگیری؛
- تحویل در بندر مقصد تعیین شده؛
- اثبات تحویل پرداخت هزینه بازرسی قبل از حمل و نقل؛ (بازرسی توسط شرکتهای خدماتی متخصص در این زمینه انجام می شود).



تعهدات خریدار

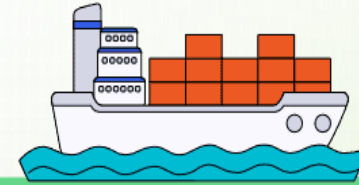
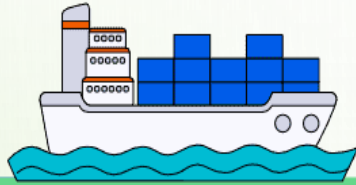
- پرداخت بهای کالا طبق قرارداد فروش،
- به عهده گرفتن ریسک بعد از تحویل در در بندر مقصد؛
- تخلیه در بندر مقصد و حمل به مقصد بعدی؛
- تشریفات و عوارض واردات؛
- هزینه بازرسی قبل از حمل برای ترخیص کالا از گمرک،



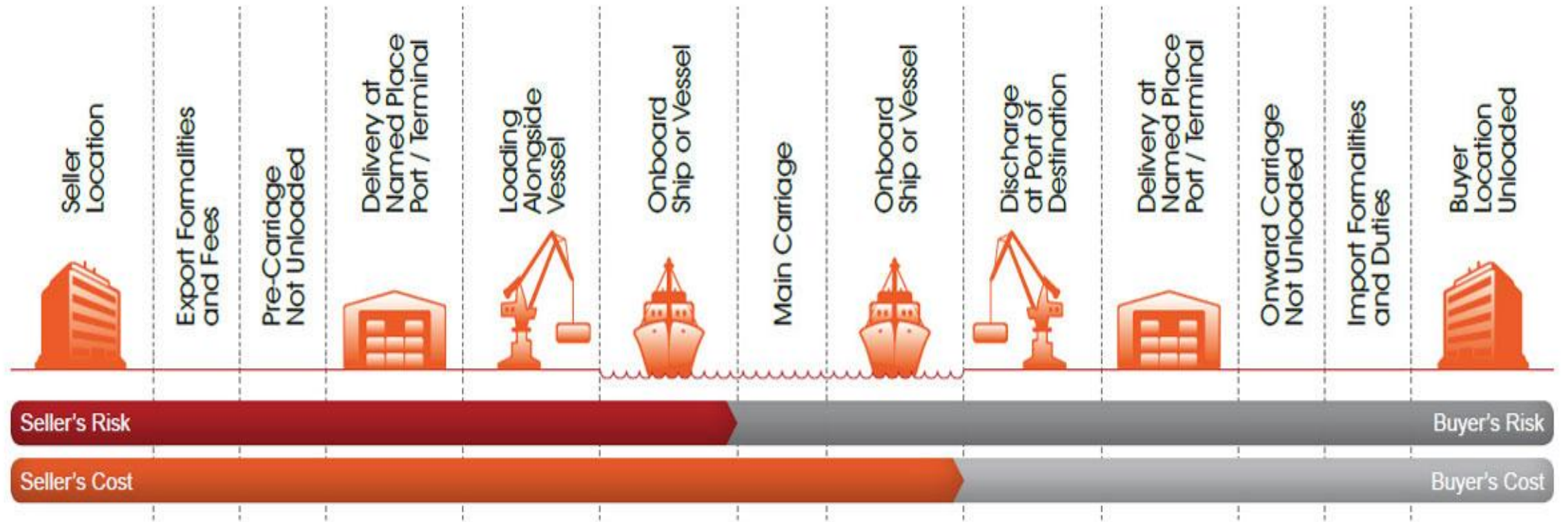


CIF: Cost, Insurance and Freight •

- این قاعده صرفاً برای حمل و نقل دریایی کاربرد دارد و معمولاً برای محموله‌های فله، کالاهای با ابعاد غیرمتعارف یا محموله‌های با وزن بیش از حد استفاده می‌شود.
- اگر کالا به صورت کانتینری باشد به جای این قاعده از قاعده دیگر اینکوترمز CIP استفاده می‌شود.



Guided Imports		CIF Incoterm 2020 Cost, Insurance & Freight (port) Sea and Inland Waterway Only								Transfer of Risk: On Board Vessel	
Export Packaging	Loading Charges	Delivery to Port/Place	Export Duty, Taxes & Customs Clearance	Origin Terminal Handling Charges	Loading on Carriage	Freight Charges	Insurance	Destination Terminal Handling Charges	Delivery to Destination	Unloading at Destination	Import Duty, Taxes & Customs Clearance
SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER





• تعهدات فروشنده

- تهیه کالا، فاکتور تجاری و اسناد مربوطه،
- بسته بندی و علامت گذاری صادراتی،
- مجوزهای صادراتی و تشریفات گمرکی،
- پیش از حمل و تحویل هزینه‌های بارگیری،
- تحویل در بندر مقصد تعیین شده،
- اثبات تحویل هزینه بازرسی قبل از حمل و نقل،
- حداقل پوشش بیمه،



• تعهدات خریدار

- پرداخت بهای کالا طبق قرارداد فروش،
- تخلیه و حمل به مقصد بعدی،
- تشریفات و عوارض واردات،
- هزینه ترخیص کالا از گمرک واردات، بازرسی قبل از حمل و نقل،



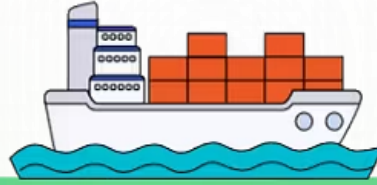


- **CPT: Carriage Paid To(Named Place Requirement: Place of Destination)**

- در این قاعده فروشنده ملزم به ترخیص کالا و ترتیب حمل با یک یا چند روش حمل و نقل به محل مقصد تعیین شده می‌باشد. فروشنده نیازی به دریافت یا پرداخت هزینه بیمه ندارد.

- طبق قوانین CPT، ریسک فروشنده زمانی پایان می‌یابد و ریسک خریدار زمانی آغاز می‌شود که اولین حمل‌کننده کالا را از فروشنده دریافت کند. با این حال، خریدار تنها مسئول هزینه‌های اضافی پس از رسیدن کالا به مقصد نهایی است.

- CPT اغلب در حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی کانتینری، حمل و نقل بسته‌های کوچک و حمل و نقل وسایل نقلیه جاده ای استفاده می‌شود.



Guided Imports

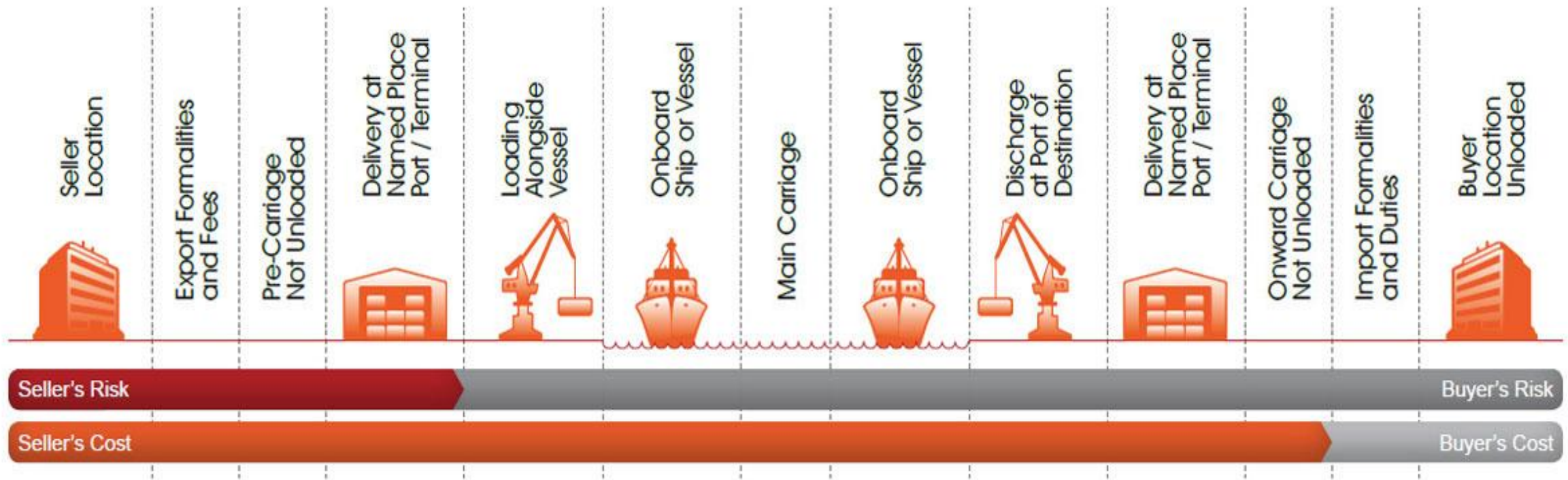
CPT Incoterm 2020

Carriage Paid To (place)

Any Mode or Modes of Transport

Transfer of Risk: **At Carrier**

Export Packaging	Loading Charges	Delivery to Port/Place	Export Duty, Taxes & Customs Clearance	Origin Terminal Handling Charges	Loading on Carriage	Freight Charges	Insurance	Destination Terminal Handling Charges	Delivery to Destination	Unloading at Destination	Import Duty, Taxes & Customs Clearance
SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	Negotiable	SELLER	BUYER	BUYER	BUYER





• تعهدات فروشنده

- تهیه کالا، فاکتور تجاری و اسناد مربوطه،
- بسته بندی و علامت گذاری صادراتی،
- مجوزهای صادراتی و تشریفات گمرکی،
- پیش از حمل و تحویل هزینه‌های بارگیری،
- هزینه تحویل در محل مقصد تعیین شده،
- اثبات تحویل هزینه بازرسی قبل از حمل و نقل.





• تعهدات خریدار

- پرداخت بهای کالا طبق قرارداد فروش،
- تشریفات و عوارض واردات،
- هزینه ترخیص کالا از گمرک واردات، بازرسی قبل از حمل و نقل،





CIP: Carriage and Insurance Paid To •

CIP

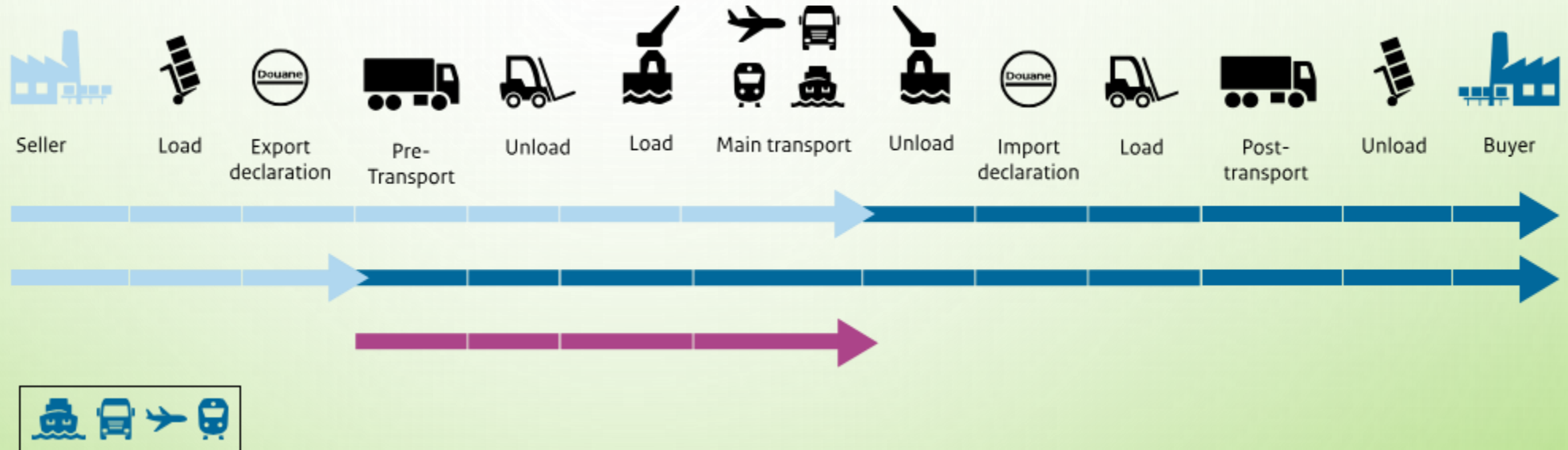
Basel, port in Switzerland

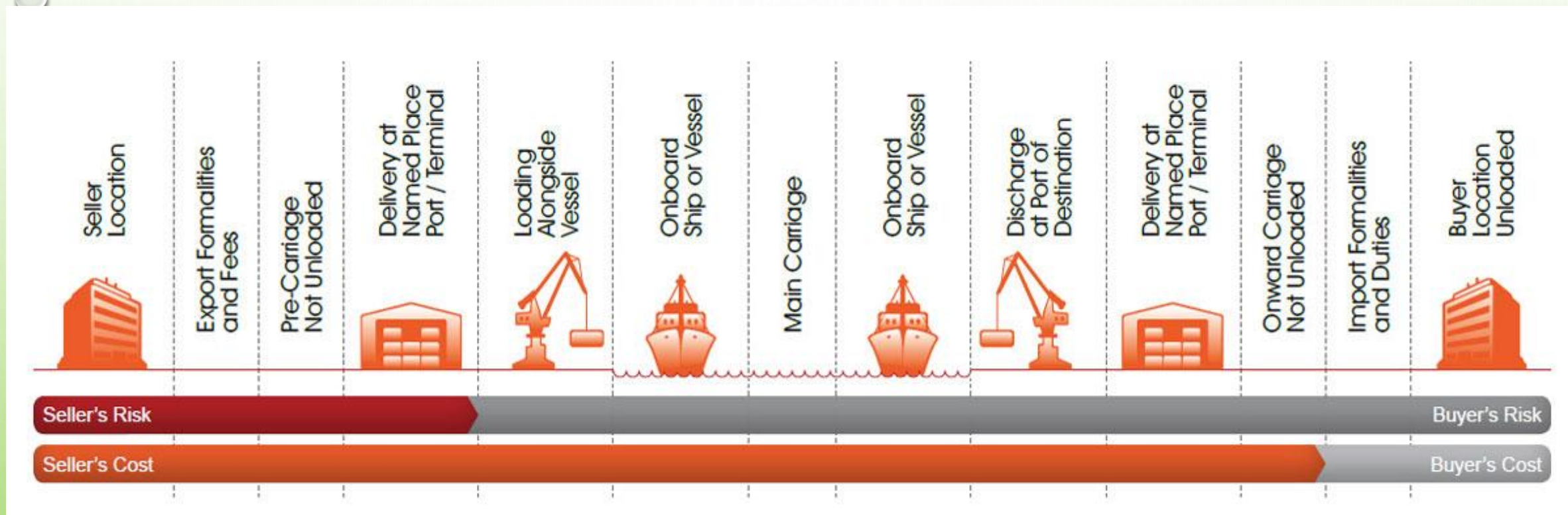
Transfer costs

Transfer risk

Insurance

Form of transport







- این یک قاعده اینکوترمز است که برای حمل و نقل کالا در کانتینر توصیه می‌شود.
فروشنده هزینه حمل و نقل را تا محل توافق شده پرداخت می‌کند. در مورد CIP، مکان مورد توافق ممکن است متفاوت باشد.
- پس از تحویل کالا به اولین حمل‌کننده، خریدار مسئول تمام ریسک‌ها است.
- با این حال، فروشنده مسئول هزینه حمل و همچنین پوشش بیمه تمام خطر تا رسیدن بار به محل مقصد تعیین شده است.



• تعهدات فروشنده

- تهیه کالا، فاکتور تجاری و اسناد مربوطه،
- بسته بندی و علامت گذاری صادراتی،
- مجوزهای صادراتی و تشریفات گمرکی پیش از حمل و تحویل،
- هزینه‌های بارگیری،
- هزینه تحویل در محل مقصد تعیین شده،
- اثبات تحویل هزینه بازرسی قبل از حمل و نقل،
- پوشش بیمه تمام خطر،





• تعهدات خریدار

- پرداخت بهای کالا طبق قرارداد فروش،
- تشریفات و عوارض واردات،
- هزینه ترخیص کالا از گمرک واردات، بازرسی قبل از حمل و نقل،

•

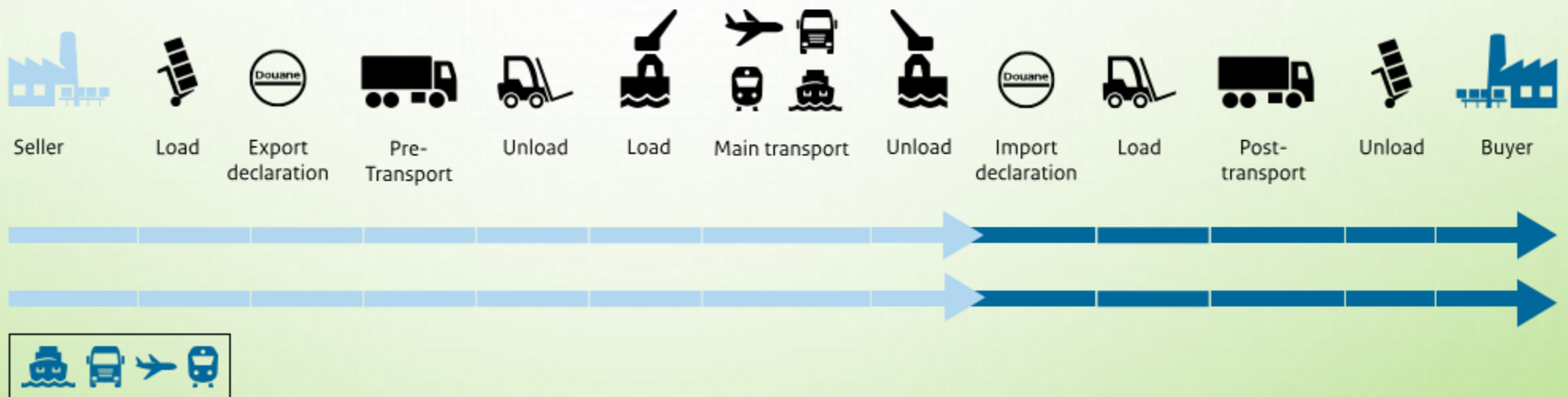


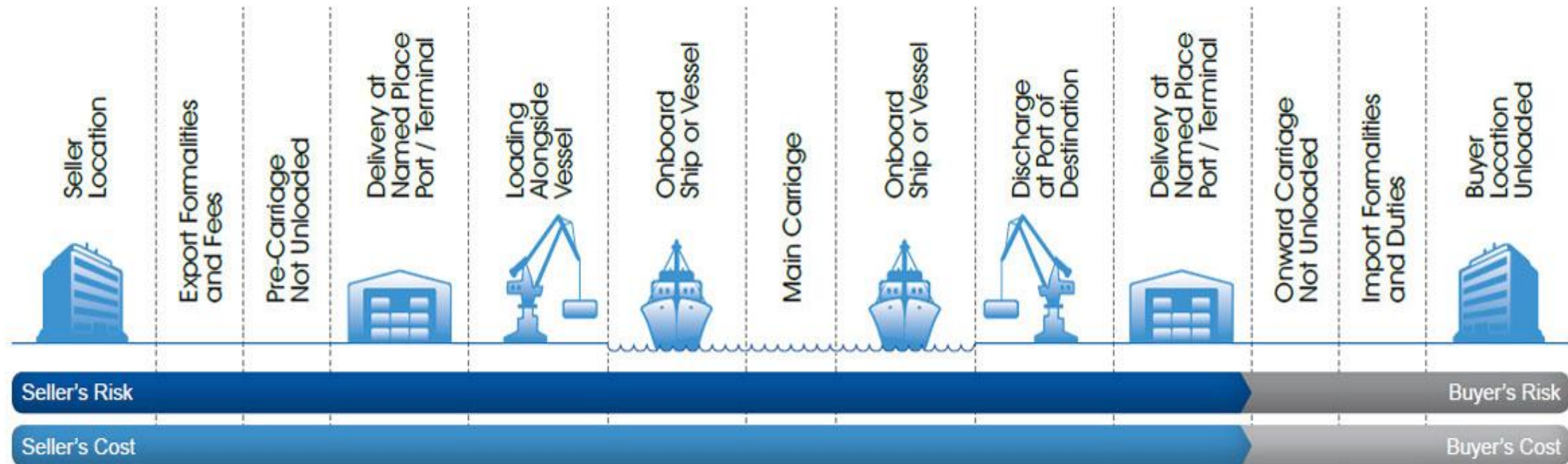


DPU: Delivered at Place Unloaded •

DPU

Basel, border Germany-Switzerland







- این قاعه تعهدات زیادی برای فروشنده دارد. فروشنده هزینه‌ها و ریسک را تا محل توافق شده در مقصد به عهده می‌گیرد. به عنوان مثال، مرز زمینی، بندر یا فرودگاه در کشور مقصد. فروشنده کالا را تخلیه می‌کند و همچنین ریسک آسیب در حین تخلیه را نیز متحمل می‌شود.



• تعهدات فروشنده

- کالا، فاکتور تجاری و اسناد مربوطه،
- بسته بندی و علامت گذاری صادراتی،
- مجوزهای صادراتی و تشریفات گمرکی،
- حمل و نقل اولیه پیش از حمل و تحویل،
- هزینه‌های بارگیری،
- تحویل در محل مقصد تعیین شده،
- هزینه‌های تخلیه،
- اثبات تحویل هزینه بازرسی قبل از حمل و نقل



• تعهدات خریدار

- پرداخت بهای کالا طبق قرارداد فروش،
- تشریفات و عوارض واردات،
- هزینه ترخیص کالا از گمرک واردات، بازرسی قبل از حمل و نقل،
- حمل و نقل ثانویه

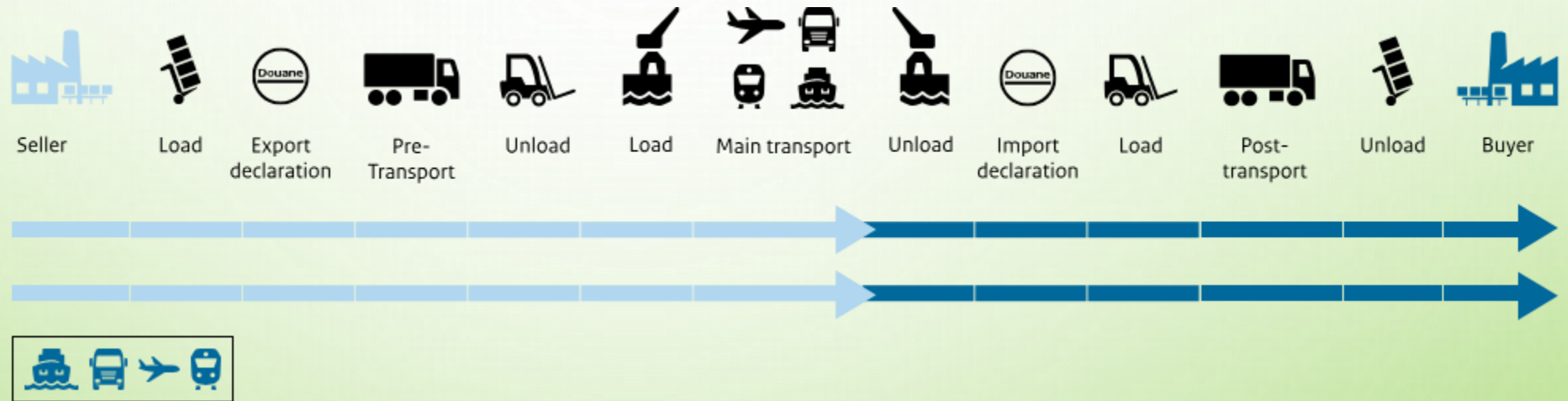


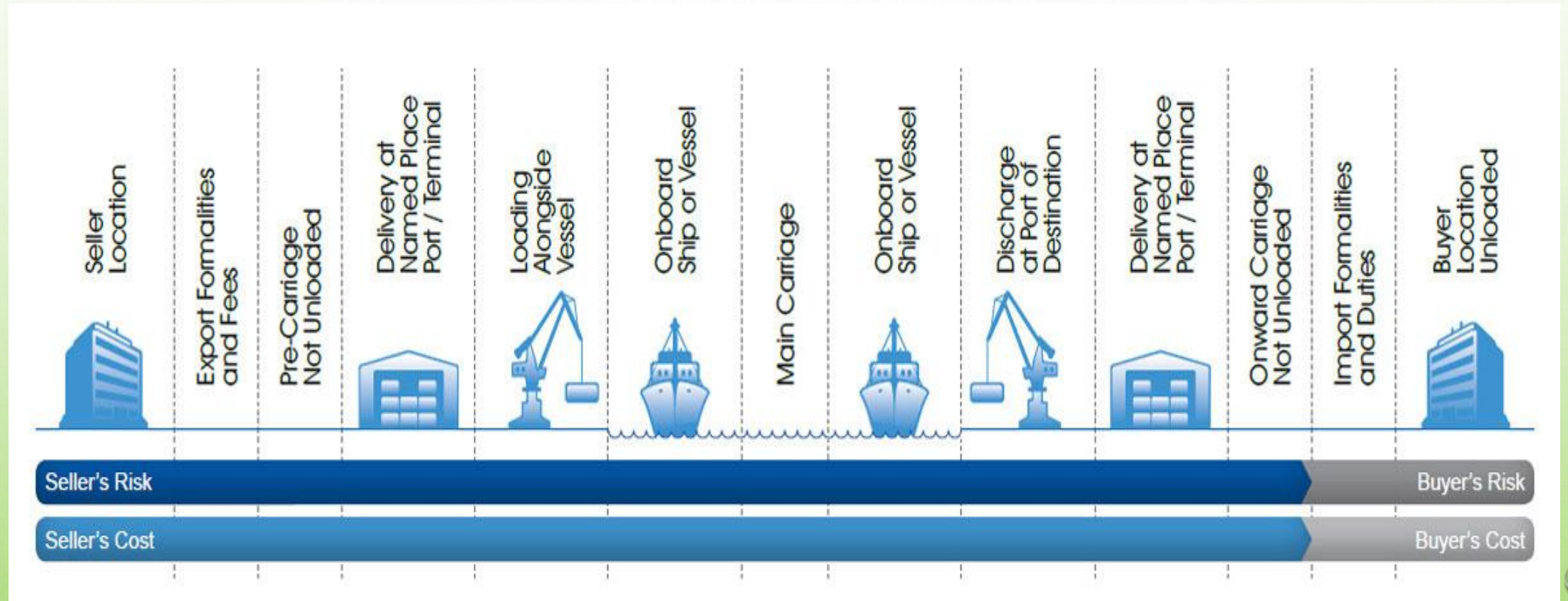


DAP: Delivered at Place •

DAP

Basel, border Germany-Switzerland

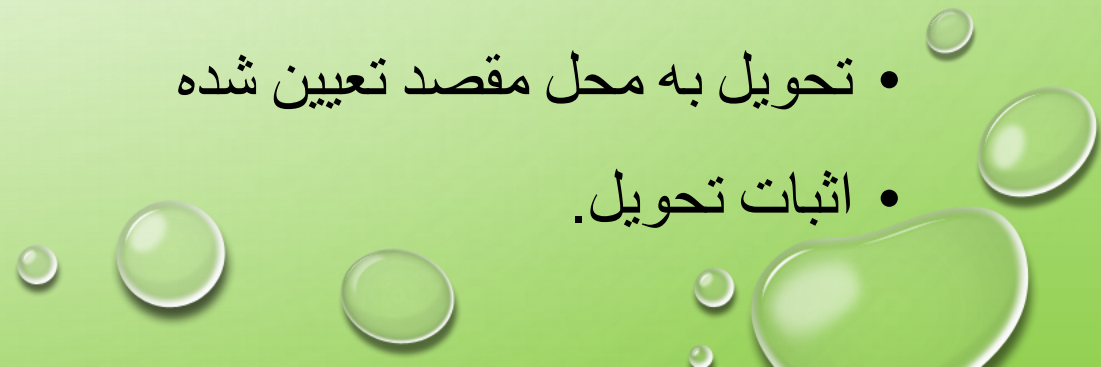






• تعهدات فروشنده

- کالا، فاکتور تجاری و اسناد مربوطه،
- بسته بندی و علامت گذاری صادراتی،
- مجوزهای صادراتی و تشریفات گمرکی،
- حمل و نقل اولیه،
- هزینه های بارگیری،
- حمل و نقل اصلی،
- هزینه بازرسی قبل از حمل و نقل،
- تحویل به محل مقصد تعیین شده
- اثبات تحویل.





• تعهدات خریدار

- پرداخت بهای کالا طبق قرارداد فروش،
- تخلیه بار از وسیله نقلیه ورودی،
- تشریفات و عوارض واردات،
- هزینه ترخیص کالا از گمرک واردات، بازرسی قبل از حمل و نقل،
- حمل و نقل ثانویه.

•

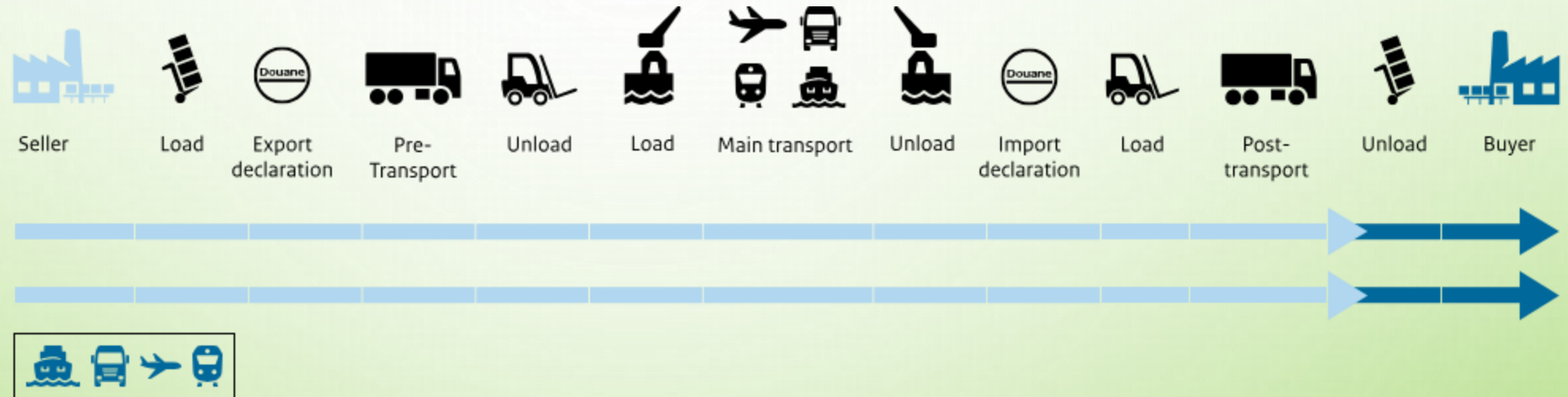


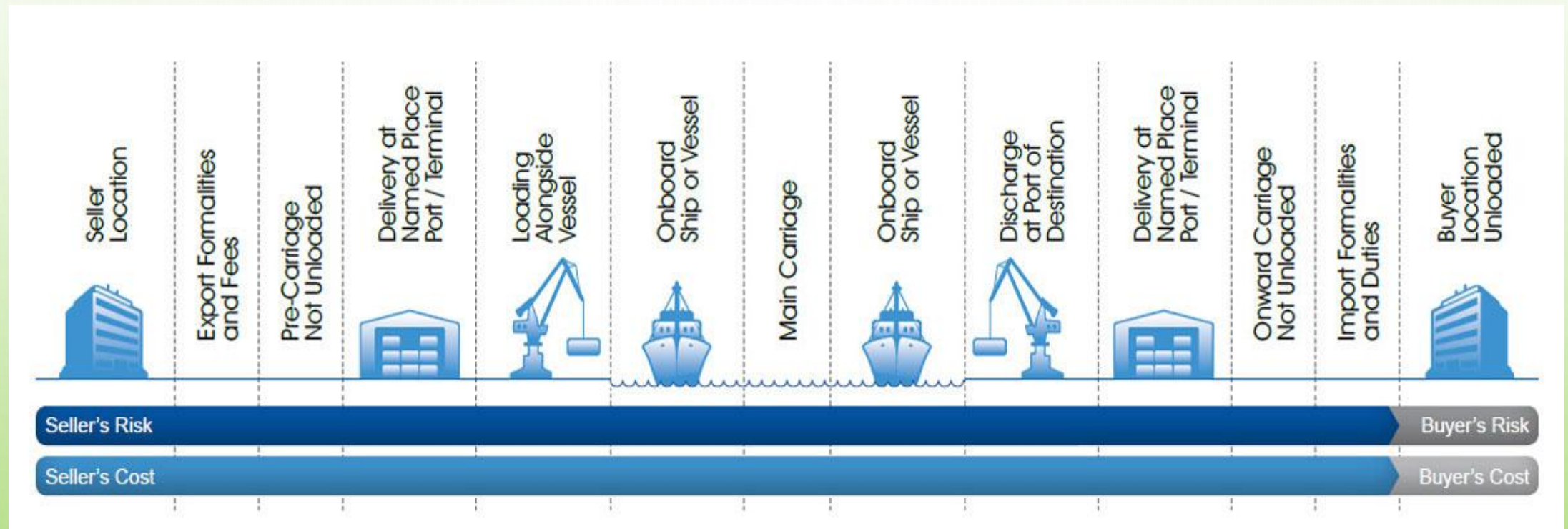


DDP: Delivered Duty Paid •

DDP

Zürich, location buyer
Switzerland







• تعهدات فروشنده

- کالا، فاکتور تجاری و اسناد مربوطه،
- بسته بندی و علامت گذاری صادراتی،
- مجوزهای صادراتی و تشریفات گمرکی،
- حمل و نقل اولیه،
- هزینه های بارگیری،
- اثبات تحویل،
- تشریفات و عوارض واردات،
- هزینه تمام بازرسی ها،
- تحویل به محل مقصد تعیین شده،





• تعهدات خریدار

- پرداخت بهای کالا طبق قرارداد فروش،
- کمک به فروشنده در اخذ هرگونه اسناد یا اطلاعات لازم برای تشریفات ترخیص صادرات یا واردات،

•



Types of Transport	Any Mode or Modes of Transport		Sea and Inland Waterway Only				Any Mode or Modes of Transport				
INCOTERMS 2020	EXW	FCA	FAS	FOB	CFR	CIF	CPT	CIP	DAP	DPU	DDP
	Ex Works (place)	Free Carrier (place)	Free Alongside Ship (port)	Free On Board (port)	Cost & Freight (port)	Cost, Insurance & Freight (port)	Carriage Paid To (place)	Carriage & Insurance Paid to (place)	Delivered At Place (place)	Delivered At Place Unloaded (place)	Delivered Duty Paid (place)
Transfer of Risk	At Buyer's Disposal	On Buyer's Transport	Alongside Ship	On Board Vessel	On Board Vessel	On Board Vessel	At Carrier	At Carrier	At Named Place	At Named Place Unloaded	At Named Place
Responsibilities & Charges											
Export Packaging	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER
Loading Charges	BUYER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER
Delivery to Port/Place	BUYER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER
Export Duty, Taxes & Customs Clearance	BUYER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER
Origin Terminal Handling Charges	BUYER	BUYER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER
Loading on Carriage	BUYER	BUYER	BUYER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER
Freight Charges	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER
Insurance	Negotiable	Negotiable	Negotiable	Negotiable	Negotiable	SELLER	Negotiable	SELLER	Negotiable	Negotiable	Negotiable
Destination Terminal Handling Charges	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER	SELLER
Delivery to Destination	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	SELLER	SELLER	SELLER
Unloading at Destination	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	SELLER	BUYER
Import Duty, Taxes & Customs Clearance	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	BUYER	SELLER

• روشهای پرداخت در تجارت بین المللی





• روش‌های پرداخت بین‌المللی (International terms of payment)

- در مبادلات تجاری روش‌های پرداخت وجه کالا به فروشنده از نظر ریسک‌پذیری و خطرانی که طرفین معامله را تهدید می‌کند به دو گروه تقسیم می‌شود.
- الف) روش‌هایی که ریسک فروشنده زیاد ولی ریسک خریدار کم است.
- ب) روش‌هایی که ریسک خریدار زیاد و ریسک فروشنده کم است.
- در روش‌های گروه الف معمولاً فروشنده کالا را ارسال نموده و سپس وجه آن را دریافت می‌کند، در حالی که در روش‌های گروه ب معمولاً فروشنده قبل از تحویل کالا یا بعد از تحویل اسناد وجه آن را دریافت می‌نماید.



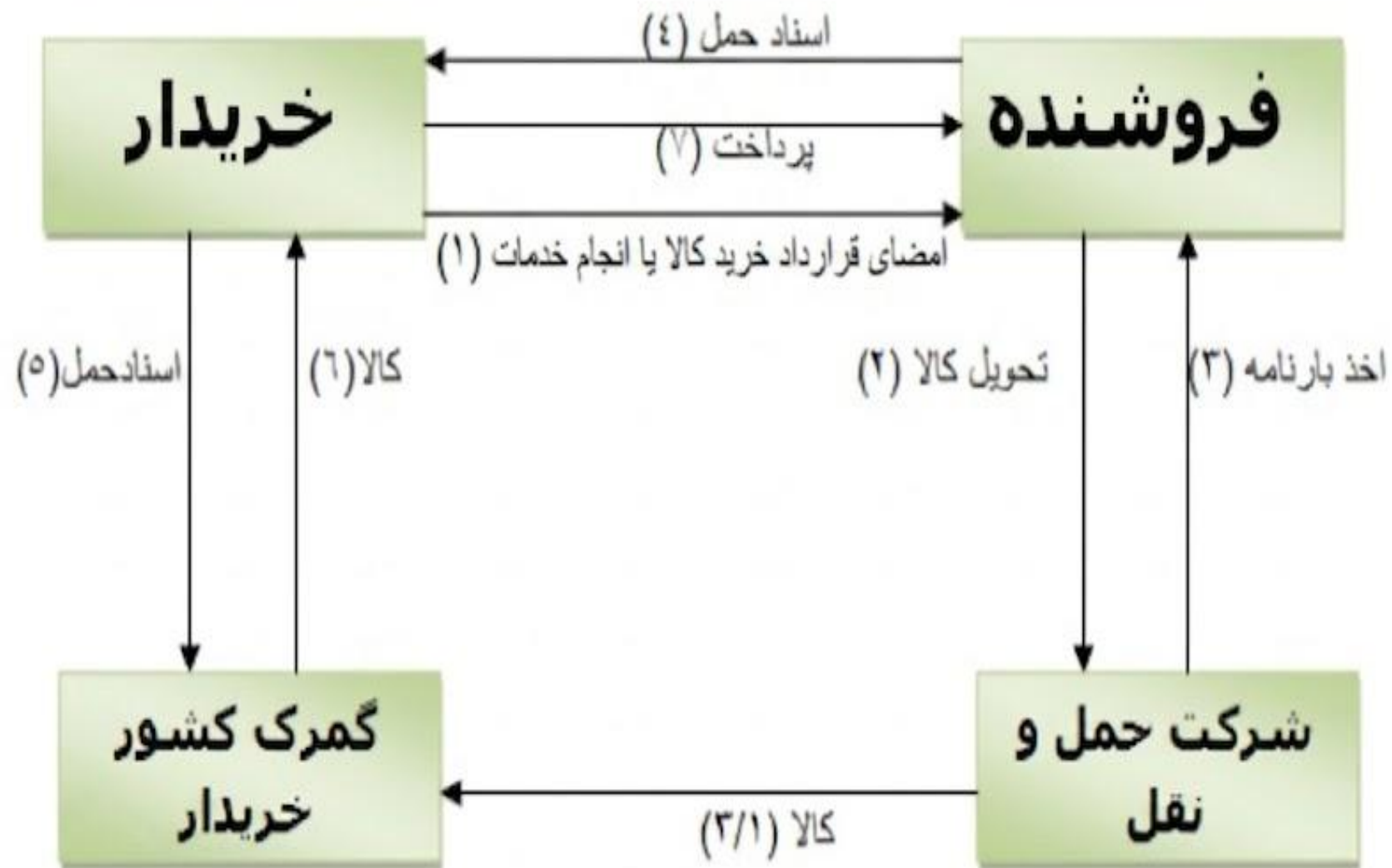
• روش‌های گروه الف

• 1. تجارت بر اساس حساب باز (Open Account Trade) (پرداخت بعدی)

- در این روش فروشنده بر اساس درخواست خریدار، کالای مورد سفارش را بسته‌بندی و به گمرک مورد نظر خریدار ارسال می‌نماید و بعد از آن اسناد حمل مستقیماً به آدرس خریدار فرستاده می‌شود تا امکان ترخیص کالاهای وارده از گمرک مربوطه فراهم گردد. ترتیب پرداخت به این شکل است که پس از رسیدن کالا، خریدار ظرف مدت مورد توافق از حساب شخصی خود نسبت به پرداخت وجه معامله اقدام می‌نماید. مسلم است که شرط اولیه این نوع پرداخت وجود اعتماد کامل بین خریدار و فروشنده می‌باشد. همچنین علاوه بر اعتماد متقابل بین خریدار و فروشنده، فروشنده بایستی اطمینان داشته باشد که کشور خریدار قوانینی وضع نمی‌نماید که به موجب آن انتقال ارز ممنوع شود. این روش دارای کمترین ریسک برای خریدار و بیشترین ریسک برای فروشنده است.



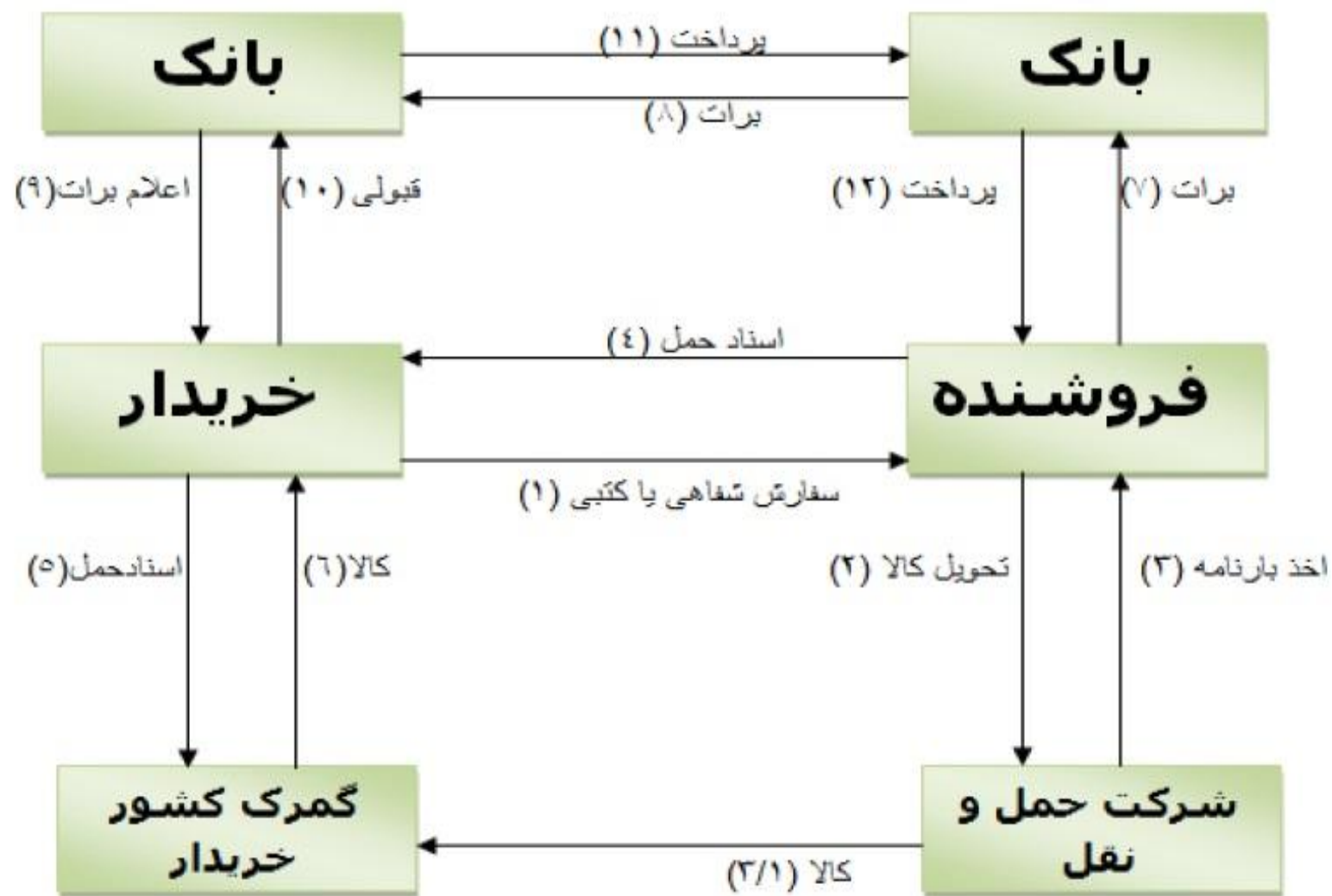
- این روش عملاً در موارد ذیل اجرا می‌گردد:
- * در صورت وجود روابط با ثبات و مستمر بین خریدار و فروشنده،
- * معاملات بین شرکت‌های اصلی و شعبات در کشورهای یگر،
- شرکت‌ها در صورت ایجاد شعبه در کشورهای دیگر، هرکدام شخصیت مستقل دارد و حساب مالی هرکدام به صورت مستقل انجام می‌گیرد، لذا روابط آنان با وجود تفاوت با شرکت‌های بیگانه، در قالب دو شرکت می‌باشد.





• 2. پرداخت از طریق برات ساده

- **تعریف:** برات سندی است که به موجب آن، صادرکننده (برات‌دهنده) به یکی از بدهکاران (مدیون) خود دستور می‌دهد تا مبلغ معینی را در سررسید مشخص به دارنده برات پرداخت کند.
- **نحوه انجام کار:**
 - فروشنده کالا را برای خریدار حمل می‌کند و اسناد حمل را مستقیماً برای خریدار می‌فرستد.
 - سپس فروشنده برات ساده‌ای را بر عهده خریدار می‌کشد و از طریق بانک خود برای بانک خریدار جهت وصول ارسال می‌کند.
 - خریدار پس از اطلاع از رسیدن برات به بانک خود، آن را قبول‌نویسی کرده و وجه آن را به صورت دیداری یا مدت‌دار پرداخت می‌کند.
- **ریسک معامله:** از آنجایی که در این روش خریدار ابتدا اسناد را دریافت کرده و کالا را ترخیص می‌کند و پس از آن وجه برات را پرداخت می‌کند، هیچ ریسکی متوجه خریدار نیست، اما فروشنده با ریسک عدم قبولی برات مواجه است.





• 3. برات وصولی اسنادی

- در این روش پرداخت همراه برات، اسناد حمل کالا نیز به بانک ارسال می‌گردد. این روش خود به دو دسته ذیل تقسیم می‌گردد:

• برات دیداری: (Delivery Document Against Payment - DP)

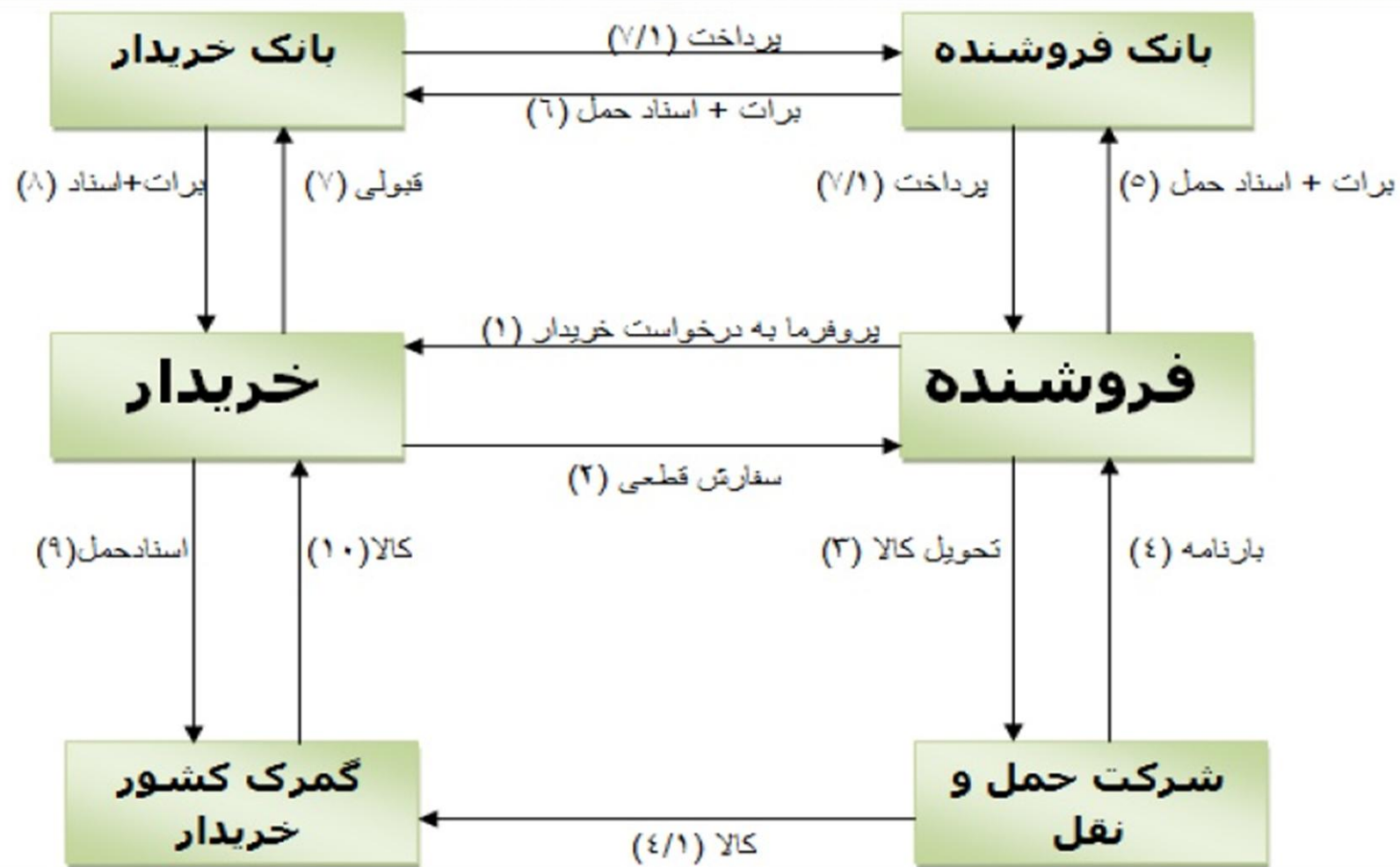
- در این حالت، بانک فقط در مقابل دریافت وجه مندرج در برات، مجاز به تحویل اسناد به خریدار می‌باشد.

- برخی خریداران ترجیح می‌دهند که تا زمان رسیدن کالا پرداخت وجه را به تأخیر اندازد. برای جلوگیری از این وضعیت معمولاً برای برات گیر مشخص می‌گردد که اقداماتش را تا چه زمان باید انجام دهد



• برات مدت دار: (Delivery Document Against Acceptance - DA)

- در این حالت، بانک فقط در مقابل اخذ قبولی خریدار، مجاز به تحویل اسناد است.
- خریدار (برات‌گیر) کالا را قبل از پرداخت وجه آن دریافت کرده و با فروش کالا می‌تواند منابع پرداخت وجه برات را در سررسید تأمین نماید.
- فروشنده با ریسک عدم قبولی خریدار در سررسید مواجه است؛ لذا می‌تواند از خریدار درخواست کند که قبولی برات توسط یک بانک معتبر تضمین شود.





- مزایا و معایب روش برات وصولی:

- 1. به دلیل اینکه پرداخت بعد از رسیدن کالا انجام می‌گیرد برای خریدار ریسک پایین دارد، اما برای فروشنده ریسک زیاد دارد. ممکن است خریدار نخواهد یا نتواند شرایط مقرر وصولی برات را انجام دهد. این موضوع ممکن است منجر به استرداد کالا یا فروش به شخص دیگر شود.

- 2. این روش برای خریدار یک نوع تأمین مالی کوتاه مدت است، مخصوصاً در صورتی که برات مدت دار باشد. خریدار کالا را دریافت می‌کند و ممکن است بتواند از طریق فروش آن، وجه برات را بپردازد. فروشنده نیز می‌تواند برات قبول شده را نزد بانکها به تنزیل و نقد نماید.



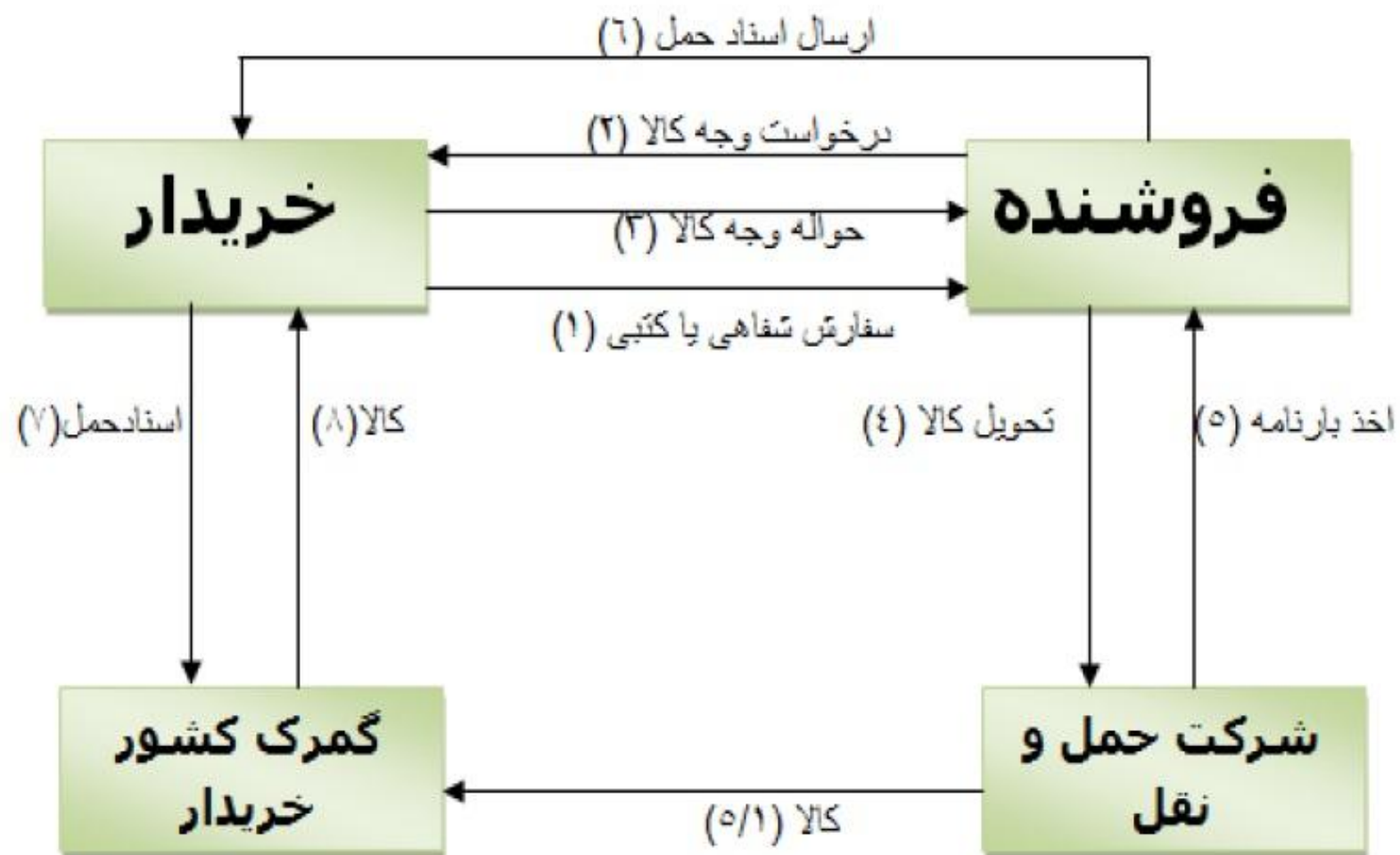
- در این روش بانک‌ها نقش واسطه را دارد و مسئولیت فراتر از آن ندارد. در خصوص قواعد حاکم بر پرداخت در برات وصولی، معاهده و قوانین متحد الشکل بین المللی وجود ندارد، تنها قواعد **URC (Uniform Rules for Collections)** وجود دارد که توسط اتاق تجارت بین المللی تهیه شده است و تنها زمانی لازم الاجرا است که طرفین در قرارداد خود ذکر کرده باشد که پرداخت از طریق این قواعد انجام می‌شود. آخرین ورژن این قواعد URC 522 می‌باشد که در سال 1995 تدوین شده است.



• روشهای گروه ب

• ۱. روش حواله‌ای (Full Advance Payment) (پرداخت قبلی)

- این روش نقطه مقابل روش حساب باز و مطلوب‌ترین روش برای فروشنده است، زیرا وجه کالا را قبل از ارسال کالا از خریدار دریافت می‌کند. در مقابل، ریسک خریدار که وجه معامله را پرداخت نموده و در انتظار رسیدن کالا می‌باشد، بسیار زیاد و حداکثر است. در این روش ممکن است خریدار با عدم ارسال به موقع کالا، درخواست افزایش قیمت کالا از طرف فروشنده، یا ارسال کالا با کیفیت پایین‌تر و حتی عدم ارسال تمام یا بخشی از کالا مواجه گردد.



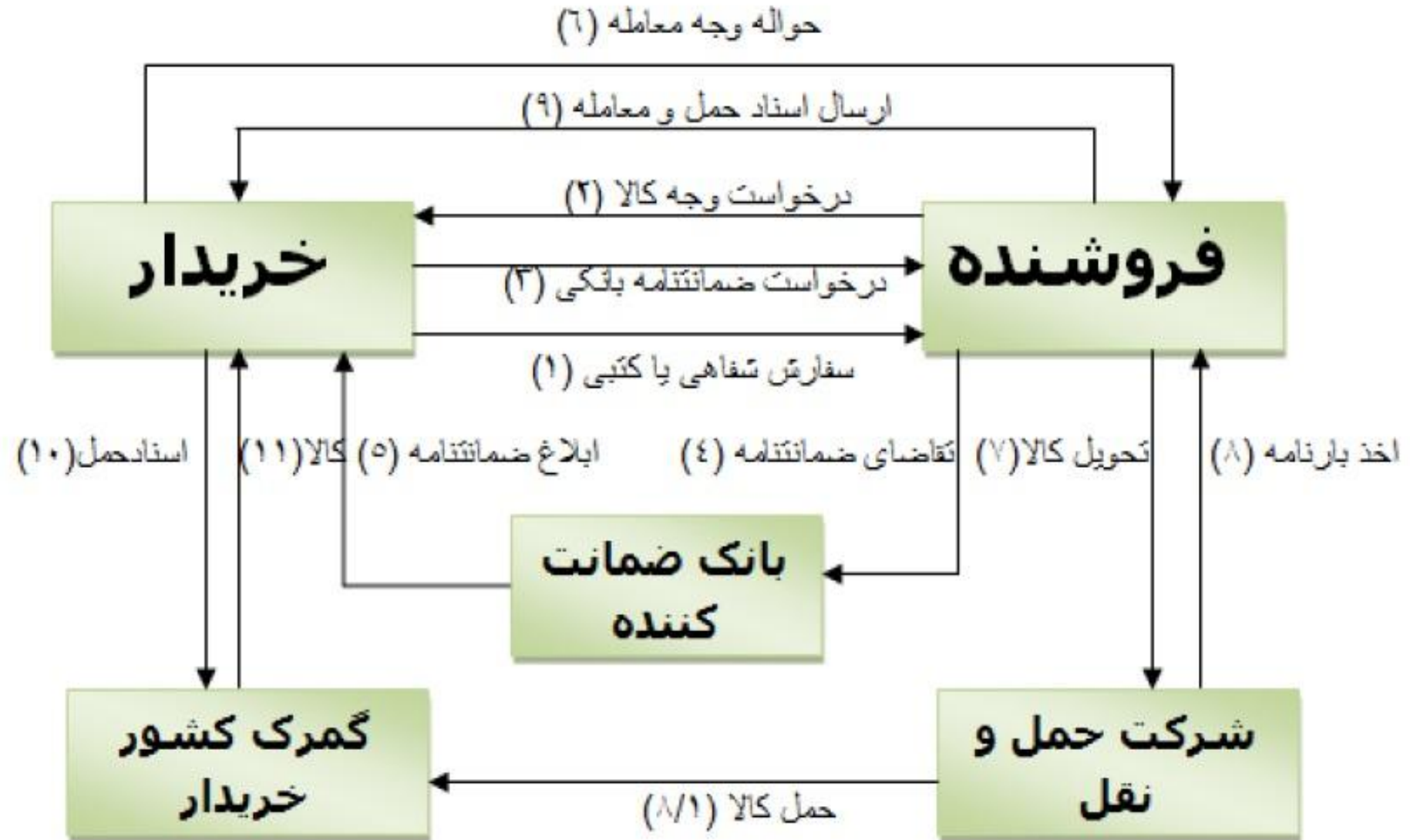


- این روش معمولاً در خریدهای خرد که شیوه‌های دیگر هزینه زیاد دارد و زمان زیادی را در بر می‌گیرد، انجام می‌شود. برای تجارت عمده از این روش استفاده نمی‌گردد.
- در تجارت خرد فروشنده چاره‌ای جز اعتماد ندارد، زیرا برای خرید مثلاً یک لبتاب امکان استفاده از شیوه برات وصولی، اعتبار اسنادی و سایر شیوه‌ها وجود ندارد.



• ۲. روش حواله با اخذ ضمانتنامه بانکی (Full Advance Payment by Guaranty)

- در این روش خریدار در مقابل ارسال وجه کالا، از فروشنده درخواست ضمانتنامه بانکی می‌کند. فروشنده از یک بانک با انجام مقدمات، درخواست صدور ضمانتنامه به نفع خریدار نموده و با ابلاغ آن به خریدار، خریدار کل وجه معامله را برای فروشنده حواله می‌نماید. اگرچه این روش از حالت قبلی برای خریدار اطمینان خاطر بیشتری فراهم می‌کند، اما اخذ ضمانتنامه بانکی فقط می‌تواند از هدر رفتن وجه پرداخت شده پیشگیری به عمل آورد ولی ریسک‌های دیگر خریدار از جمله تأخیرهای فروشنده که ممکن است باعث عدم ایفای به موقع تعهدات خریدار نسبت به مشتریان خود در داخل کشور و یا ایجاد مشکلاتی در تولید کالای وی گردد، به قوت خود باقی است.





• ۳. اعتبار اسنادی (Letter of Credit = Documentary)

- در این روش فروشنده وجه کالا را تنها پس از ارائه اسناد حمل، به بانکی در کشور خود، دریافت می‌نماید.
- در این روش ریسک عدم پرداخت از طرف خریدار برای فروشنده از بین می‌رود.
- این روش بیشتر به نفع فروشنده بوده و منافع او را در نظر دارد، چرا که او تنها با ارائه اسناد، مطابق با شرایط اعتبار به بانک، می‌تواند وجه آن را دریافت دارد و در این حالت خریدار هیچ کنترلی بر کالا ندارد و حتی ممکن است در بیشتر موارد در حالی که هنوز کالا به کشور خریدار نرسیده، فروشنده وجه آن را با ارائه اسناد و مطابق با شرایط اعتبار از بانک دریافت نماید.

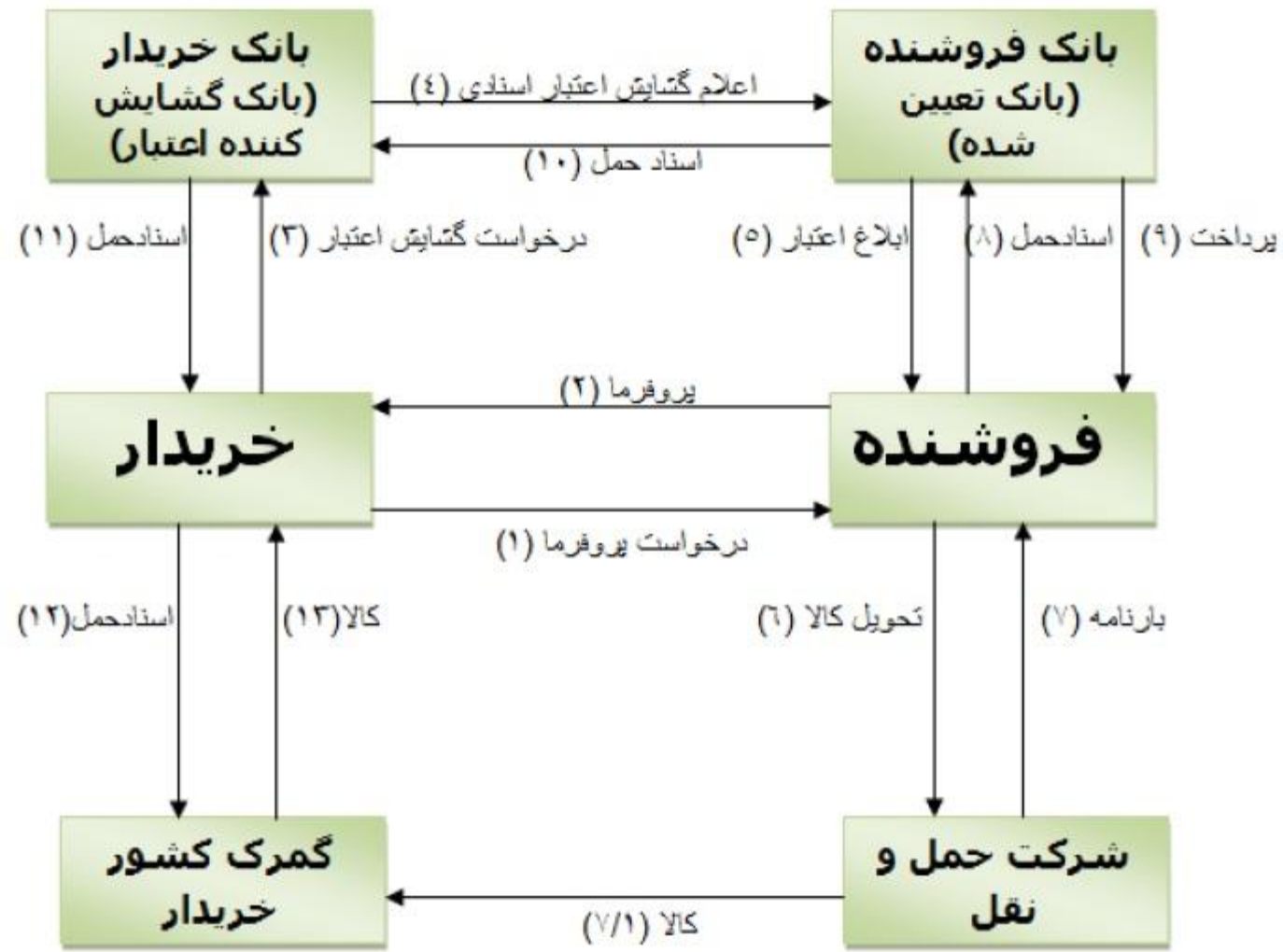


- در این روش، تعهد بانک گشاینده بنا به درخواست متقاضی اعتبار (خریدار) مشروط است به اینکه در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و مطابق شرایط از طرف ذی‌نفع اعتبار (فروشنده) در مدت معین اقدام به پرداخت یا تعهد پرداخت به وی را بنماید.
- LC با توجه به کارکردهای آن و یا شروطی که در آن گنجانده شده است به انواع مختلفی تقسیم می‌گردد.
- در این روش ریسک فروشنده در خصوص عدم پرداخت وجه از سوی خریدار و ریسک خریدار در خصوص عدم ارائه کالا از سوی فروشنده به دلیل وجود ساز و کار بانکی بین آنها به حداقل می‌رسد.



• گرچه در این حالت خریدار ریسک بیشتری متقبل شده و تنها با تنظیم شرایط محکم اعتباری و هزینه نمودن مبالغی بابت بازرسی کالا می‌تواند نسبت به دریافت کالا اطمینان خاطر بیشتری پیدا کند.

• به طور کلی می‌توان گفت در مقایسه با روش‌های دیگر، سیستم پرداخت در اعتبار اسنادی به گونه‌ای است که علی‌رغم وجود نقاط ضعف، تقریباً موازنه منافع دو طرف را برقرار نموده است.





• مزایای اعتبارات اسنادی:

- ۱- زمان معین در تحویل کالا،
- ۲- اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارائه اسناد حمل، وجه اعتبار را مطابق با شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تاییدکننده دریافت می‌کند،
- ۳- پرداخت وجه کالا بعد از وصول اسناد،
- ۴- تحویل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین،
- ۵- اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت می‌گیرد،



- ۷- امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده،
- ۸- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات به جای فروشنده،
- ۹- روش مورد قبول و کارآمد،
- ۱۰- امکان درخواست اسناد تکمیلی به منظور اطمینان بیشتر،
- ۱۱- صحت و دقت در انجام معاملات به ویژه به هنگام تایید اعتبار توسط بانک های دیگر،



• انواع اعتبار اسنادی

• 1. اعتبار اسنادی فعال و غیرفعال

• اعتبار اسنادی فعال (Operative LC)

• اعتبار اسنادی غیرفعال (Non-Operative LC) اعتبار اسنادی فعال اعتباری است که برای آن پیش شرط تعیین نشده باشد و طرفین با توجه به متن اعتبار که حاوی توافقات و تعهدات آنها است مکلف به انجام آن می باشند.

• اعتبار اسنادی غیرفعال اعتباری است که تحقق آن موکول به احراز شرایطی شده است و این اعتبار تا انجام آن شرایط بلا اقدام می ماند.

• مثلاً خریدار هنگام گشایش اعتبار اسنادی شرط می کند که این اعتبار زمان فعال می شود که خریدار مبلغ معینی را به عنوان پیش پرداخت به بانک واریز کند.

• گشایش اعتبار از سوی بانک گشاینده به بانک کارگزار یا تأیید کننده، همراه با شرط آن اعلام می گردد و بعد از واریزی پیش پرداخت، بانک گشاینده ابلاغیه فعال شده اعتبار را به بانک کارگزار اعلام می کند.



• 2. اعتبار اسنادی از نظر زمان پرداخت

- اعتبار اسنادی نقدی (At Sight LC)
- اعتبار اسنادی تأخیری (مدت‌دار) (Deferred Payment LC)
- اعتبار اسنادی یوزانس (نسیه) (Usance LC)
- اعتبار اسنادی نقدی، اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ‌کننده پس از رویت اسناد حمل ارائه شده از طرف ذینفع (فروشنده)، در صورت رعایت تمامی شرایط اعتبار از سوی وی، بلافاصله وجه آن را پرداخت می‌کند.
- در اعتبار اسنادی تأخیری، ذینفع پس از ارائه اسناد به بانک تعیین شده در صورت عدم مغایرت، در موعد تعیین شده، در آینده وجه معامله را دریافت خواهد نمود.



- یوزانس اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس از ارائه اسناد از سوی ذینفع، پرداخت نمی‌شود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعیین شده صورت می‌گیرد.
- در واقع فروشنده به خریدار مهلت می‌دهد که بهای کالا را پس از دریافت و فروش آن بپردازد.
- معامله یوزانس معمولاً در کشورهای انجام می‌گیرد که کمبود ارز دارند.
- فرق اعتبار اسنادی مدت‌دار با یوزانس آن است که در معاملات یوزانس کشیدن برات از طرف ذینفع اعتبار، به عهده بانک متقاضی اعتبار الزامی است.
- بنابراین فروشنده امکان معامله با برات را قبل از موعد آن دارد و می‌تواند آن را در بازار تنزیل نماید.



• 3. اعتبار اسنادی از نظر حدود اختیارات خریدار

• اعتبار اسنادی برگشت‌پذیر (Revocable LC)

• اعتبار اسنادی برگشت‌ناپذیر (Irrevocable LC)

• در اعتبار اسنادی برگشت‌پذیر (Revocable LC)، بانک گشایش‌کننده یا خریدار می‌تواند بدون اطلاع و اجازه ذینفع، هرگونه تغییر یا اصلاحی در شرایط اعتبار به وجود آورد.

• واضح است که از اعتبار اسنادی برگشت‌پذیر استفاده چندانی نمی‌شود، زیرا فروشنده اطمینان لازم را نسبت به پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خریدار ندارد.

• در مقابل، در اعتبار اسنادی برگشت‌ناپذیر (Irrevocable LC)، هرگونه تغییر در شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش‌کننده، موکول به موافقت و رضایت فروشنده است.

• فروشندگان معمولاً از اعتبار اسنادی برگشت‌ناپذیر استقبال بیشتری می‌کنند.



• 4. اعتبار اسنادی از نظر تایید و تضمین مضاعف

- اعتبار اسنادی تاییدشده (Confirmed LC)
- اعتبار اسنادی تاییدنشده (Unconfirmed LC)
- اعتبار اسنادی تاییدشده اعتباری است که پرداخت وجه معامله از طرف بانک دیگری که مورد قبول فروشنده است (علاوه بر بانک گشایش کننده اعتبار) نیز مورد تایید قرار می گیرد.
- این نوع اعتبار زمانی درخواست می شود که تعهد بانک بازکننده اعتبار به علت وضعیت متزلزل سیاسی و اقتصادی کشور وی و یا به علت عدم اعتماد به خریدار مورد پذیرش فروشنده نباشد.
- اعتبار اسنادی تاییدنشده اعتباری است که صرفاً با تایید بانک گشایش کننده اعتبار و بدون نیاز به تایید بانک دیگری گشایش می یابد.
- اگر در شرایط اعتبار کلمه Confirmed ذکر نشود، آن اعتبار تاییدنشده تلقی می شود.



• 5. اعتبار اسنادی از لحاظ قابلیت انتقال

• اعتبار اسنادی قابل انتقال (Transferable LC)

• اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال (Non-Transferable LC)

• اعتبار اسنادی قابل انتقال به اعتباری گفته می‌شود که طبق آن ذینفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش‌شده را به شخصی یا اشخاصی انتقال دهد.

• در واقع این نوع اعتبار یک امتیاز برای فروشنده محسوب می‌شود.

• مثال خریدار با شرکت تأمین کننده قرار داد می‌بندد و برای او گشایش اعتبار می‌کند و در آن قید می‌کند که قابل انتقال است. فروشنده کالا را از کسی دیگر تهیه می‌کند و به بانک خود (تأیید کننده) دستور میدهد که بخشی از اعتبار به فروشنده دوم انتقال پیدا کند.



- اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال به اعتباری گفته می‌شود که ذینفع حق واگذاری کل یا بخشی از آن را به دیگری ندارد.

- در تجارت بین‌الملل عرف بر غیر قابل انتقال بودن اعتبار است.

- **6. اعتبار اسنادی پشت به پشت یا اتکایی (Back to Back LC)**

- اعتبار اسنادی پشت به پشت اعتباری است که توسط ذینفع یک اعتبار که قادر یا مایل به تهیه و ارسال کالا نیست، با اتکا بر اعتباری که توسط خریدار به نفع وی گشایش یافته است، جهت صادرکننده دیگری (ذینفع دوم) که می‌تواند کالا را تهیه و ارسال نماید گشایش می‌یابد.

- مثال: شما به عنوان شرکت توزیع کننده، قرارداد فروش با یک آلمانی امضا کرده اید، شخص خریدار به نفع شما گشایش اعتبار می‌کند. شما به دلیل اینکه خودتان کالا را ندارید، اقدام به خرید کالا از کشور دیگر می‌کنید و به بانک خود مراجعه نموده و درخواست گشایش اعتبار به نفع ذینفع دوم می‌کنید و ال سی اول را تضمین اعتبار قرار می‌دهید.



• 7. اعتبار اسنادی ماده قرمز (Red Clause LC)

- اعتبار اسنادی ماده قرمز یا با شرط قرمز به اعتباری گفته می‌شود که ذینفع اعتبار می‌تواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را تحت شرایطی به صورت پیش‌پرداخت (حداکثر تا تمام وجه اعتبار) از بانک ابلاغ‌کننده یا تاییدکننده دریافت کند.
- علت این نام‌گذاری آن است که اولین بار که این اعتبار گشایش یافت، بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ‌کننده شرایط اعتبار را که مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پیش‌پرداخت به نفع ذینفع پرداخت کند، با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.



• 8. اعتبار اسنادی گردان (Revolving L/C)

- اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذینفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اولیه افزایش می‌یابد.
- در واقع بدون احتیاج به افتتاح یا اصلاح جدید، اعتبار موجود بدون اینکه نیاز به دستور مجددی باشد، خود به خود تجدید می‌شود.



• 9. اعتبار اسنادی ترانزیت (Transit LC)

- هنگامی که یک اعتبار پس از گشایش از طریق یک بانک در خارج به بانکی دیگر در کشور ثالث ابلاغ گردد، آن را اعتبار ترانزیت می‌نامند.
- دلایل عمده گشایش اعتبار ترانزیت عبارت است از :
 - وجه و اعتبار واسطه به پذیرش اعتبار بانک گشایش‌کننده از طرف ذینفع کمک می‌نماید.
 - بانک گشایش‌کننده اعتبار برای دریافت‌کننده در کشور ذینفع ناشناس است.
 - ارتباط مستقیم بین کشور خریدار و فروشنده ممکن نیست.